



Kundenbedarfsfeld Sach- & Vermögensschutz

Haftpflichtversicherungen Teil 1

Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen

www.versicherungsakademie.de

Inhalte Haftpflichtversicherungen

- 1

Rechtsgrundlagen
 - Gesetzliche Grundlagen
 - Gesetzliche Obliegenheiten
- 2

Vertragliche Grundlagen
 - Versichert, nicht versichert; Ausschlüsse
 - Assistancелеistungen und ergänzende Serviceleistungen
 - Vertragliche Obliegenheiten; Versicherungsbeginne
- 3

Kapazitätenmanagement des Versicherers
 - Tarifbestimmungen und Annahmerichtlinien
 - Bedeutung von Mit- und Rückversicherung
- 4

Nachhaltigkeitsaspekte bei Kundenlösungen
 - Berücksichtigung bei Annahmerichtlinien
- 5

Leistungsfälle und Abschlussübungen
 - Leistungsbearbeitung und Regress
 - Aufgaben
 - Zusammenfassung

Einführung Musterbetrieb Branche Maschinenbau

Maschinenbaubetrieb

50 Mio. € Umsatz

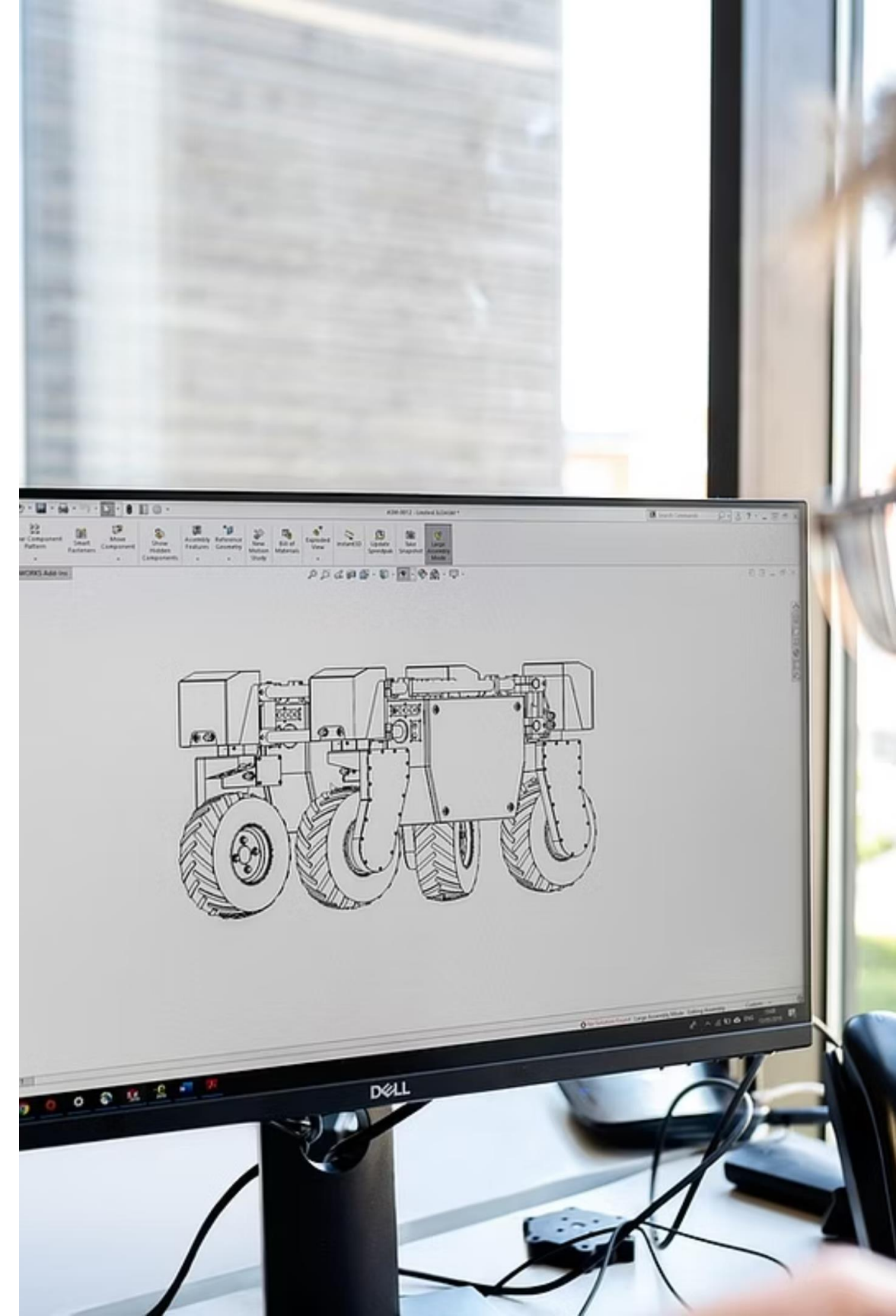
200 Mitarbeiter

Tätigkeitsgebiet GER

Haftpflicht-Risiken?

Themenüberblick für die bedarfsgerechte Beratung des Musterbetriebs im
Haftpflichtbereich

Haftungsrisiken; nicht versicherbar, versicherbar; Obliegenheiten, Tarifierung,
Annahme, Mit- und Rückversicherung, Nachhaltigkeit



Inhalte Haftpflichtversicherungen

1 Rechtsgrundlagen

- Gesetzliche Grundlagen
- Gesetzliche Obliegenheiten

2 Vertragliche Grundlagen

- Versichert, nicht versichert; Ausschlüsse
- Assistancелеistungen und ergänzende Serviceleistungen
- Vertragliche Obliegenheiten; Versicherungsbeginne

3 Kapazitätenmanagement des Versicherers

- Tarifbestimmungen und Annahmerichtlinien
- Bedeutung von Mit- und Rückversicherung

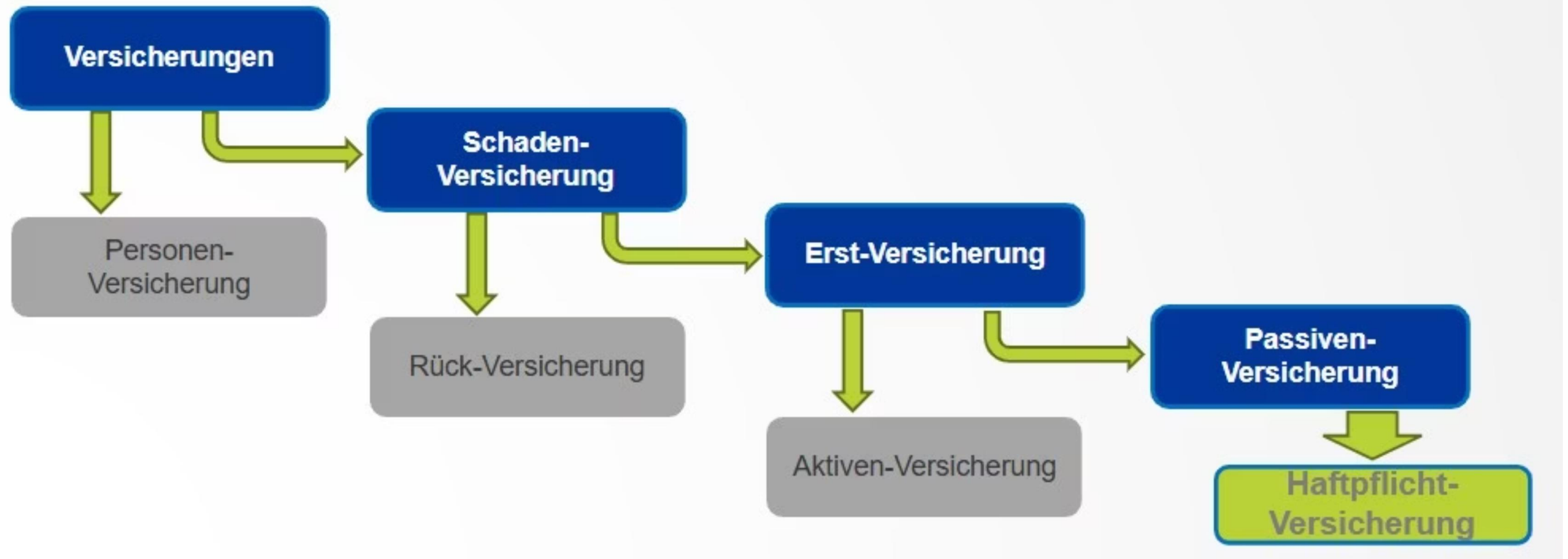
4 Nachhaltigkeitsaspekte bei Kundenlösungen

- Berücksichtigung bei Annahmerichtlinien

5 Leistungsfälle und Abschlussübungen

- Leistungsbearbeitung und Regress
- Aufgaben
- Zusammenfassung

Einordnung Haftpflichtversicherung



Haftpflichtversicherung = Bilanzschutz

Aktiva	Bilanz	Passiva
A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen III. Finanzanlagen B. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen ... III. Wertpapiere IV. Kassenbestand ... C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Aktive latente Steuern		A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag B. Rückstellungen C. Verbindlichkeiten D. Rechnungsabgrenzungsposten E. Passive latente Steuern

- Haftpflichtansprüche haben unmittelbare Auswirkungen auf die Bilanz des Versicherten,
- Für Ansprüche sind ggf. Rückstellungen zu bilden,
- Sobald ein Haftpflichtanspruch rechtskräftig wird, entsteht eine Verbindlichkeit,

beeinflusst das Jahresergebnis negativ.

Rechtsgrundlagen

Privatrecht

Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen, auch private (Kapital-) Gesellschaften

Schadensersatzansprüche Dritter aus

- Personenschäden
- Sachschäden
- Vermögensschäden

Versichert sind Schadensersatzansprüche Dritter, soweit sie auf gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen **privatrechtlichen** Inhalts beruhen.

Öffentliches Recht

Rechtsbeziehungen zwischen Bürger und Staat

Unter anderem:

- Strafrecht
- Abgabenrecht

Ansprüche aus den Vorschriften des **öffentlichen Rechts** sind regelmäßig nicht Gegenstand der Haftpflichtversicherung $\Rightarrow$ Ausschluss ($\Rightarrow$ Gegenstand z.B. einer Umweltschadenversicherung).

Grundlage der gesetzlichen Haftpflicht

§ 823 ff. BGB – Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung (deliktische Haftung)

§ 823 I BGB – Schadensersatzpflicht:

„Wer **vorsätzlich oder fahrlässig** das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen **zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet**.“

Neben den Anspruchsgrundlagen des BGB finden sich weitere Haftpflichtbestimmungen in Spezialgesetzen, z.B. dem Straßenverkehrsgesetz (StVG), dem Arzneimittelgesetz (AMG) oder dem Produkthaftungsgesetz (ProdHG).

Grundlage der gesetzlichen Haftpflicht

Aus der Regelung des § 823 I BGB leiten sich vier Voraussetzungen für die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches ab:

Rechtsgutverletzung

Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit,
Eigentum oder sonstiges Recht (z.B.
Besitz oder Persönlichkeitsrechte)

Eintritt eines Schadens

Personen-, Sach- oder daraus
folgender Vermögensschaden

(Adäquate) Kausalität

Haftungsbegründender
Zusammenhang zwischen
Verletzungshandlung und
Rechtsgutsverletzung

Rechtswidrigkeit / Widerrechtlichkeit

Wird regelmäßig durch die Rechtsgutverletzung unterstellt

Verschulden

Vorsatz oder Fahrlässigkeit

Verschulden

Auswirkungen Versicherungsschutz in der Haftpflichtversicherung

Fahrlässigkeit

Leichte Fahrlässigkeit

Die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lassen

Vollumfänglicher Versicherungsschutz

Grobe Fahrlässigkeit

Die im Verkehr erforderliche Sorgfalt im besonderen Maße außer Acht lassen

Grundsätzlich Versicherungsschutz; Kürzungen möglich

Vorsatz

Bedingter Vorsatz

Billigend in Kauf nehmen, dass ein Schaden eintritt

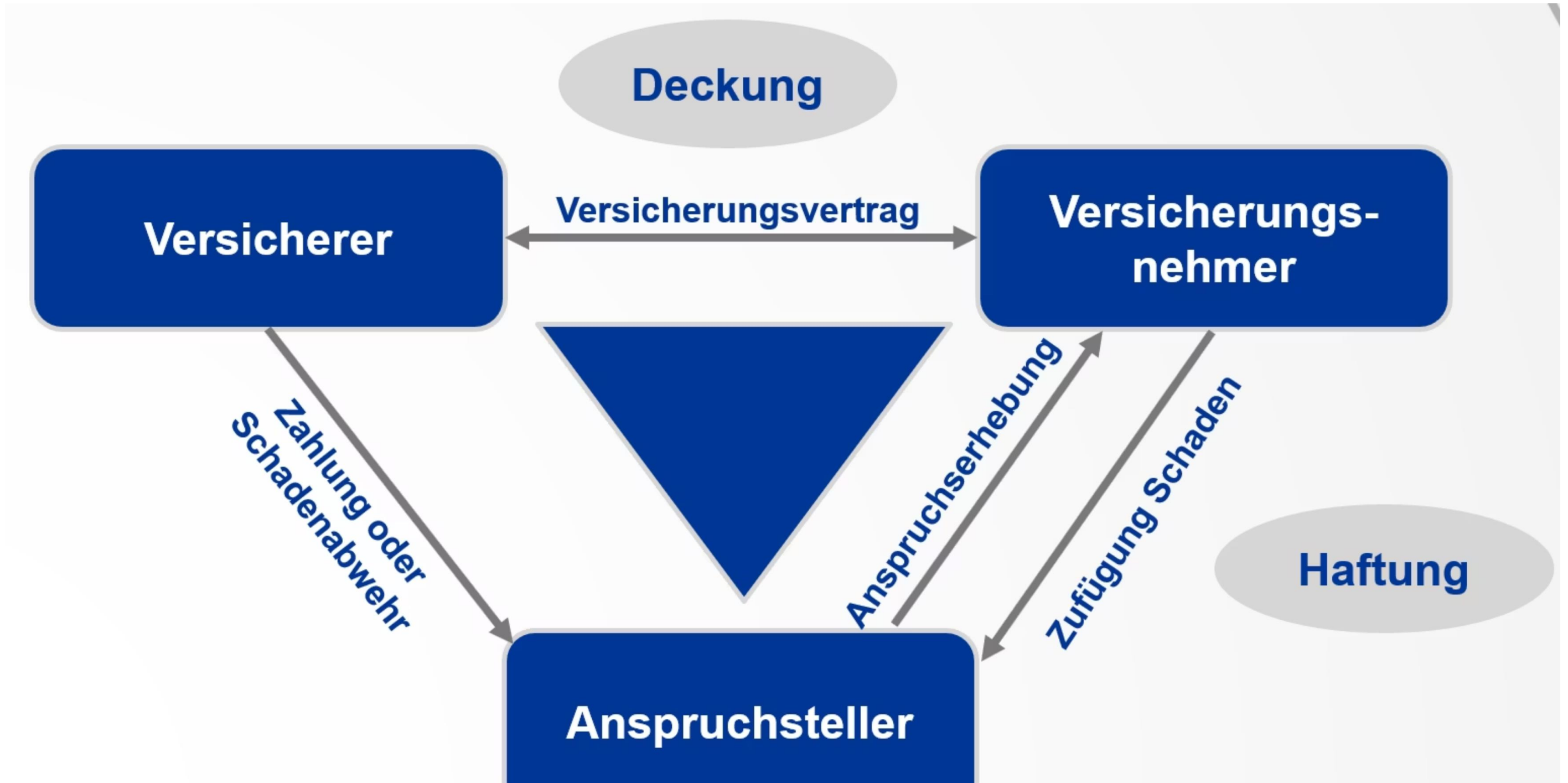
Kein Versicherungsschutz

Absoluter Vorsatz

Bewusstes und gewolltes Handeln, absichtlich einen Schaden erzielen wollen

Kein Versicherungsschutz

Haftpflichtdreieck



Haftpflcht: Verschuldenshaftung und Gefährdungshaftung

Verschuldenshaftung

= Verpflichtung zum Schadenersatz, die ein schuldhaftes Verhalten in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit voraussetzen. Beweislast liegt beim Geschädigten.

Gefährdungshaftung

= Haftung ohne Verschulden durch Schaffung eines für die Allgemeinheit gefährlichen Tatbestandes

Beispiel Hund, Pferd, Auto, Öltank

Haftung aus vermutetem Verschulden

= Die Beweislast liegt in der Regel beim Geschädigten. Er muss dem Schädiger also nachweisen, dass dieser den Schaden verursacht und auch zu vertreten hat. Vermutetes Verschulden, bis Schädiger nachweist, dass er seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen ist (Beweislastumkehr).

Beispiel Aufsichtspflichtverletzung § 832 BGB oder Pensionspferdehaltung

Dienstherrenhaftung

Abgrenzung Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfe

Privathaftpflicht: Haftung für das eigene Verschulden.

Betriebshaftpflicht: Haftung Verschulden eines Verrichtungs- oder Erfüllungsgehilfen.

Erfüllungsgehilfe

§ 278 BGB

Verantwortlichkeit des Schuldners für das Verschulden Dritter.

Beispiel:

Die Pizzeria beauftragt für die Auslieferung der Pizzen einen Lieferdienst. Dieser liefert die Pizza als Subunternehmer an die Kunden aus.

Verrichtungsgehilfe

§ 831 BGB

Verantwortlichkeit für eigenes Verschulden bei Auswahl und Überwachung des Verrichtungsgehilfen.

Beispiel:

Der Maurermeister führt den Auftrag zum Setzen einer Mauer nicht persönlich aus, sondern beauftragt seinen Gesellen, den angestellten Mitarbeiter.



Übung

Deliktische Haftung Übungsaufgabe 1

- Nennen Sie die wichtigste Grundlage der deliktischen Haftung und erläutern Sie die Voraussetzungen, welche bestehen müssen, damit eine die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs Aussicht auf Erfolg hat.

Zeitvorgabe 10 Minuten

Inhalte Haftpflichtversicherungen

1 Rechtsgrundlagen

- Gesetzliche Grundlagen
- Gesetzliche Obliegenheiten

2 Vertragliche Grundlagen

- Versicherte Risiken (versicherte Ausschlüsse)
- Assistanzenleistungen und ergänzende Serviceleistungen
- Vertragliche Obliegenheiten Versicherungsnehmer

3 Kapazitätenmanagement des Versicherers

- Tarifbestimmungen und Annahmerichtlinien
- Bedeutung von Mit- und Rückversicherung

4 Nachhaltigkeitsaspekte bei Kundenlösungen

- Berücksichtigung bei Annahmerichtlinien

5 Leistungsfälle und Abschlussübungen

- Leistungsbearbeitung und Regress
- Aufgaben
- Zusammenfassung

Musterbetrieb Maschinenbau

Haftpflichtrisiken

Maschinenbaubetrieb

50 Mio. € Umsatz

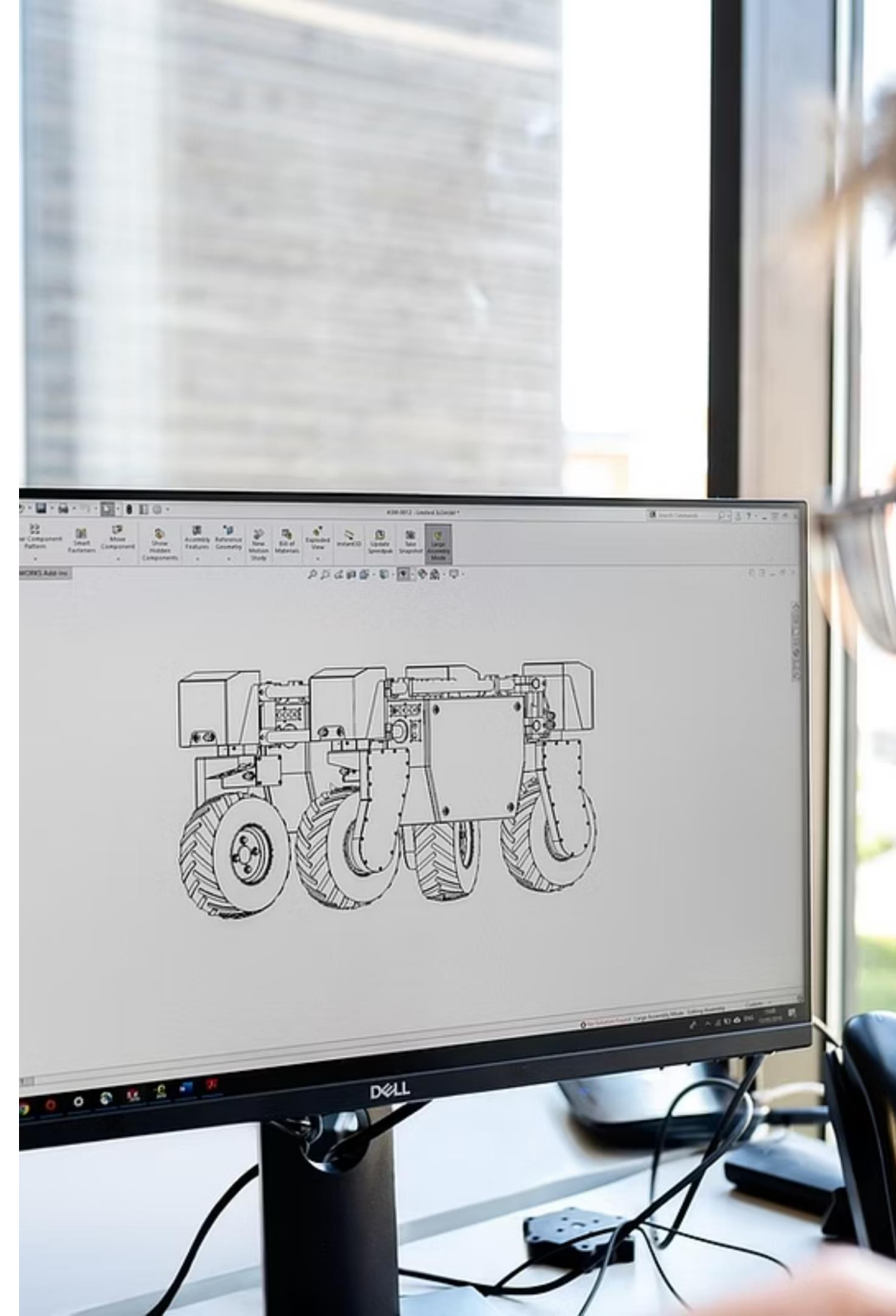
200 Mitarbeiter

Tätigkeitsgebiet GER

Haftpflicht-Risiken?

1. Welche Haftpflichtrisiken hat speziell der Musterbetrieb Maschinenbau? Ergo:
Was stört den reibungslosen Geschäftsablauf?

Im weiteren Verlauf zu klären: Welche Risiken sind nicht versicherbar, welche sind versicherbar?



Haftpflichtrisiken eines Betriebes 1/2



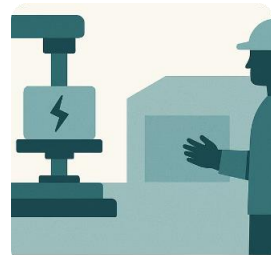
Betriebsstättenrisiko



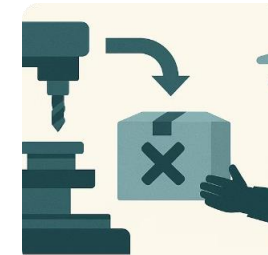
Außerbetriebliche Aktivitäten



Umweltrisiken



Produktrisiken



Produktrückrufrisiken

Haftpflichtrisiken eines Betriebes 2/2



Vermögensschäden



D&O



Cyberrisiken



KFZ



Private Risiken des Inhaber

Betriebshaftpflicht



Umwelthaftpflicht, -schaden



Produkthaftpflicht



Weitere Haftpflichtrisiken



Betriebshaftpflicht

Versichertes Risiko und Vertragsgegenstand

Ziffer A1-1 – AVB BHV (Proximus)

„Versichert ist ... die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen **Betrieb mit seinen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten** oder aus der Ausübung der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebenen beruflichen Tätigkeit.“

Ziffer A1-3.1 – AVB BHV

„Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadensereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, **aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen** privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten in Anspruch genommen wird.“

Aufgaben AH im Schadensfall Ziffer A1-4.1 – AVB BHV

Prüfung, ob und in welchem
Umfang eine
Schadensersatzpflicht besteht

Haftplichtfrage

Abwehr unberechtigter
Schadens-ersatzansprüche

Passive Rechtsschutzfunktion

Freistellung von berechtigten
Schadensersatz-ansprüchen

Zahlung des Schadens für den
Versicherungsnehmer

Schadensersatzansprüche sind dann berechtigt, wenn der VN aufgrund...

1

Gesetz(es)

Bspw. § 823 BGB

2

Rechtskräftigen Urteil(s)

Anfechtung?

3

Anerkenntnis(ses)

Versicherer leistet nur, sofern er diesem zugestimmt hat oder bzw. soweit der Anspruch ohnehin bestanden hätte.

4

Vergleich(s)

Versicherer leistet nur, sofern er diesem zugestimmt hat oder bzw. soweit der Anspruch ohnehin bestanden hätte.

... zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist.

Grenzen der Betriebshaftpflichtversicherung

Ausschlüsse und Begrenzungen in den AVB BHV

Ausschlüsse trotz gesetzlicher Haftung

- Vertragserfüllung
- Zusagen über den gesetzlichen Umfang der Haftpflichtversicherung hinaus

Begrenzung der Leistungen

- Versicherungssumme
- Selbstbeteiligung

Allgemeine Ausschlüsse

- Vorsatz
- Kraftfahrzeuge / Anhänger

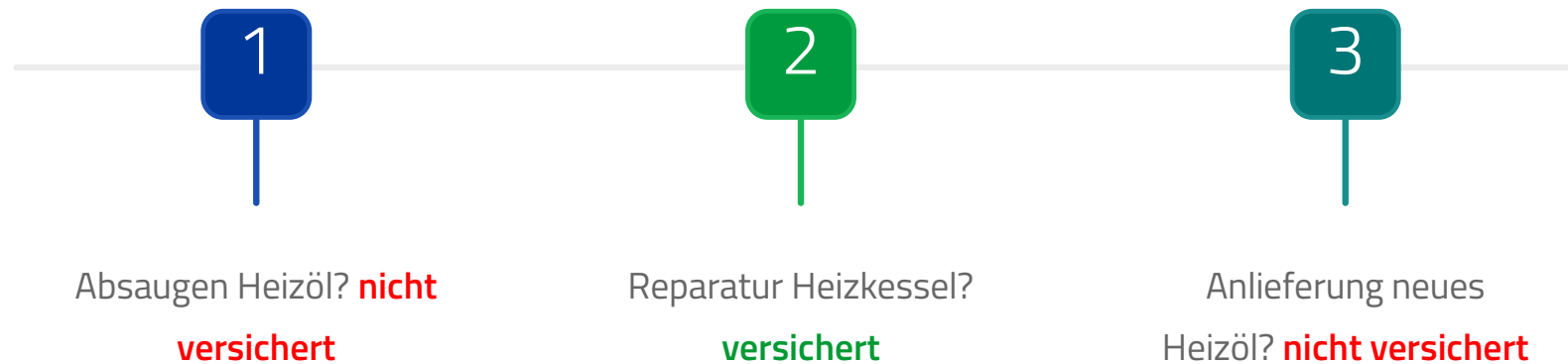
Sonstige Ausschlüsse

- Reine Vermögensschäden

Ausschluss Vertragserfüllung

Praxisbeispiel

Die Süd-Öl AG beliefert Privatkunden mit Heizöl. Bei der Auslieferung an Herrn Müller wurde verunreinigtes Heizöl in den Öltank eingefüllt. Die Verunreinigung entstand aufgrund einer fehlerhaften Lagerung des Heizöls in der Raffinerie der Süd-Öl AG. Durch das verunreinigte Heizöl wurde der Heizkessel beschädigt und muss repariert werden. Zudem muss das Öl abgesaugt und neues Öl angeliefert werden. Wofür besteht Versicherungsschutz im Rahmen der BHV der Süd-Öl AG?



Grenzen der Betriebshaftpflichtversicherung

Begrenzung der Leistungen (Ziffer A1-5 – AVB BHV)

Begrenzung auf die vereinbarte Versicherungssumme je Versicherungsfall,

Jahresmaximierung der Versicherungssumme,

Serienschaden,

Selbstbeteiligung bei Entschädigungsleistung,

Anrechnung von Kosten auf die Versicherungssumme,

Prozesskosten bei ausgeschöpfter Versicherungssumme,

Ausgeschöpfte Versicherungssumme durch Rentenzahlungen,

Scheitern der Erledigung des Haftpflichtfalls am Verhalten des VN.

Grenzen der Betriebshaftpflichtversicherung

Allgemeine Ausschlüsse (Ziffer A1-7 – AVB BHV) – 1/2

Allgemeine Ausschlüsse

- Vorsatz
- Kenntnis der Mangelhaftigkeit
- Ansprüche Versicherter untereinander
- Schäden bei Angehörigen, gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern
- Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonderer Verwahrungsvertrag
- Schäden an selbst hergestellten oder gelieferten Sachen

Spezifische Ausschlüsse

- Asbest
- Gentechnik
- Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzung
- Anfeindung, Schikane, Belästigung, Diskriminierung
- Übertragung von Krankheiten
- Senkung, Erdbeben, Überschwemmung
- Bergschäden, Schäden beim Bergbaubetrieb

Grenzen der Betriebshaftpflichtversicherung

Allgemeine Ausschlüsse (Ziffer A1-7 – AVB BHV) – 2/2

- Kraftfahrzeuge und Anhänger
- Luft- und Raumfahrzeuge, Flughäfen
- Wasserfahrzeuge
- Eisenbahnen
- Krieg, innere Unruhen, höhere Gewalt
- Entschädigungen mit Strafcharakter
- Regressansprüche nach französischem Recht („Garantie décennale“)
- Arzneimittel
- Sprengstoff und Feuerwerk
- Brennbare und explosive Stoffe
- Abbruch- und Einreißarbeiten, Sprengungen
- Umweltrisiko
- Produkthaftpflichtrisiko

Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

Ziffer A1-7.14 AVB BHV

Die so genannte Benzinklausel

„Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden.“

- Ausschluss beim Kfz-Gebrauch
- Abgrenzung zur Kfz-Haftpflichtversicherung

Teilweiser Wiedereinschluss für nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge über Ziffer A1-6.5 AVB BHV.



Besondere Regelungen für einzelne Risiken

Ziffer A1-6 AVB BHV

- Sozial- und Sicherheitseinrichtungen für Betriebsangehörige
- Abhandenkommen von Sachen Betriebsangehöriger od. von Besuchern
- Tätigkeitsschäden
- Vermögensschäden
- Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht
- Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge
- Schäden im Ausland
- Übertragung elektronischer Daten
- Vertraglich übernommene Haftpflicht
- Mietsachschäden
- Schäden durch Strahlen

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht (HuG) Haftung und Deckung

Anspruchsgrundlage Gesetz

§ 836 I BGB Haftung des Grundstücksbesitzers

Tatbestandsvoraussetzung ist der Einsturz oder die Ablösung von

- Gebäude(-teilen)
- mit dem Grundstück verbundenen Werke, z.B. Baugerüst, Kinderschaukel, Grabstein, Jagdhochsitz

Einsturz oder Ablösung muss kausal auf einem Fehler bei Errichtung oder Unterhaltung beruhen. **Keine Haftung:** Außergewöhnliche Naturereignisse (Erdbeben, Sturm, Wolkenbruch, Überschwemmung).

Bedingungen Ziffer A1-6.2 AVB BHV

Versicherungsschutz besteht als Besitzer von Immobilien, welche für den versicherten Betrieb genutzt werden.

Versichert sind Ansprüche aus der Verletzung von **Pflichten**, die dem VN als Besitzer der Immobilie obliegen (Auszug):

- Bauliche Instandhaltung
- Beleuchtung
- Reinigung
- Räum- und Streupflicht.

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht (HuG) Bauherrenhaftpflicht (Ziffer A1-6.2.2 AVB BHV)

Versicherungsschutz für die Tätigkeit als Bauherr:

Bei Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und
Erdarbeiten

Bis zu einer veranschlagten Bausumme von 100.000 EUR je
Bauvorhaben

⊗ Bei Bauvorhaben > **100.000 EUR** wird eine separate Bauherrenhaftpflicht benötigt.

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht (HuG)

Beauftragte Personen (Ziffer A1-6.2.4 AVB BHV)

Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht der vom VN beauftragten:

- Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung, sonstige Betreuung der Grundstücke

⊗ Ausgeschlossen sind:

- Ansprüche aus Arbeits-/Dienstunfällen und Berufskrankheiten.

Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge Ziffer A1-6.5 AVB BHV

Abweichend von Ziffer A1-7.14 AVB BHV („Benzinklausel“) sind unter folgenden Voraussetzungen Schäden durch den Gebrauch nicht versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge versichert:

Nur auf nicht-öffentlichen
Wegen verkehrende Kfz

Kfz
bis max. 6 km/h

Stapler und selbstfahrende
Arbeitsmaschinen
bis max. 20 km/h

Kfz-Anhänger
nicht zulassungspflichtig
sind oder nur auf nicht
öffentlichen Wegen und
Plätzen verkehren.

 **Die Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer mit der erforderlichen Fahrerlaubnis gebraucht werden.**

Mietsachschäden

Ziffer A1-6.6 AVB BHV

Betrifft Schäden an fremden gemieteten Sachen:

Anlässlich von Dienstreisen
gemieteten Räumen

Zu betrieblichen Zwecken gemieteten
Räumen (keine Einrichtung)

Limitierte Versicherungssumme
(500.000 EUR je Versicherungsfall, 2-
fach maximiert).

Ausgeschlossen sind Ansprüche von Gesellschaftern, gesetzlichen Vertretern und Angehörigen sowie Unternehmen, mit welchen eine Kapitalbeteiligung besteht.

Tätigkeitsschäden

Besondere Regelungen nach Ziffer A1-6.7 AVB BHV

Definition

= **Bearbeitungsschäden** (Synonym)

Schäden, die durch eine betriebliche Tätigkeit an der bearbeiteten Sache selbst entstehen, sowie Schäden an fremden Hilfsmitteln, die der VN zur Durchführung seiner Tätigkeit benutzt.

Das zu bearbeitende Objekt ist einer Gefahr ausgesetzt, die sehr stark den betrieblich Bedingungen (Art der Bearbeitung), aber auch den Fähigkeiten und dem Können der bearbeitenden Person unterliegt.

Unternehmerisches Risiko

Dies sind Aspekte des **unternehmerischen Risikos**.

Grundsätzlich nicht Intention der Haftpflichtversicherung, unternehmerische Risiken abzudecken. Es besteht sonst die Gefahr, dass im Wissen um eine Versicherung nachlässig gearbeitet wird.

- Daher klassisch, nach **AHB**: Ausschluss der Tätigkeitsschäden
- Nach **Proximus AVB BHV**: Mitversichert, teilweise sublimitiert

Tätigkeitsschäden

Ziffer A1-6.7 AVB BHV

Schäden an fremden Sachen, die entstanden sind durch



Bearbeitung, Reparatur, Beförderung,
Prüfung oder dergleichen



Benutzung als Werkzeug, Hilfsmittel,
Materialablagefläche oder dergleichen

Beschädigung, während diese sich im
unmittelbaren Einwirkungsbereich der
Tätigkeit befunden haben



Bei unbeweglichen Sachen liegt ein Tätigkeitsschaden nur dann vor, wenn diese Sachen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen gewesen sind, unmittelbar benutzt worden sind oder sich im unmittelbaren Einwirkungsbereich befunden haben.



Tätigkeitsschäden

Ziffer A1-6.7 AVB BHV

Tätigkeits-schäden beim Be- und Entladen

Ziffer A1-6.7.1

- Schäden an Land- und Wasserfahrzeugen, Containern

Tätigkeits-schäden an Leitungen

Ziffer A1-6.7.2

- Schäden an Erdleitungen sowie Frei- und Oberleitungen

Tätigkeits-schäden an zur Verfügung gestelltem Fremdmaterial

Ziffer A1-6.7.3

- Ausschluss für Schäden an Sachen, die sich zur Bearbeitung oder Reparatur beim VN befinden.

Tätigkeits-schäden an sonstigen Sachen

Ziffer A1-6.7.4

- Sublimit: **100.000 EUR** je Versicherungsfall.

Tätigkeitsschäden Schadenbeispiele

- Der Kunde der VN ist lokaler Einzelhändler. Der VN erhält den Auftrag zum Austausch eines großen Werbeschilds am Gebäude. Bei der Installation des Schildes beschädigen Mitarbeiter des VN die Fassade / das Werbeschild. Der Kunde stellt die Kosten für die Reparatur der Fassade in Rechnung und verlangt ein mangelfreies Werbeschild. Gebäudewand: Tätigkeitsschaden, Werbeschild: Erfüllungsschaden

Weitere Schadenbeispiele



Malermeister streicht die Fensterrahmen mit ungeeigneter Farbe, die die Oberfläche der Fensterrahmen angreift.



Elektromeister verbeult die Tür der zu reparierenden Spülmaschine.



Kfz-Werkstatt beschädigt beim Reifenwechsel am Kundenfahrzeug dessen Kotflügel.

Vermögensschäden in der Betriebshaftpflicht Ziffer A1-3.1 – AVB BHV

Grundsätzlich gilt laut Ziffer A1-3.1 – AVB BHV (Proximus):

Versichert sind Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden

Im Rahmen von Ziffer A1-6.12 AVB BHV werden reine Vermögensschäden, die nicht Folge eines Personen- oder Sachschadens sind, wieder eingeschlossen.

Aber: Der Ausschlusskatalog ist umfangreich!

⇐ Vermögensschadenhaftpflichtdeckung notwendig?

Vermögensschäden in der Betriebshaftpflicht Ziffer A1-3.1 – AVB BHV

Ausschlüsse nach Ziffer A1-6.12.2 AVB BHV

- Selbst erbrachte Leistungen
- Planung, Beratung, Bau- und Montageleitung, prüfende und gutachterliche Tätigkeit
- Ratschläge, Empfehlungen, Weisungen an verbundene Unternehmen
- Vermittlungsgeschäft aller Art
- Auskunftserteilung, Übersetzung, Reiseveranstaltung
- Wirtschaftliche Geschäfte, z.B. im Bereich Anlage, Kredit, Versicherung, Immobilien, Leasing, aus Zahlungsvorgängen/Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung
- Verletzung geschützter Rechte (z.B. Persönlichkeits- oder Urheberrechte)
- Nichteinhaltung von Fristen oder Kostenvoranschlägen
- Pflichtverletzungen als Organ einer Gesellschaft
- Abhandenkommen von Sachen, auch von Geld und Wertsachen
- und weitere ...

Veränderungen des versicherten Risikos Ziffer A1-8 AVB BHV

Erhöhungen

Als Erhöhung ist die zahlenmäßige Vergrößerungen des bestehenden Risikos zu verstehen.

- Z.B. Baggerbetrieb:
- Bisher 8 Bagger, künftig 12 Bagger

Erweiterungen

Als Erweiterung gilt die zahlenmäßige Zunahme des Risikos

- Z.B. Baggerbetrieb
- Bisher 8 Bagger
- Neu hinzukommend 3 Baukräne

Vorsorgeversicherung Ziffer A1-9 AVB BHV

Jedes neu hinzukommende Risiko ist zunächst prämienfrei mitversichert, sofern es innerhalb eines Monats nach Aufforderung des Versicherers angezeigt wurde. Unterlässt der VN die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend ab Entstehung.

Tritt vor Anzeige des neuen Risikos der Versicherungsfall ein, so hat der VN zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung bzw. nach Ablauf der Anzeigefrist hinzugekommen ist.

Der Versicherer ist berechtigt für das neue Risiko eine angemessene Prämie zu verlangen.

Begrenzungen

 Von der Entstehung bis zu der Einigung über die Mitversicherung ist der Versicherungsumfang wie folgt begrenzt:

- 1.000.000 EUR für Personen und Sachschäden
- 100.000 EUR für Vermögensschäden

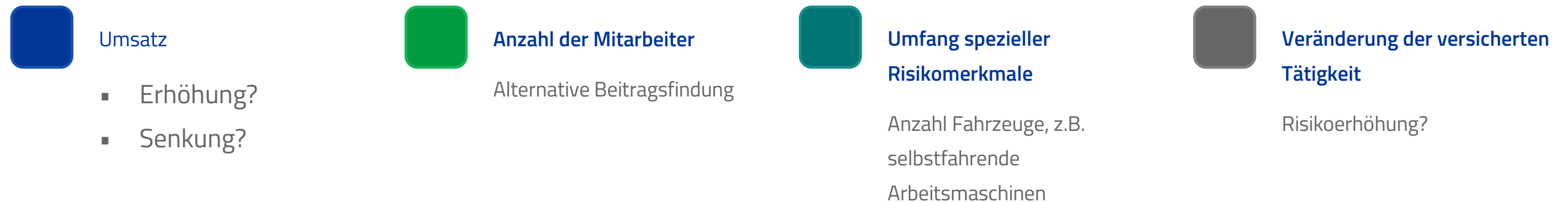
Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für folgende Risiken:

- Versicherungspflichtige Fahrzeuge,
- Besitz oder Betrieb von Bahnen,
- Risiken die Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,
- Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen.

Meldepflichten des Versicherungsnehmers

Prämienregulierung

Um einen risikoadäquaten Beitrag erheben zu können, fragt der Versicherer jährlich beim Versicherungsnehmer (beitrags-)relevante Daten ab. Diese können sein:



Die Angaben sind vom VN innerhalb von einem Monat nach Aufforderung bekannt zu geben.

 Wird die rechtzeitige Meldung unterlassen:

VR kann eine sog. Strafprämie in Höhe des bereits in Rechnung gestellten Betrages verlangen.



Übung

Betriebshaftpflicht Übungsaufgabe 2

Die Metzgerei Müller stellt einen Rückgang des Absatzes von durch sie gelieferten Wurstwaren in Supermärkten fest. Um den Vertrieb wieder anzukurbeln, wird den Käufern ihrer Wurstwaren eine Geld-zurück-Garantie für den Fall, dass die gekauften Wurstwaren nicht dem Geschmack der Kunden entsprechen sollten. Im Jahresgespräche fragt Sie Herr Müller, inwieweit die möglicherweise entstehenden Kosten für die Rücknahme und Rückerstattung des Kaufpreises im Rahmen der bestehenden Betriebshaftpflicht mitversichert sind.



Übung

Betriebshaftpflicht Übungsaufgabe 2

- ❏ 1. Erläutern Sie, welcher Versicherungsschutz gemäß den dem Vertrag zugrundeliegenden AVB BHV besteht, und geben Sie hierzu ein für ihn nachvollziehbares Beispiel eines versicherten Ereignisses an.
- 2. Der in der kaufmännischen Abteilung der Metzgerei Müller zuständige Mitarbeiter hat eingegangene Kaufpreisrückforderungen von Kunden routinemäßig an die Schadenabteilung gesandt und um Erstattung im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung gebeten. Erläutern Sie Ihrem Kunden, welche Leistungsverweigerungsgründe der Schadenregulierer bei der Deckungsprüfung nach dem Studium der ihm vorliegenden AVB BHV dem Kunden gegebenenfalls entgegensetzen könnte.

Zeitvorgabe: 25 Minuten

Betriebshaftpflicht



Umwelthaftpflicht, -schaden



Produkthaftpflicht



Weitere Haftpflichtrisiken



Musterbetrieb Maschinenbau

Umweltrisiko

Großfeuer?

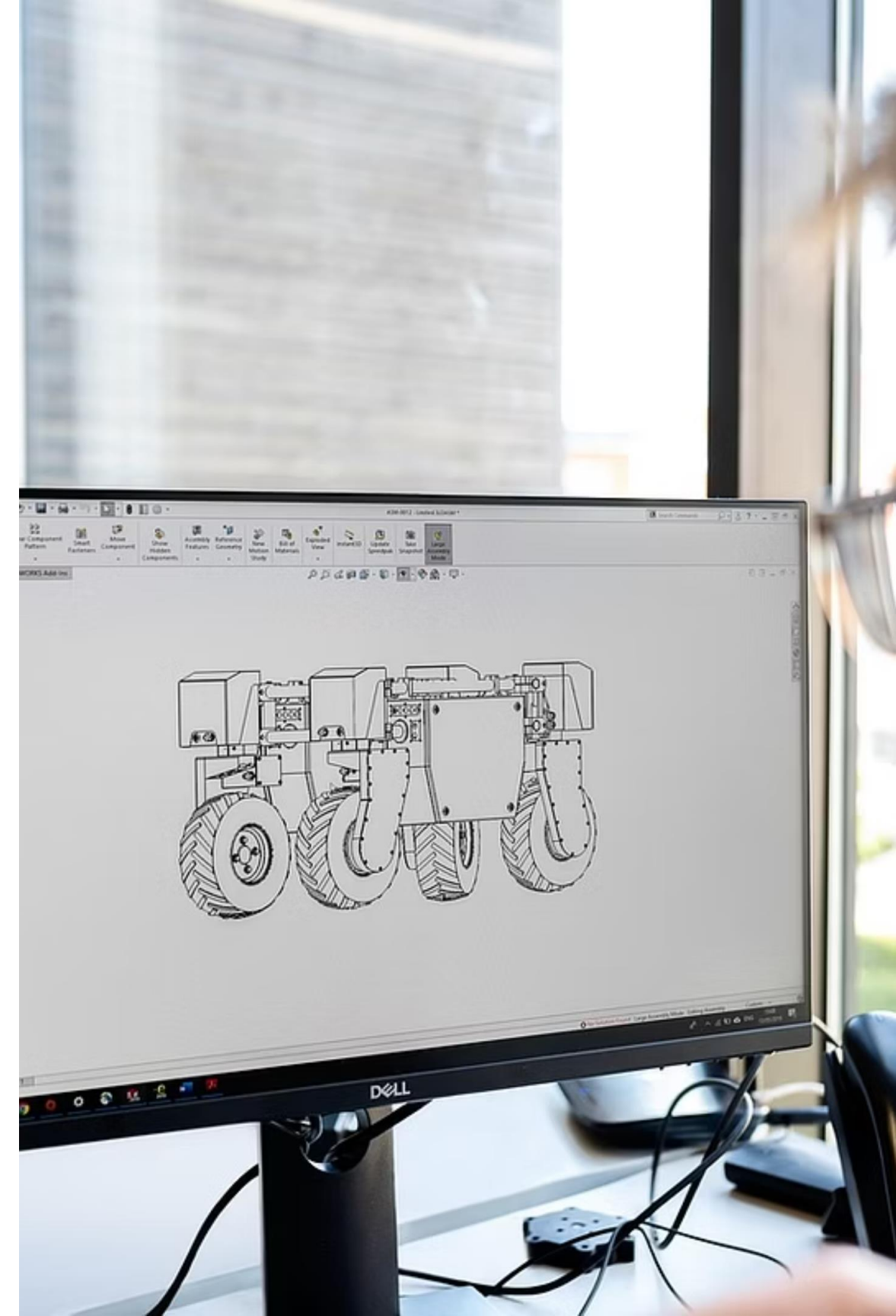
Tankanlagen (Heizöl / Diesel)?

Oberirdisch / Unterirdisch?

Öl- / Benzinabscheider?

Was kann der Umwelt (Luft, Boden, Wasser) schaden?

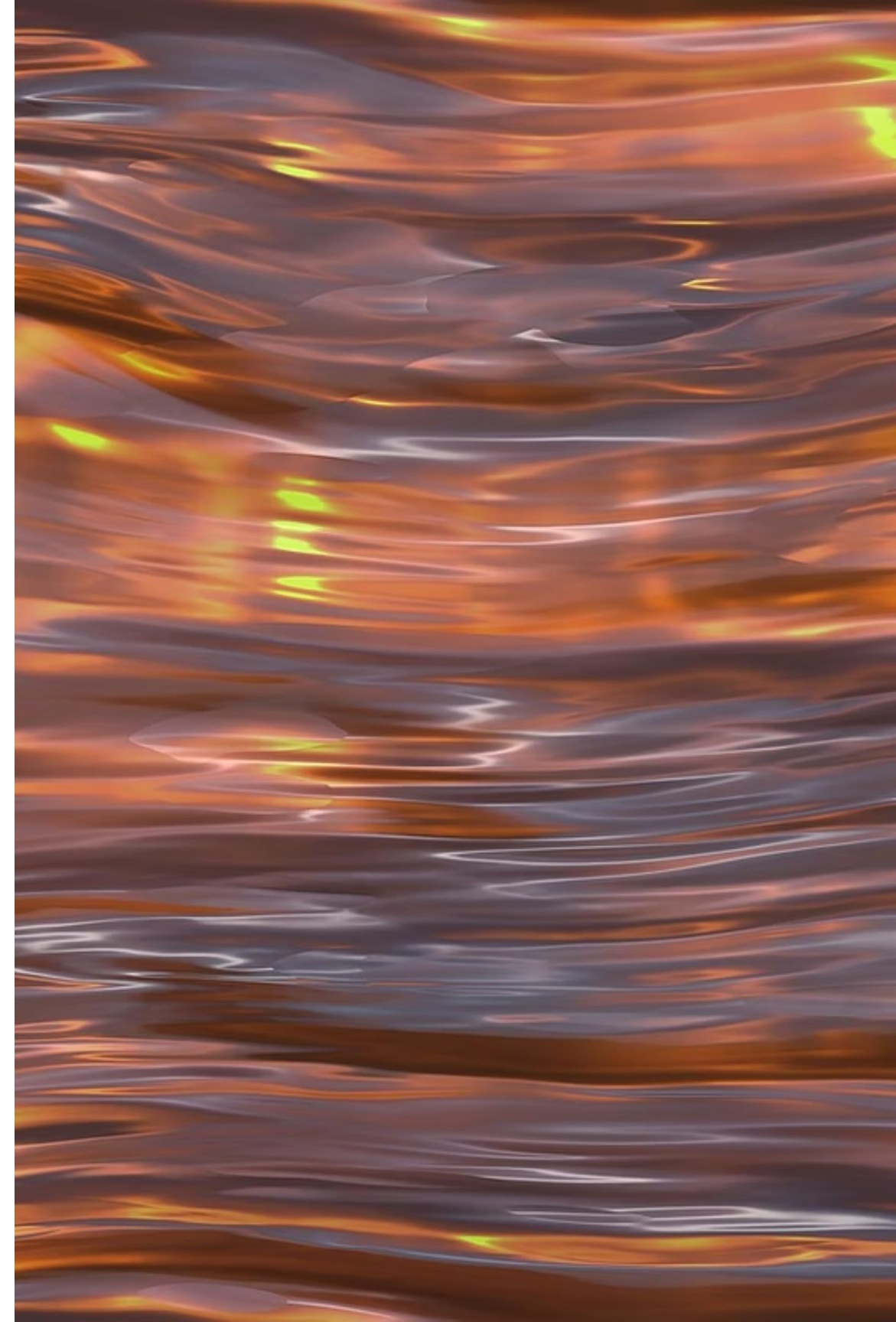
Regelmäßige Wartung? Sicherungsmaßnahmen (z.B. Auffangwanne)?



Umwelthaftpflichtrisiko

Das Sandoz Unglück

Vor einem Vierteljahrhundert war der Rhein plötzlich blutrot. Am 1. November 1986 war in einer Lagerhalle des Schweizer Chemieunternehmens Sandoz in Basel ein Großfeuer ausgebrochen - hochgiftiges, rot gefärbtes Löschwasser floss in den Rhein.



Umwelthaftpflicht-Basisversicherung

Das Sandoz Unglück

Die Brisanz des Themas war groß. Nach dem Unglück wurden Haftungsvorschriften verschärft.

Als Reaktion zur Risikobegrenzung wurde das UHV Bausteinmodell aufgelegt.

Die alten WHG Deckungen hatten ausgedient!

Mehr als 20 Tonnen Gift flossen mit dem Löschwasser ungehindert in den Rhein.
Und damit in den Fluss, der rund 20 Millionen Menschen in Deutschland mit Trinkwasser versorgt.



Umwelthaftpflichtrisiko

Das Umweltrisiko

Große Reichweite

- Radioaktivität von Fukushima kann weit entfernt im Meer gemessen werden.

Vielzahl Beteiligter

- 20 Millionen Betroffene am Rhein

Nachwirkung

- Radioaktivität aus dem Tschernobyl Unglück kann heute noch gemessen werden.

Irreparable Schäden

- Durch Umweltkatastrophen entstandene Schäden können irreparabel sein.
- Beispiel: Abholzung in Irland führte zur Moorlandschaft

Spätschadenrisiko

- Folgen antiker Umweltkatastrophen wirken bis heute fort

Auslandsbeteiligung

- Die Wolke von Tschernobyl kam weit über Europa hinaus

Umwelthaftpflicht-Basisversicherung Umwelthaftungsgesetz (UHG)

Verschuldensunabhängige Haftung für eine Umwelteinwirkung durch einen Anlagenbetreiber.

Die **Ursachenvermutung** genügt für die Haftung für Personen- und Sachschäden.

- Bodenpfad
- Luftpfad
- Wasserpfad



Umwelthaftpflicht-Basisversicherung Haftung nach dem UHG

- Es handelt sich um eine UHG-Anlage (Anlage zum UHG!)
- von der Anlage geht eine Umwelteinwirkung aus
(Erschütterung, Wärme, Abgas, Abwasser)
- die Umwelteinwirkung führt über einen der Umweltpfade zu einem Personen-, Sach- oder Vermögensschaden

Ein Umweltschaden liegt vor, wenn eine Umwelteinwirkung durch einen Umweltpfad zum Schaden führt!

Die Umweltpfade: LUFT, WASSER, BODEN!

- Die Haftung für Anlagen gemäß UHG ist eine Haftung ohne Verschulden des Betriebsinhabers.
- Der Anspruchsteller genießt Beweiserleichterungen = vermutetes Verschulden.



Umweltrecht Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Verschuldensunabhängige Haftung für die nachteilige Veränderung der Qualität eines Gewässers.

- Einleiten
- Einbringen
- Einwirken
- Der Betreiber einer WHG Anlage haftet für den Anlagenbetrieb.



Umweltrecht

§ 906 BGB

Verschuldensunabhängige Haftung für eine nachteilige Einwirkung auf ein Nachbargrundstück

- Grundsätzlich kann die Unterlassung für die Zukunft verlangt werden
- wenn eine genehmigte Anlage geduldet werden muss und die Einwirkung technisch nicht verhindert werden kann, dann erfolgt Schadensersatz in Geld.
- Schadensersatz außerdem für eingetretene Schäden im Störfall.



Umwelthaftpflicht-Basisversicherung

Deckung im Abschnitt 2 AVB BHV

In den allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung findet sich in den allgemeinen Ausschlüssen eine **Nullstellung für Umweltschäden** - A 1.7.25 AVB BHV- weshalb diese separat versichert werden müssen.

Abschnitt 2: Versichert sind **gesetzliche Haftpflichtansprüche privatrechtlichen Inhalts** wegen Personen- und Sachschäden und bestimmte Vermögensschäden, die durch eine Umwelteinwirkung entstanden sind.

Die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung und die Umweltschadens-Basisversicherung sind nun als Schäden durch einen **Umweltpfad** automatisch mitversichert (Abschnitt 2 AVB BHV).



Umwelthaftpflicht-Basisversicherung

Versichert sind Personen- und Sachschäden und Vermögensschäden, die im Zusammenhang mit häufig durch Umwelteinwirkung betroffenen Rechtsgütern entstehen (Aneignungsrecht, wasserrechtliche Befugnisse).

In der Umwelthaftpflicht-Basisversicherung werden nur einfache Risiken und Tätigkeiten mitversichert.

Das bedeutet:

Anlagen und Einrichtungen, aber auch Tätigkeiten sind nur versichert, wenn sie nicht unter einen Ausschlusstatbestand fallen

das Umweltregressrisiko durch Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage von Umwelteinrichtungen, wenn der Versicherungsnehmer nicht Inhaber der Anlage ist.

Die Lagerung gewässerschädlicher Stoffe ist nur bis 500 l je Einzelgebinde und nur bis zu einer Gesamtmenge von 5000 l versichert.

Fett-, Benzin- und Ölabscheider sind versichert!

Umwelthaftpflicht-Basisversicherung

Keine Mitversicherung für diese Risiken

- Anlagen zur Verarbeitung, Lagerung, Beförderung gewässerschädlicher Stoffe, sogenannte WHG Anlagen
- Anlagen gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen)
- Anlagen, die Genehmigungs- oder Anzeigepflichtig nach Umweltnormen sind (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen)
- Abwasseranlagen gemäß § 89 I WHG (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko)
- Anlagen gemäß Anhang 2 des UHG (pflichtversicherte UHG Anlagen)

UHV-Bausteinmodell für alle nicht in der Basisdeckung Risiken als separate UHV!

 Hier gilt das **Deklarationsprinzip!**

Das bedeutet, dass jede zu versichernde Anlage im Versicherungsschein genannt und aufgeführt sein muss.

Vor Eintritt Versicherungsfall und Ausschlüsse

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden bei einer Betriebsstörung, während der ein Umweltschaden droht, übernommen.

 **Aber:** Absprache mit Versicherer oder behördliche Anordnung nötig, sonst werden **nur** die nachweislich nötigen Kosten übernommen.

Umweltspezifische Ausschlüsse:

Normalbetriebsschaden,

Kleckerschäden,

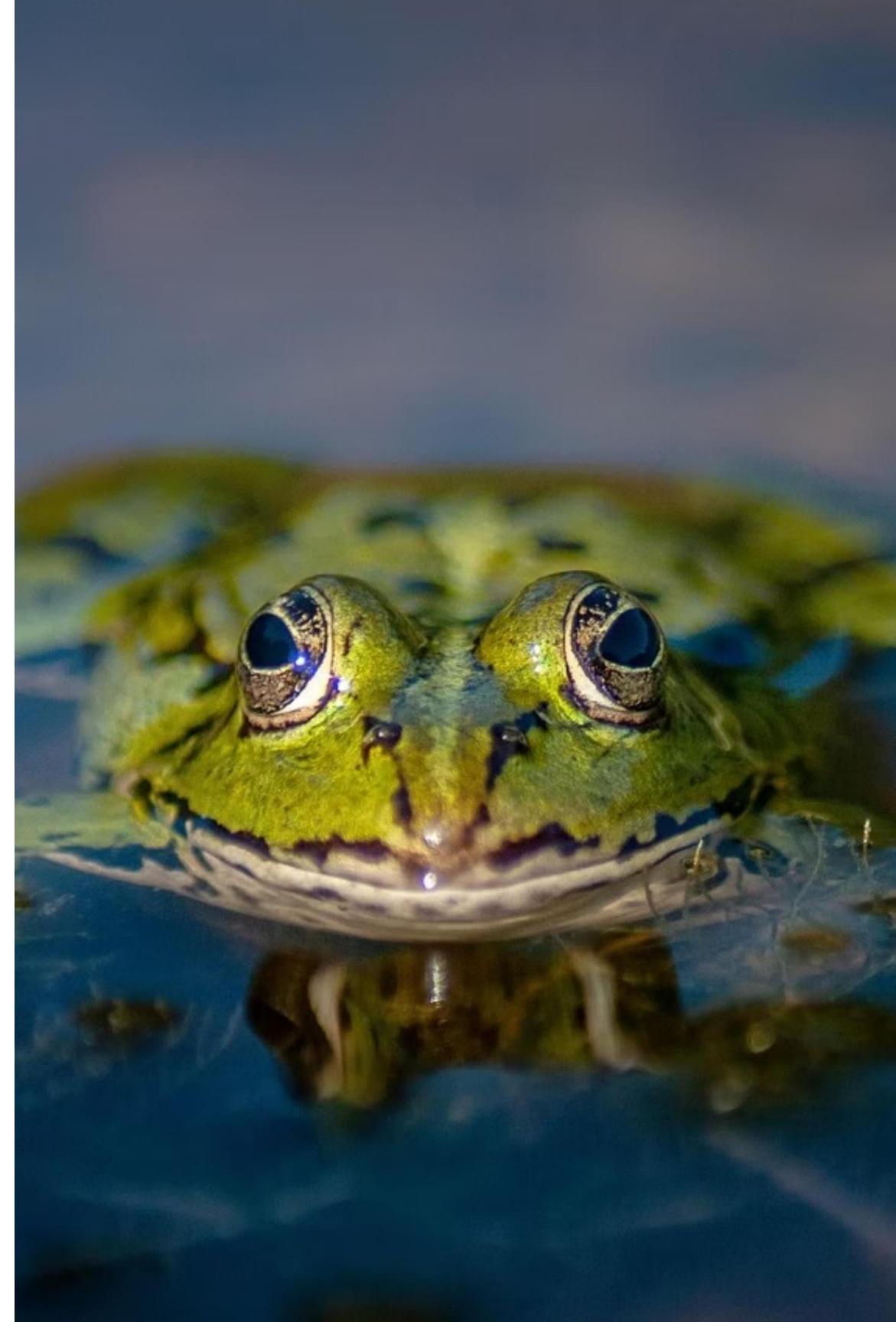
Nichtbeachtung behördlicher
Anordnungen.

Umweltschaden-Basisversicherung

Umweltschadengesetz (USchadG)

Kosten einer öffentlich-rechtlichen Sanierung von Schäden einer besonders geschützten Art bzw. an der Biodiversität

- **Verschuldensunabhängige** Haftung von Anlagenbetreibern.
- **Verschuldensabhängige** Haftung aller sonstigen Berufstätigen.



Umweltschaden-Basisversicherung

Die Umweltschaden-Basisversicherung stellt Deckungsschutz für die öffentlich-rechtliche Sanierungspflicht auf der Basis des USchG und des BundesBodenSchutzgesetzes zur Verfügung.

Eingeschlossen sind in der Basisversicherung Schäden an den durch das USchG geschützten Rechtsgütern:

Flora



Fauna



Habitat



FFH Schutzgebiete



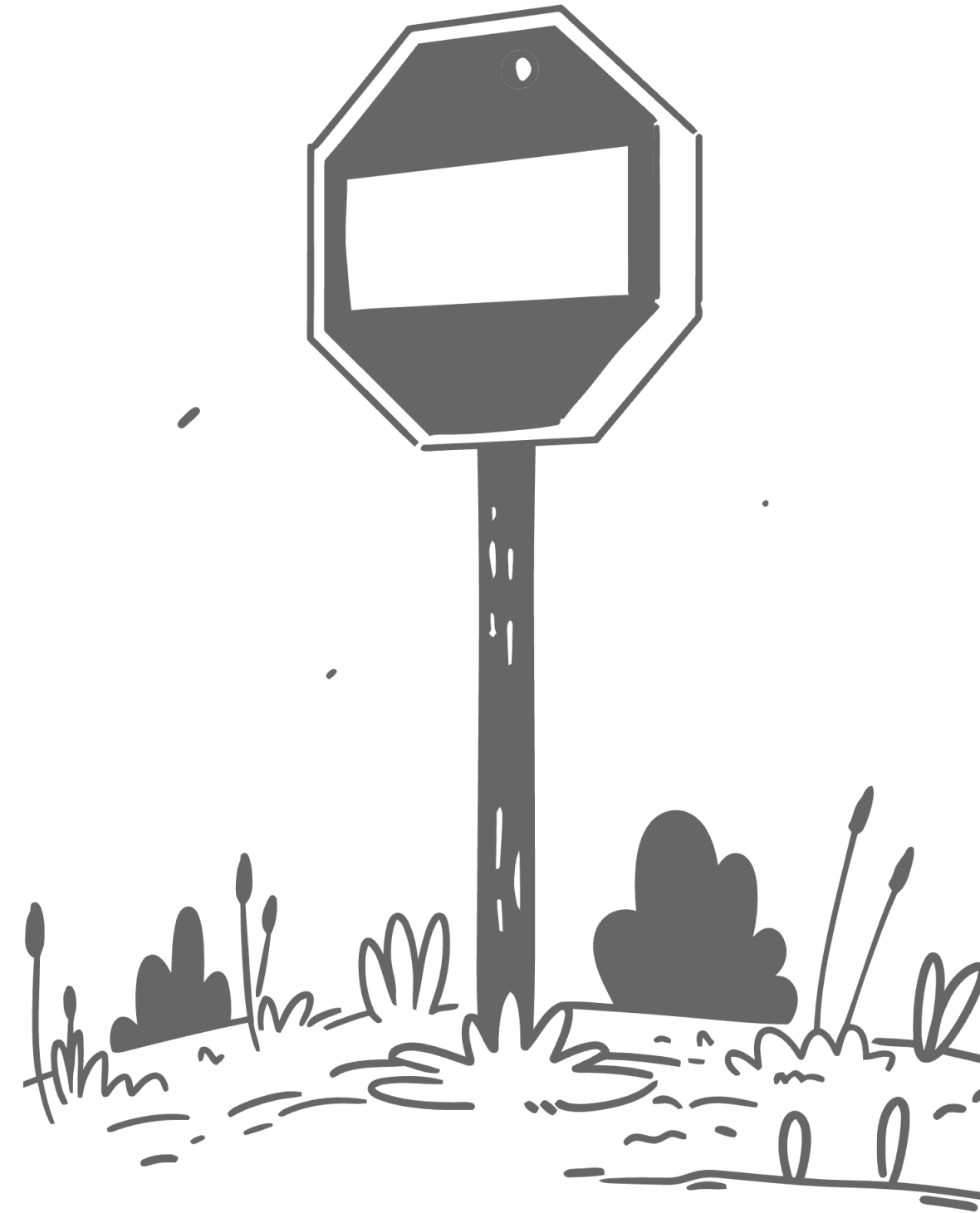
Geschützt ist die Biodiversität.

Umweltschaden-Basisversicherung

Ausschlüsse

Auch gelten die **umweltspezifischen Ausschlüsse**:

- Normalbetriebsschaden
- Kleckerschäden
- Nichtbeachtung behördlicher Anordnungen.



Umweltschaden-Basisversicherung



Umweltschaden- Basisversicherung

Grunddeckung USchG/ BBodenSchG

Fremde Böden

Fremde Gewässer (ohne
Grundwasser)

Biodiversität auf fremden
Grundstücken



Zusatzbaustein 1

Zusatzbaustein für Eigenschäden

Biodiversität auf eigenem Grundstück

+ eigene Böden (bei Gefahr für
Gesundheit)

+ eigene Gewässer + Grundwasser



Zusatzbaustein 2

Eigene Böden, BBodenSchG

Eigene Böden



Landwirte

Marktüblich ist erweiterte
Basisdeckung

Zusatzbaustein 1 sollte obligatorisch
dabei sein

Umweltschaden-Basisversicherung Zusammenfassung

1

Die Umwelt-Basisversicherungen bieten ausreichenden Versicherungsschutz gegen Ansprüche aus Umweltschäden, wenn bestimmte Betriebsgrößen nicht überschritten und keine besonders gefährlichen Umwelteinrichtungen vorhanden sind.

2

Bei großen Anlagen und Anlagen, die unter die Gefährdungshaftungstatbestände des UHG fallen muss eine separate Umwelthaftpflichtversicherung angeboten werden.

3

Die Grunddeckung der Umweltschadenversicherung wird vielen Berufsgruppen ausreichen. Landwirte und Betriebe, die verschuldensunabhängig haften, sollten den Zusatzbaustein 1 vereinbaren.



Übung

Umwelthaftpflicht Übungsaufgabe 3

a) Für welche Kundengruppe ist die Umweltbasisversicherung ausreichend?

- ❏ Bei der Neuordnung der Betriebshaftpflichtversicherung zeigt sich der Geschäftsführer der Firma sehr interessiert an einem umfassenden Versicherungsschutz, insbesondere zum Umweltschutz. In allen Medien ist er mehr und mehr darauf aufmerksam geworden, dass eventuell auch sein Unternehmen von Umweltrisiken bedroht sein könnte.



Übung

Umwelthaftungspflicht Übungsaufgabe 3

☐ b) In einer Fachzeitschrift hat er die Auswirkungen von Umweltrisiken mit Erschrecken wahrgenommen. Er mochte deshalb einiges wissen:

1. Erklären Sie dem Geschäftsführer aus welchem Grund die Umwelthaftung jetzt besonders versichert werden muss,
2. Stellen Sie ihm dar, wie hoch der Umfang der Entschädigung ist.

c) Erläutern Sie an drei konkreten Beispielen die Schadenersatzansprüche nach dem Umwelthaftungsgesetz.

Zeitvorgabe: 30 Minuten

Betriebshaftpflicht



Umwelthaftpflicht, -schaden



Produkthaftpflicht



Weitere Haftpflichtrisiken



Produkthaftpflichtversicherung

Gesetzliche Grundlage

§ 1 Satz 1 Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)

„Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet, dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.“

Das ProdHaftG sieht eine verschuldensunabhängige Herstellerhaftung vor, so dass der Versicherungsnehmer für Sach- und Personenschäden aus einem mangelhaften Produkt eine Haftung zunächst nicht vermeiden kann.

Produkthaftpflichtversicherung Schadenursachen

1. Konstruktions- und Entwicklungsfehler

Ursache liegt bereits vor Aufnahme der Produktion

2. Fabrikationsfehler

Schaden entsteht bei der Produktion bzw. durch mangelhafte Ausführung

3. Instruktionsfehler

mitgelieferte Gebrauchsanweisung ist fehler- oder lückenhaft

4. Produktbeobachtungsfehler

nach Inverkehrbringung: Keine aktive Beobachtung bzgl. nicht vorhersehbarer Mängel, keine Beseitigung festgestellter Mängel

Typische Ursachen für Haftpflichtansprüche aus fehler- oder mangelhaften Produkten

Deckungsumfang

A3-1.1 AVB BHV

Im Rahmen der AVB BHV besteht Versicherungsschutz für Ansprüche wegen Schäden durch selbst

hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse

erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen.

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für solche Schäden, welche im Umfang der „Erweiterten Produkthaftpflichtbedingungen“ gesondert versichert werden können.

Der standardmäßige Versicherungsschutz der AVB BHV ist für solche Unternehmen ausreichend, deren Erzeugnisse als Endprodukte weiterverkauft werden.

Grenzen der Produkthaftungspflicht

Ausschlüsse und Begrenzungen in den AVB

A3-3.2 Ausschlüsse trotz gesetzlicher Haftung

- Vertragserfüllung
- Nachbesserungsbegleitschäden
- Nutzungsausfall
- Vergebliche Aufwendungen
- Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung
- Ersatzleistungen an Stelle der Erfüllung

A3-5 Begrenzung der Leistungen

- Begrenzung auf die vereinbarte Versicherungssumme je Versicherungsfall
- Jahresmaximierung der Versicherungssumme
- Serienschaden
- Selbstbeteiligung bei Entschädigungsleistung
- Anrechnung von Kosten auf die Versicherungssumme
- Prozesskosten bei ausgeschöpfter Versicherungssumme
- Ausgeschöpfte Versicherungssumme durch Rentenzahlungen
- Scheitern der Erledigung des Haftpflichtfalls am Verhalten des VN

Grenzen der Produkthaftungspflicht

Ausschlüsse und Begrenzungen in den AVB

A3-8

Allgemeine Ausschlüsse

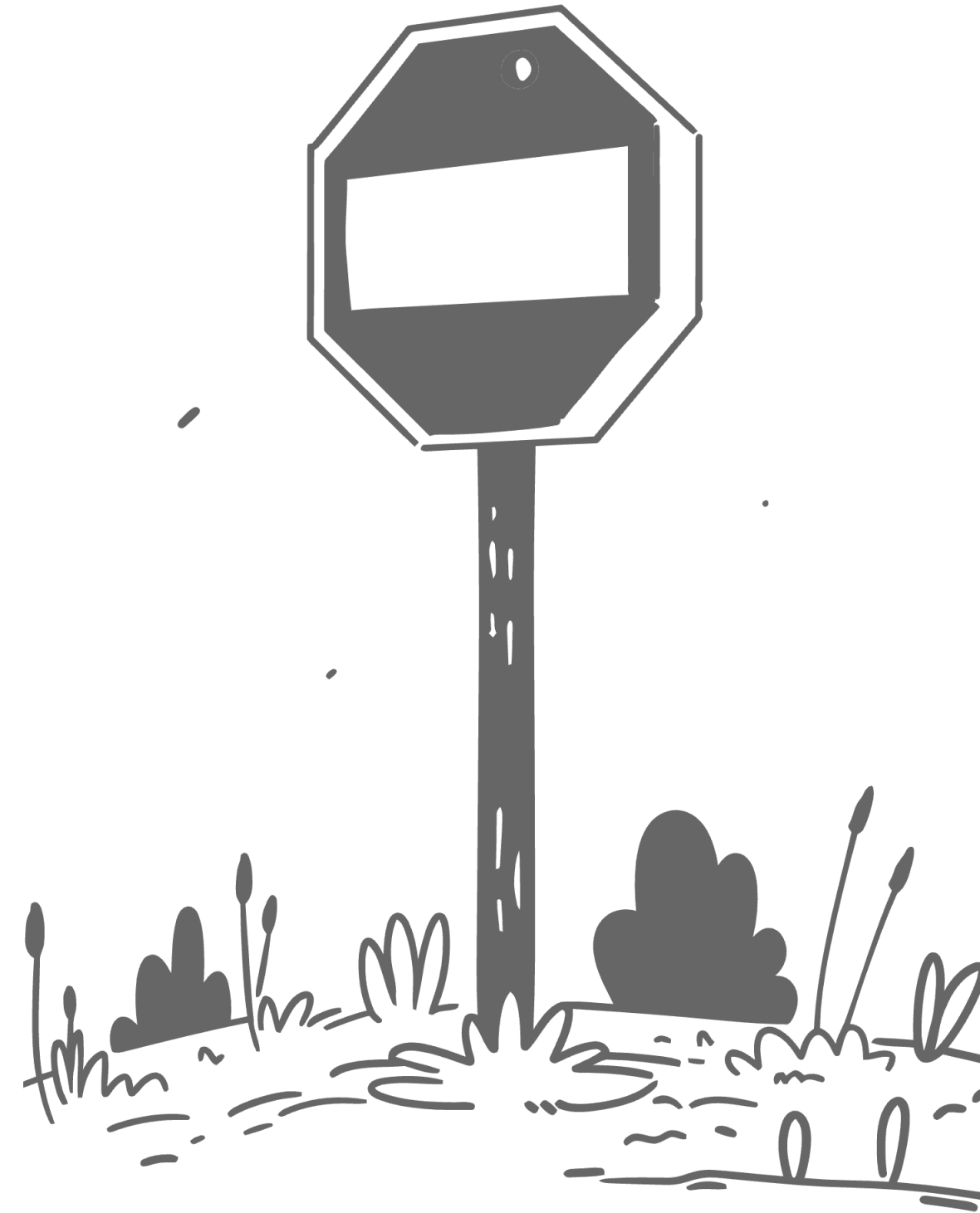
...

Sonstige Ausschlüsse

Grenzen der Produkthaftungspflicht

Allgemeine Ausschlüsse (Ziffer A3-8 – AVB BHV)

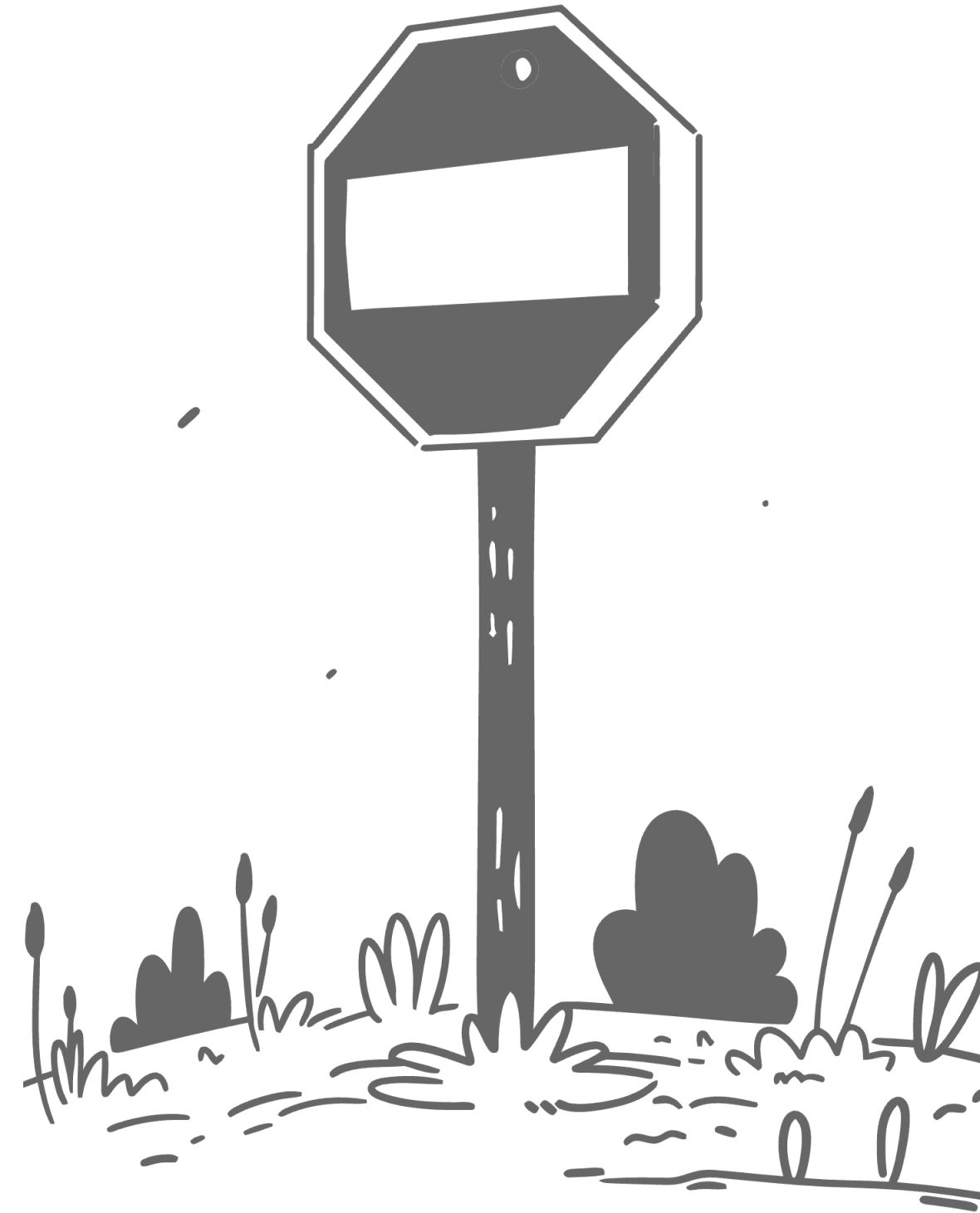
- Vorsatz
- Kenntnis der Mangelhaftigkeit
- Ansprüche Versicherter untereinander
- Schäden bei Angehörigen, gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern
- Schäden an selbst hergestellten oder gelieferten Sachen
- Asbest
- Gentechnik
- Rechtsmängel
- Anfeindung, Schikane, Belästigung, Diskriminierung
- Abwässer, Senkung, Erdbeben, Überschwemmung
- Bergschäden, Schäden beim Bergbaubetrieb
- Übertragung von Krankheiten
- Kraftfahrzeuge und Anhänger



Grenzen der Produkthaftungspflicht

Allgemeine Ausschlüsse (Ziffer A3-8 – AVB BHV)

- Luft- und Raumfahrzeuge, Flughäfen
- Wasserfahrzeuge
- Eisenbahnen
- Krieg, innere Unruhen, höhere Gewalt
- Entschädigungen mit Strafcharakter
- Regressansprüche nach französischem Recht („Garantie décennale“)
- Arzneimittel
- Sprengstoffe, Feuerwerke
- Brennbare und explosive Stoffe
- Abbruch- und Einreißarbeiten
- Ansprüche nach Umweltschadensgesetz
- Schäden aus Datenaustausch
- Erprobungsklausel



Produkthaftungspflicht vs. Erweiterte Produkthaftungspflicht

Ziffer A3-7

Produkthaftungspflicht

Versicherungsschutz für Schäden durch Produkte/Erzeugnisse, die nicht in einem weiteren Produktionsschritt weiter be- oder verarbeitet werden, also für Endprodukte.

Erweiterte Produkthaftungspflicht (EPH)

Versicherungsschutz bei der Herstellung von Halbfertigprodukten, die nicht an einen Endkunden geliefert werden, sondern an einen weiteren Hersteller welcher das Produkt weiterverarbeitet.

Die EPH bietet Versicherungsschutz für Ansprüche wegen Schäden durch

- Erzeugnisse des VN selbst
- Produkte Dritter, die Erzeugnisse des VN enthalten.

Einschluss enumerativ genannter Vermögensschäden EPH Ziffer

A3-7.1 ff



Verbindungs-,
Vermischungs- und
Verarbeitungsschäden

- Ziffer A3-7.1 AVB BHV



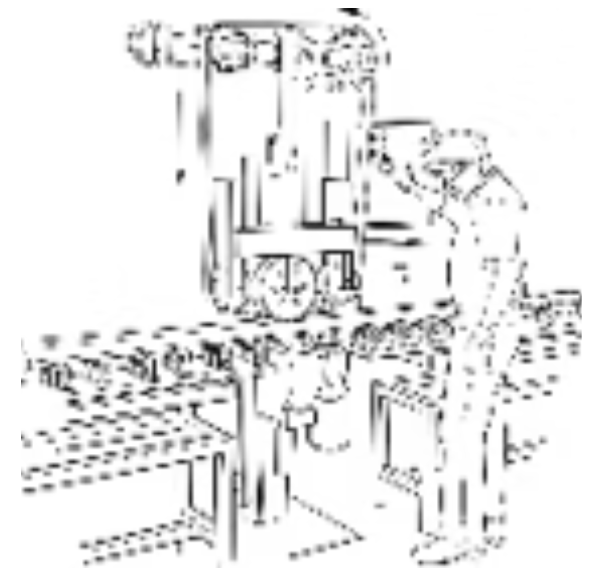
Weiterver- und -
bearbeitungsschäden

- Ziffer A3-7.2 AVB BHV



Aus- und Einbaukosten

- Ziffer A3-7.3 AVB BHV



Schäden durch
mangelhafte
Maschinen.

- Ziffer A3-7.4 AVB BHV

Erweiterte Produkthaftungspflichtbedingungen

Besondere Ausschlüsse (Ziffer A3-7.7 AVB BHV)

Folgeschäden

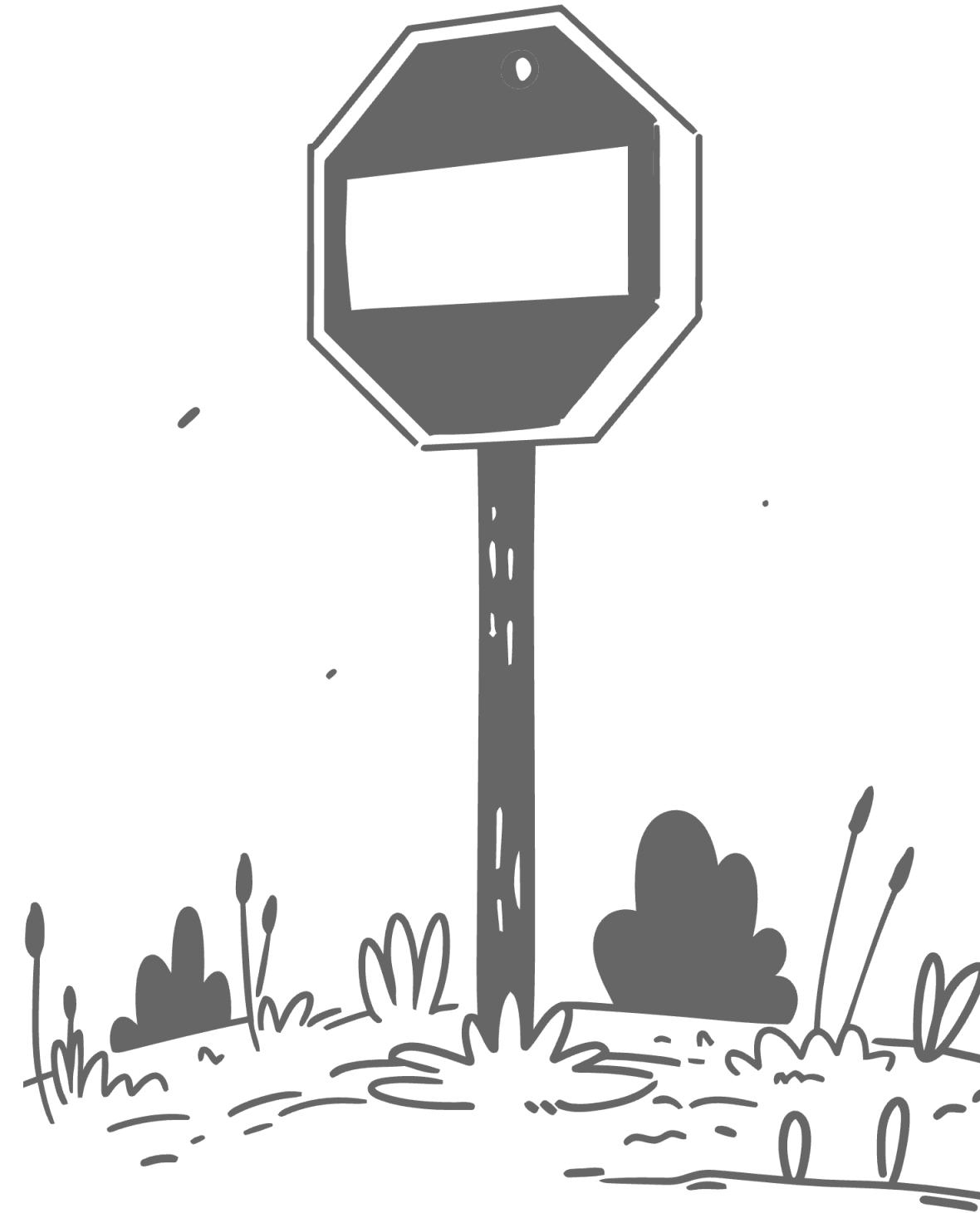
- z.B. Betriebsunterbrechung oder Produktionsausfall

Verbundene Unternehmen

- Kein Versicherungsschutz für interne Lieferketten

Rückrufkostenausschluss

- Beseitigungs- oder Vernichtungskosten im Zusammenhang mit einem Rückruf





Übung

(Erweiterte) Produkthaftung Übungsaufgabe 4

Die Metzgerei Müller spricht Sie auf Medienberichte an, nach denen Erzeugnisse eines Wettbewerbers bei Verbrauchern zu Vergiftungen geführt hätten. Herr Müller fragt, ob er für einen solchen Fall Versicherungsschutz hätte. Er ist sicher, dass in seinem Betrieb hygienisch einwandfrei gearbeitet werde. Er habe aber keine Möglichkeit, Schadstoff- oder Keimbelastungen in den von verschiedenen Lieferanten bezogenen Zutaten zu erkennen. Die zur Rede stehenden Wurstwaren werden ausschließlich an Verbraucher verkauft.

- ❏ 1. Stellen Sie anhand der Haftungsgrundlage dar, ob und warum für den angesprochenen Fall einer Lebensmittelvergiftung von Verbrauchern infolge kontaminierter Zulieferprodukte Haftpflichtansprüche gegen die Metzgerei Müller in Betracht kommen.

Zeitvorgabe: 25 Minuten



Übung

(Erweiterte) Produkthaftungspflicht Übungsaufgabe 4

Die Metzgerei Müller spricht Sie auf Medienberichte an, nach denen Erzeugnisse eines Wettbewerbers bei Verbrauchern zu Vergiftungen geführt hätten. Herr Müller fragt, ob er für einen solchen Fall Versicherungsschutz hätte. Er ist sicher, dass in seinem Betrieb hygienisch einwandfrei gearbeitet werde. Er habe aber keine Möglichkeit, Schadstoff- oder Keimbelastungen in den von verschiedenen Lieferanten bezogenen Zutaten zu erkennen. Die zur Rede stehenden Wurstwaren werden ausschließlich an Verbraucher verkauft.

- ❏ 1. Erläutern Sie, inwieweit eine Betriebshaftpflichtversicherung ohne Einschluss einer erweiterten Produkthaftungspflicht für die unter a) von Ihnen dargestellten Ansprüche Versicherungsschutz bietet.
- 2. Begründen Sie Herrn Müller, inwieweit der Einschluss einer erweiterten Produkthaftungspflicht anzuraten wäre.

Zeitvorgabe: 25 Minuten

Rückrufkostenversicherung

Definition & Versicherungsschutz AVB BHV

Definition Rückrufschaden:

Gesetzlich geschuldeter Aufwand, um auf anderem Wege **nicht** abwendbare Risiken erheblicher Personenschäden zu vermeiden.

Rückruf ist die **auf gesetzlicher Verpflichtung beruhende** Aufforderung

- des Versicherungsnehmers,
- zuständiger Behörden oder
- sonstiger Dritter

an Endverbraucher, Endverbraucher beliefernde Händler, Vertrags- oder sonstige Werkstätten, die Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die angegebenen Mängel prüfen und die ggf. festgestellten Mängel beheben oder andere namentlich benannte Maßnahmen durchführen zu lassen.

 Ansprüche wegen **Kosten im Zusammenhang mit einem Produktrückruf** sind vom Versicherungsschutz der Produkthaftpflicht **ausgeschlossen** (Ziffer A3-7.7.3 AVB BHV).

Rückrufkostenversicherung

Versicherungsgegenstand

Versichert sind Vermögensschäden die dadurch entstehen, dass

aufgrund festgestellter oder nach objektiven Tatsachen,
insbesondere ausreichenden Stichprobenbefundes
vermuteter Mängel von Erzeugnissen oder

aufgrund behördlicher Anordnung

zur Vermeidung von Personenschäden ein Rückruf durchgeführt wurde und der Versicherungsnehmer hierfür in Anspruch genommen wird.

-  Bei den betroffenen Erzeugnissen kann es sich sowohl um vom VN hergestellte Produkte handeln, als auch um Produkte Dritter, die Erzeugnisse des VN enthalten.

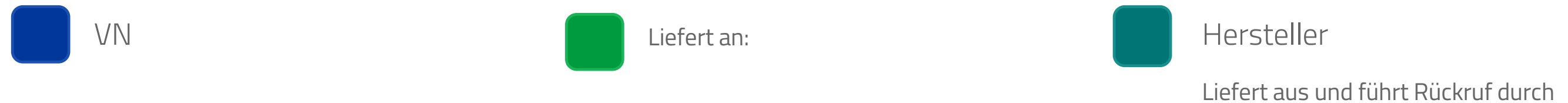
Rückrufkostenversicherung

Definition & Versicherungsschutz AVB BHV

Eigenrückruf



Fremdrückruf



Regress Rückrufkosten

i In beiden Fällen sind die Kosten des Rückrufs vom Versicherungsschutz umfasst.

Rückrufkostenversicherung

Versicherte Kosten

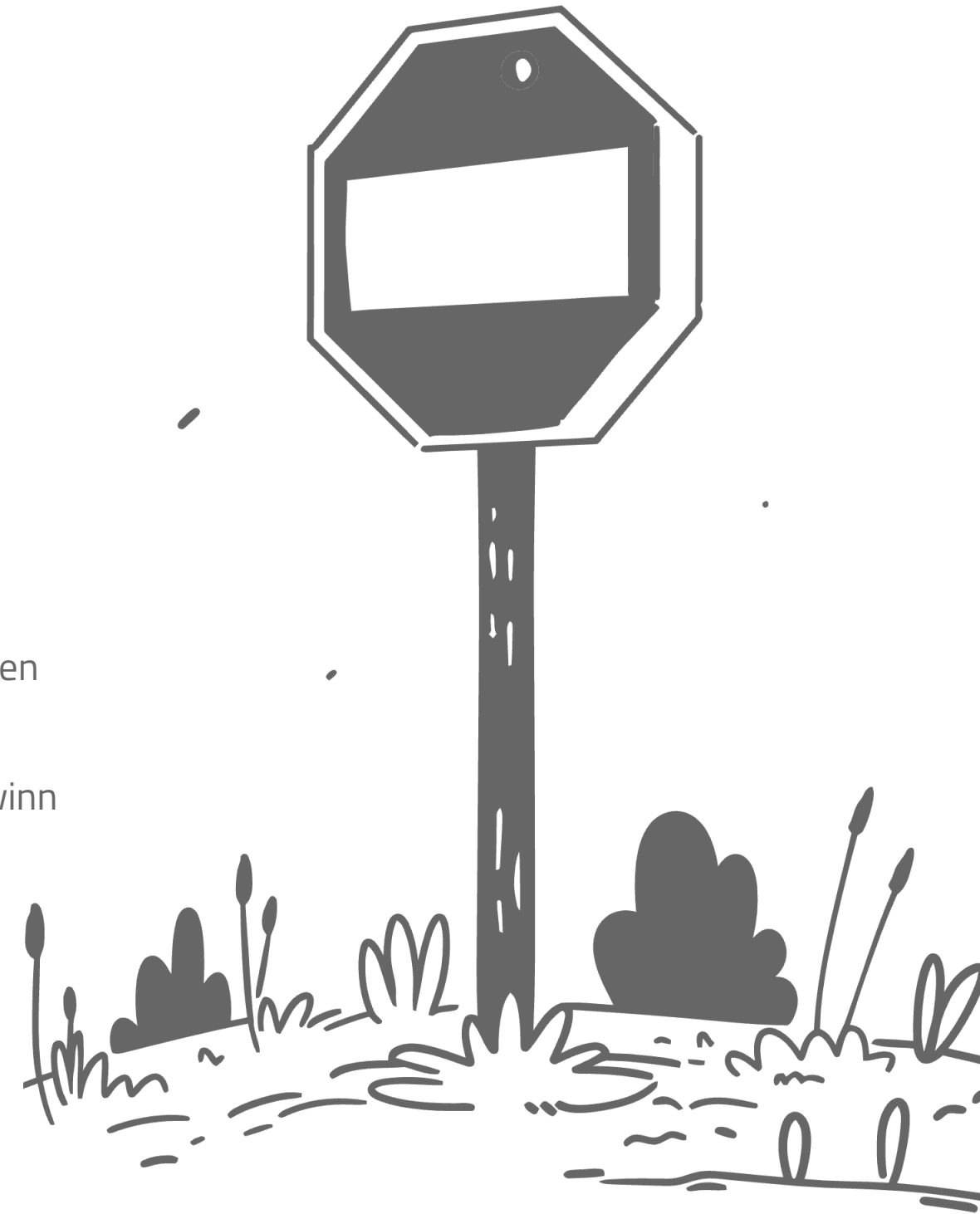
- Benachrichtigung der Endverbraucher, Händler, Werkstätten, Medien
- Vorsortieren der vom Rückruf betroffenen Erzeugnisse
- Transport der Erzeugnisse zum Versicherungsnehmer oder zu autorisierten Stellen
- Überprüfung der vom Rückruf betroffenen Erzeugnisse
- Zwischenlagerung der vom Rückruf betroffenen Erzeugnisse bis zu 3 Monate

- Austausch mangelhafter Erzeugnisse oder Einzelteile, jedoch keine Nach- oder Neulieferung
- Reparatur mangelhafter Erzeugnisse
- Transport nach- oder neugelieferter mangelfreier Erzeugnisse
- Beseitigung bzw. Vernichtung der Erzeugnisse
- Ablauf- und Erfolgskontrolle

Rückrufkostenversicherung

Ausschlüsse

- Kosten durch noch nicht an Endverbraucher oder Händler ausgelieferte Erzeugnisse
- Kosten durch nicht nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise ausreichend erprobten Erzeugnisse
- Bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von Anweisungen des Auftraggebers
- Rückrufe infolge von Produkterpressung
- Ansprüche aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haftungserweiterungen
- Nach- oder Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse
- Folgeschäden, z.B. Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall oder entgangener Gewinn
- Entschädigungen mit Strafcharakter
- Asbest, Strahlen, GVO



Musterbetrieb Maschinenbau Produkt- und Rückrufrisiko

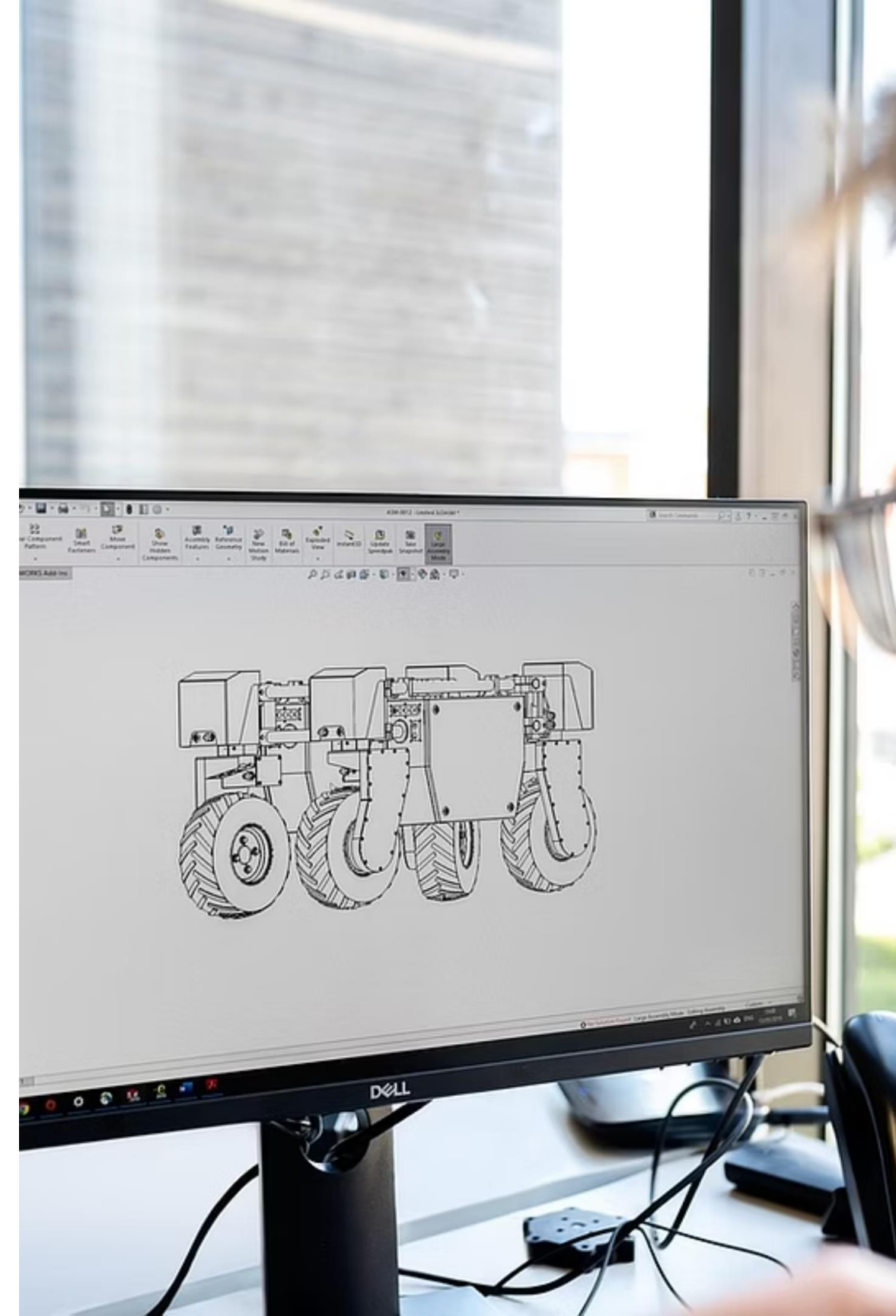
Herstellung?

Wer haftet für ein fehlerhaftes Produkt?

Wie können Vermögensschäden abgedeckt werden?

Zusammenfassende Fragen

- Wofür haftet der Hersteller?
- Was wird durch die erweiterte Produkthaftungspflicht abgedeckt?



Betriebshaftpflicht



Umwelthaftpflicht, -schaden



Produkthaftpflicht



Weitere Haftpflichtrisiken



Vermögensschaden- und Berufshaftpflicht

Einführung

Versicherungsschutz bei der **Beratung von Kunden oder Anbieten von Dienstleistungen.**

Risiken:

- Kunde klagt, wenn er mit der Leistung unzufrieden ist
- Verlust vertraulicher Kundendaten
- Unbeabsichtigte Fehler bei der Ausführung
- Unpassende Trainingsinhalte (z.B. bei Seminaren)

Berufshaftpflicht unterstützt bei:

- Verteidigung der Rechte des VN
- Korrektur der Fehler.

Vertragsgegenstand Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Ziffer 1 AVB ♦ Versicherungsschutz

"Der Versicherungsnehmer hat Versicherungsschutz für den Fall, dass er wegen eines bei der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit begangenen Verstoßes von einem anderen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen für einen **Vermögensschaden** verantwortlich gemacht wird. Die gilt auch für Verstöße von Personen, für die er einzutreten hat."

Ziffer 2.1 AVB ♦ Definition

"Versichert sind Vermögensschäden. Dies sind Schäden, die weder Personen- noch Sachschäden sind, noch sich aus solchen Schäden herleiten."

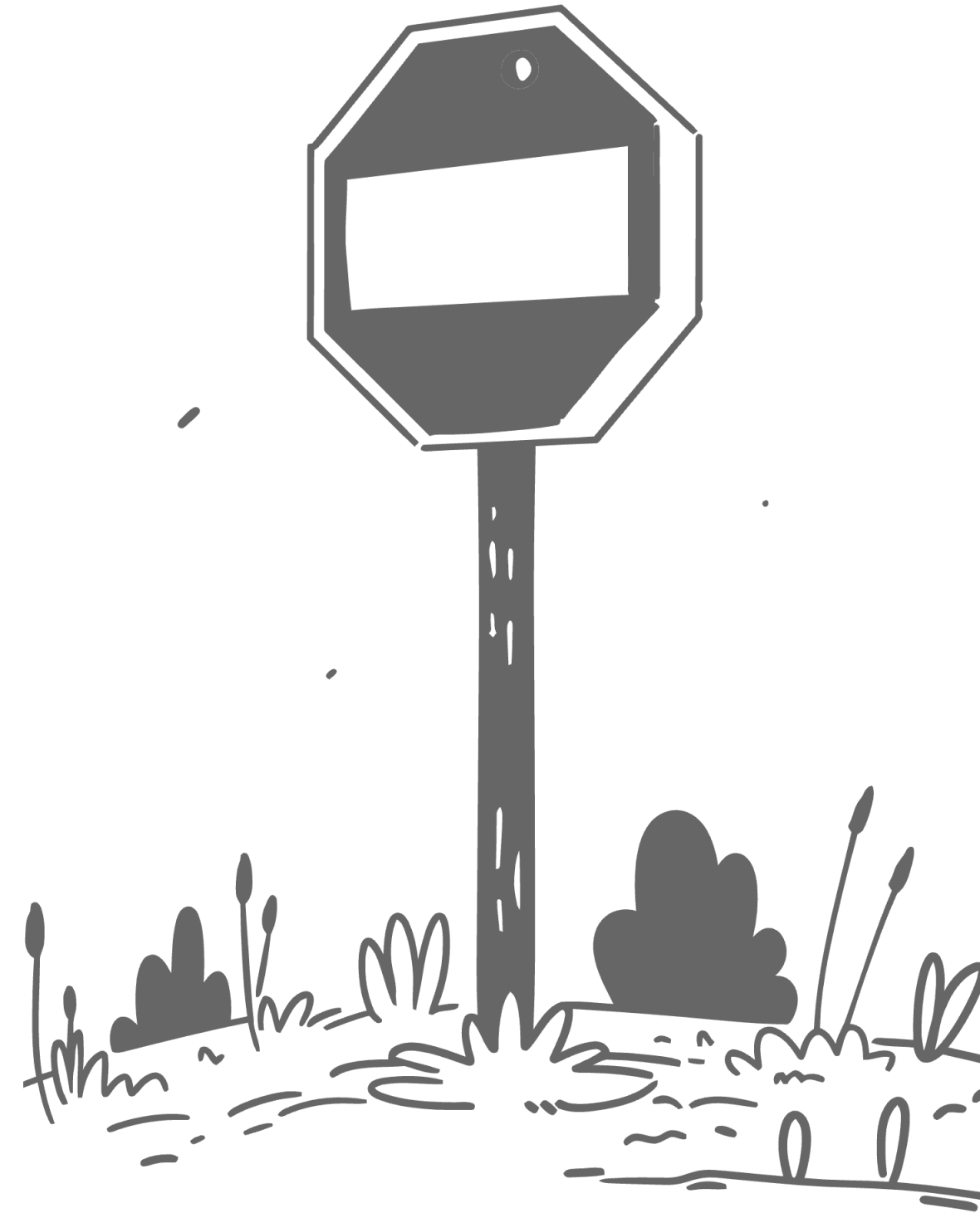
Vermögensschaden-Haftpflicht

Ausschlüsse

Ziffer 2.1 AVB

- Wissentliches Abweichen von Gesetz (Abwehrschutz wenn strittig)
- Ansprüche von Mitinhabern
- Ansprüche von Tochtergesellschaften

Weitere risikobezogene Ausschlüsse ergeben sich aus den Besonderen Vereinbarungen und Risikobeschreibungen (nicht Teil des Proximus).



Abgrenzung Betriebshaftpflicht / Vermögensschaden-Haftpflicht

Betriebshaftpflicht

- Deckung für Personen- und Sachschäden und daraus folgenden (sog. „unechte“) Vermögensschäden
- Deckung für reine Vermögensschäden nur für bestimmte Risiken
- zahlreiche Ausschlüsse (z.B. bei Beratung, Empfehlung, Vermittlung)

Beispiele versicherter Risiken

Bauwirtschaft, Produzierendes Gewerbe, Industrie,
Handelsbetriebe, Bürobetriebe (Personen-/Sach-Schäden)

Vermögensschadenhaftpflicht

- Versicherungsschutz für Schäden, die weder Personen- noch Sachschäden sind, noch sich aus solchen herleiten.

Beispiele versicherter Risiken

- Rechtsberatende Berufe
- Sonstige beratende Berufe
- Agenturen (z.B. Werbung, PR, Event)
- Versicherungsvermittler
- Vereine/Verbände

Gesetzliche und vertragliche Grundlagen der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Besondere Bedingungen inkl. Risikobeschreibung	ggf. Besondere Bedingungen, z.B. für Partnerschaftsgesellschaften	
Allgemeine Bedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB)	Allgemeine Bedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden von Rechtsanwälten (AVB-R)	Allgemeine Bedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden von Steuerberatern (AVB-S)
Versicherungsvertragsgesetz (VVG)		

Pflichtversicherungen I

Berufsbild	Mindestversicherungssumme	Rechtsgrundlage
Rechtsanwalt (Einzelanwalt)	250.000 EUR4-fach je Versicherungsjahr	§ 51 IV BRAO
Steuerberater	250.000 EUR4-fach je Versicherungsjahr	§ 67 I StBerG
Wirtschaftsprüfer	1.000.000 EURunbegrenzt je Versicherungsjahr	§ 54 I WPO i.V.m. § 323 II 1 HGB
Inkassobüro / Rentenberater (RDG)	250.000 EUR4-fach je Versicherungsjahr	§ 12 I 3 RDG
Zwangsverwalter	500.000 EUR2-fach je Versicherungsjahr	§ 1 IV ZwVwV



Pflichtversicherungen II

Berufsbild	Mindestversicherungssumme	Rechtsgrundlage
Wohnimmobilienverwalter nach § 34c GewO	500.000 EUR 2-fach je Versicherungsjahr	§ 15 MaBV
Versicherungsvermittler nach § 34d GewO	1.276.000 EUR 1.919.000 EUR je Versicherungsjahr	§ 12 VersVermV
Versicherungsberater nach § 34e GewO	1.276.000 EUR 1.919.000 EUR je Versicherungsjahr	§ 12 VersVermV
Finanzanlagenvermittler nach § 34f I 1-3 GewO	1.276.000 EUR 1.919.000 EUR je Versicherungsjahr	§ 9 II FinVermV
Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h I GewO	1.276.000 EUR 1.919.000 EUR je Versicherungsjahr	§ 9 II FinVermV
Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i GewO	460.000 EUR 750.000 EUR je Versicherungsjahr	§ 10 II ImmVermV

Rechtsanwälte

Gesetzliche Grundlage

§ 51 Absatz 1 Satz 1 BRAO

„Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich aus seiner Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden abzuschließen und die Versicherung während der Dauer seiner Zulassung aufrechtzuerhalten.“

§ 51 BRAO stellt zudem Anforderungen an den Umfang der Versicherung:

Zulässige Ausschlüsse

Mindestversicherungssumme

Maximal zulässiger Selbstbehalt

Meldepflichten des Versicherers an die Rechtsanwaltskammer

Versichert und nicht versichert

Versichertes Risiko

Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines **bei Ausübung beruflicher Tätigkeit begangenen Verstoßes** aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird.

Dies gilt auch, wenn der **Verstoß von einer Person** begangen wurde, **für die er einzutreten hat**. (z.B. Rechtsanwaltsfachangestellte)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der **freiberuflich ausgeübten Tätigkeit als Rechtsanwalt**.

Grenzen der Deckung

- Schäden aus **Veruntreuung durch Personal oder Geschäftspartner**
- Ansprüche wegen **wissentlicher Pflichtverletzung**
Abwehrschutz bei strittigen Vorwürfen
- **Schäden aus einer kaufmännischen Tätigkeit** (lediglich limitierter Versicherungsschutz bei der Tätigkeit als Insolvenzverwalter).

Anforderung an Versicherungsvermittler zur Erteilung der Zulassung nach § 34d GewO

Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis durch die zuständige IHK (Auszüge):

Antragsteller besitzt erforderliche Zuverlässigkeit

Antragsteller lebt in geordneten Vermögensverhältnissen

Antragsteller kann den Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung erbringen

Nachweis über die zur Versicherungsvermittlung notwendige Sachkunde

Die Zulassung kann inhaltlich beschränkt und mit Auflagen verbunden werden.

Anforderungen an die Pflichtversicherung für Versicherungsvermittler nach § 12 VersVermV (Auszug)

- Versicherer ist im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassen
- Mindestversicherungssumme beträgt 1.276.000 Euro für jeden Versicherungsfall und 1.919.000 Euro für alle Versicherungsfälle eines Jahres
- Versicherungsvertrag muss Deckung für die sich aus der gewerblichen Tätigkeit im Anwendungsbereich dieser Verordnung ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden gewähren (inkl. Tätigkeit der Erfüllungsgehilfen)
- Versicherungsschutz muss für jede einzelne Pflichtverletzung bestehen
- Ausgeschlossen werden können Ansprüche wegen wissentlicher Pflichtverletzung – weitere Ausschlüsse sind nur insoweit zulässig, als sie marktüblich sind und dem Zweck der Berufshaftpflichtversicherung nicht zuwiderlaufen

D&O-Versicherung

Einführung

Bei der D&O-Versicherung, auch „Managerhaftpflicht“, handelt es sich um eine **Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung** für Organe (Vorstände, Geschäftsführer, Beiräte etc.) und leitende Angestellte.

Vertragspartner des Versicherers ist grundsätzlich die **Gesellschaft (VN)**.

Versicherte Personen sind **Organe und Leitende Angestellte**.
Diese werden grundsätzlich nicht Vertragspartner des Versicherers.

Den versicherten Personen steht Anspruch auf Versicherungsschutz zu, da es sich bei der D&O-Versicherung um eine **Versicherung zugunsten Dritter** handelt.

D&O-Versicherung

Haftungsrisiken für Manager

Innenverhältnis

- Mehrheitsgesellschafter
- Minderheitsgesellschafter
- Gesellschafterversammlung
- Beirat

Außenverhältnis

- Finanzamt
- Banken
- Gläubiger
- Behörden
- Wettbewerber
- Lieferanten
- Kunden
- Arbeitnehmer

D&O-Versicherung

Wichtigste Anspruchsgrundlagen

§ 93 Aktiengesetz

- Haftung der Vorstandsmitglieder
- Unbegrenzt mit gegenwärtigem und künftigem Privatvermögen
- Verjährung in 5 Jahren, bei Börsennotierung in 10 Jahren

§ 116 Aktiengesetz

- Haftung der Aufsichtsratsmitglieder
- § 93 Aktiengesetz gilt analog

§ 43 GmbH-Gesetz

- Haftung der Geschäftsführer
- Verjährung in 5 Jahren

§ 31a BGB

- Haftung von Vereinsvorständen
- Ehrenamtliche Haften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit

Anspruchsgrundlage § 93 Aktiengesetz (verkürzter Auszug)

Abs. 1 - Sorgfaltspflicht und Business Judgement Rule

Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die **Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters** anzuwenden. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln.

Abs. 2 - Ersatzpflicht, Beweislast und Selbstbehalt

Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft **zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet**. Im Streitfall trifft sie die **Beweislast**. Bei Abschluss einer D&O-Versicherung ist ein **Selbstbehalt** von mindestens 10 Prozent des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung vorzusehen.

Abs. 6 - Verjährungsfrist

Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren bei Gesellschaften, die zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung börsennotiert sind, in **zehn Jahren**, bei anderen Gesellschaften in **fünf Jahren**.

Anspruchsgrundlage § 43 GmbH-Gesetz (verkürzter Auszug)

Abs. 1 – Sorgfaltspflicht

Die Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die **Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes** anzuwenden.

Abs. 2 – Ersatzpflicht

Geschäftsführer, welche ihre Obliegenheiten verletzen, **haften der Gesellschaft solidarisch** für den entstandenen Schaden.

Abs. 4 – Verjährungsfrist

Die Ansprüche auf Grund der vorstehenden Bestimmungen verjähren in **fünf Jahren**.

Vertragsgegenstand / Versicherungsfall D&O-Versicherung

Ziffer 1.1 AVB D&O 2015

 „Versicherungsfall ist die erstmalige Inanspruchnahme einer versicherten Person auf Ersatz eines Vermögensschadens wegen einer bei der versicherten Tätigkeit begangenen Pflichtverletzung.“

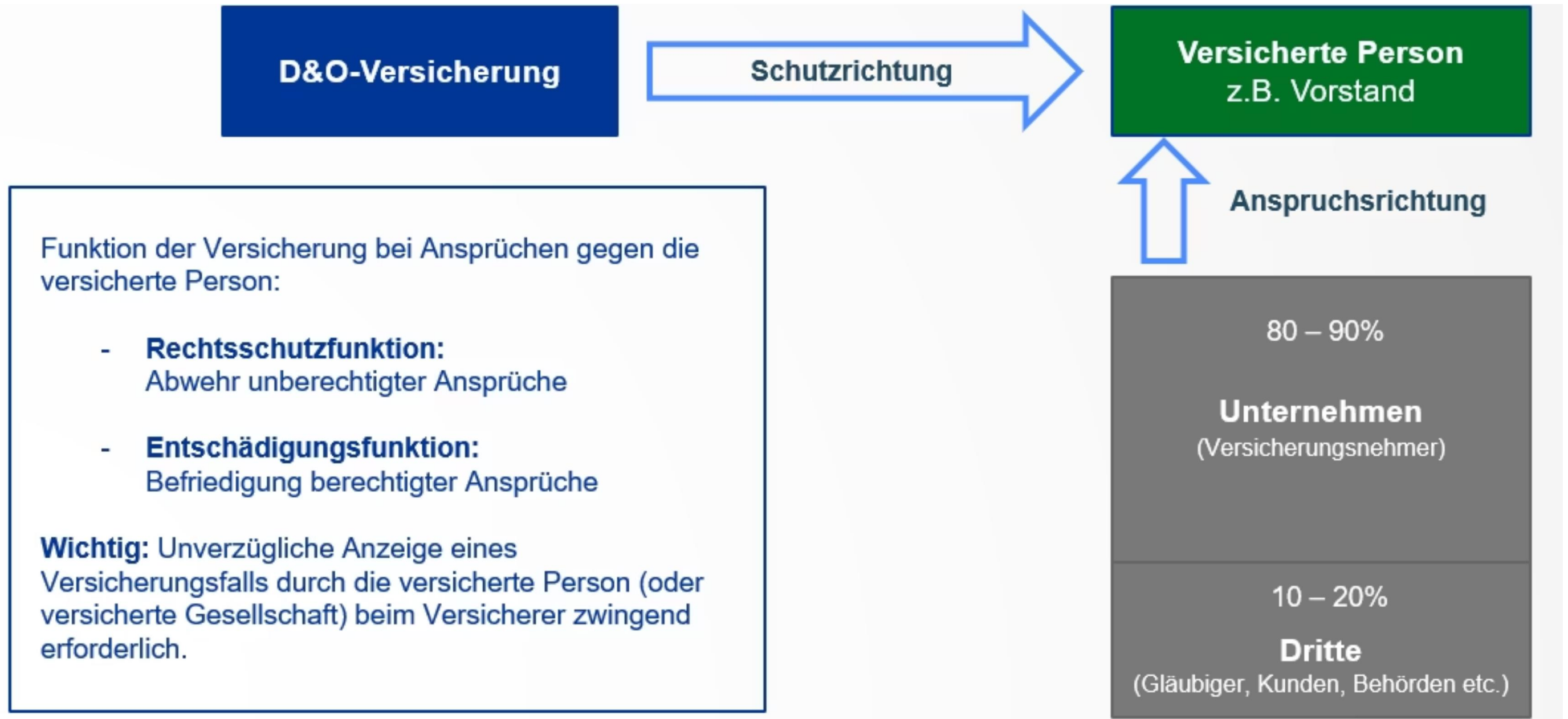
Kundenbedarfsfeld Sach- & Vermögensschutz Haftpflichtversicherungen Teil 2

Bachelor Professional in Versicherungen und
Finanzanlagen

www.versicherungsakademie.de



Wirkungsweise der D&O-Versicherung



Versicherte Personen

Ziffer 1.6, 1.7 AVB D&O

Versicherte Personen in der D&O-Versicherung

Organe der Gesellschaft

- Vorstand
- Geschäftsleitung
- Kuratorium
- Präsidium
- Aufsichtsrat
- Verwaltungsrat
- Beirat

Leitende Arbeitnehmer

unter anderem

- Kfm. Direktoren
- Verwaltungsdirektoren
- Prokuristen

Sonstige Personen

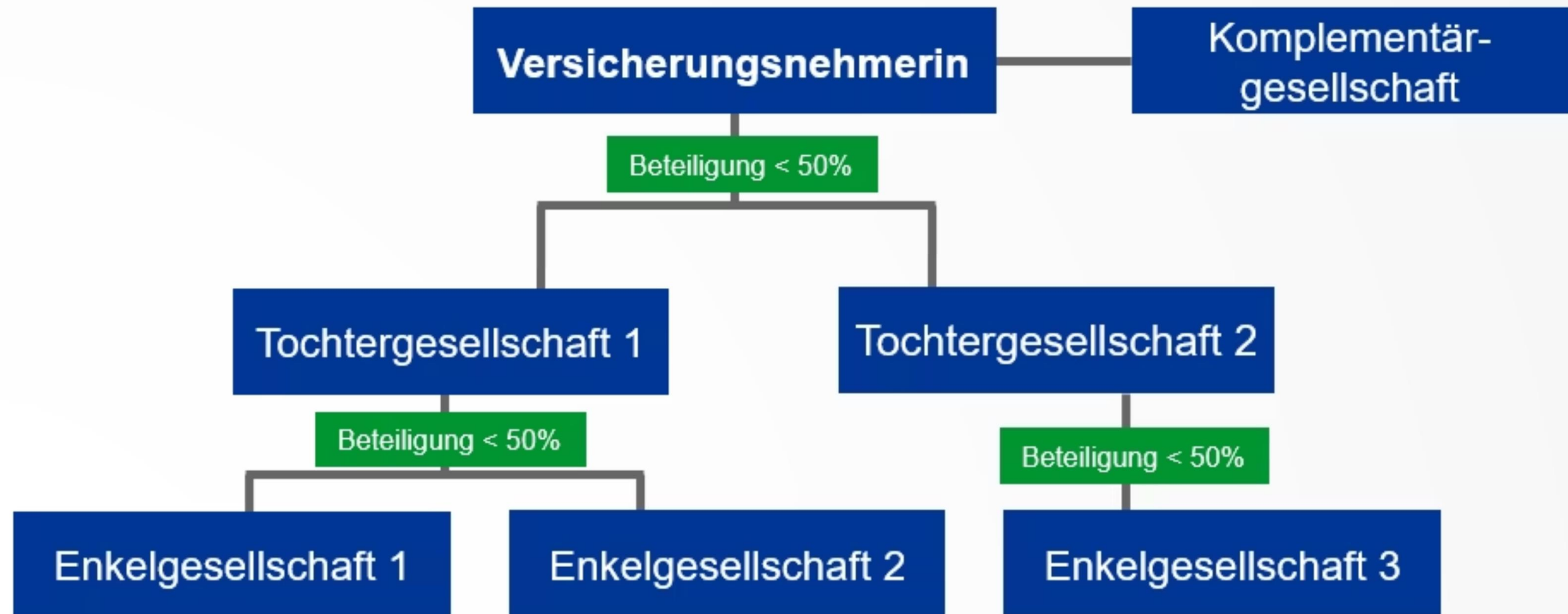
unter anderem

- Compliancebeauftragte
- Datenschutzbeauftragte
- Geldwäschebeauftragte
- Liquidatoren
- Erben / Ehepartner

Gegenwärtige – Zukünftige – Ehemalige

Versicherte Gesellschaften

Ziffer 2 AVB D&O



Ausschlüsse Ziffer 10 AVB D&O

1

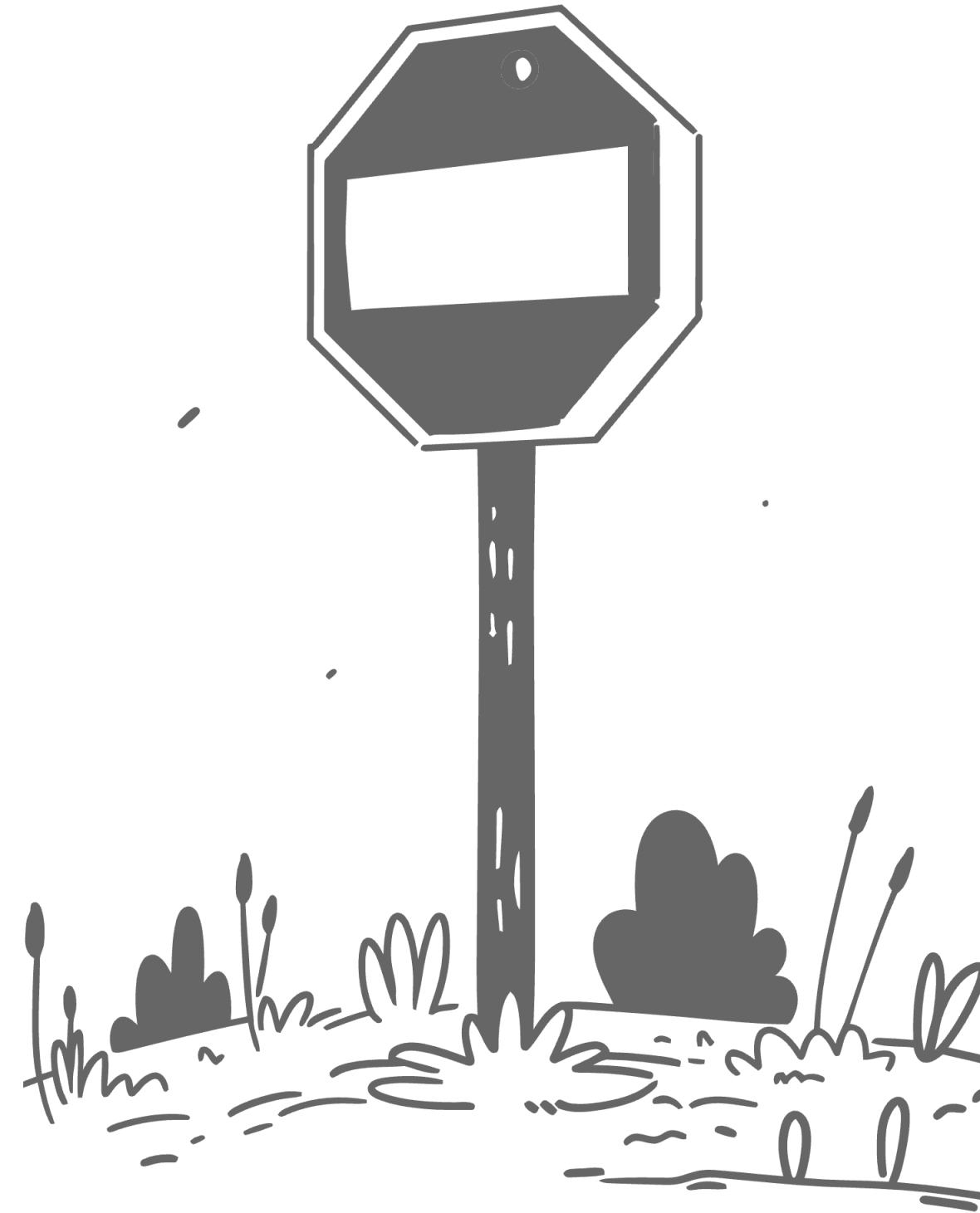
Wissentliche Pflichtverletzung

2

Vorsätzliche Handlung

3

Gewisse Ansprüche vor Gerichten der
USA und Kanada



Pflichtselbstbehalt für Vorstände von Aktiengesellschaften

Gemäß § 93 Abs. 2 Satz 3 AktG ist bei Abschluss einer D&O-Versicherung durch die Gesellschaft zwingend ein Selbstbehalt für Vorstände von Aktiengesellschaften vorgesehen.

§ 93 Abs. 2 Satz 3 AktG:

„...Selbstbehalt von mindestens 10 Prozent des Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des Vorstandsmitglieds...”

Ziffer 3.8 Abs. 3 Deutscher Corporate Governance Kodex:

„In einer D&O-Versicherung für den Aufsichtsrat soll ein entsprechender Selbstbehalt vereinbart werden.”

Persönliche Selbstbehaltsversicherung

Versicherungsgegenstand

Ziffer 1 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die persönliche Absicherung des Selbstbehalts nach dem VorstAG (Musterbedingungen GDV)

„Tritt unter dem von der Gesellschaft ... abgeschlossenen D&O-Versicherungsvertrag ein Versicherungsfall ein, für den Versicherungsschutz unter dem D&O-Versicherungsvertrag besteht und verbleibt für den Versicherungsnehmer ein Selbstbehalt nach § 93 Abs. 2 Satz 3 AktG, so gewährt der Versicherer dem Versicherungsnehmer über vorliegende Persönliche Selbstbehaltsversicherung Versicherungsschutz in Höhe des Selbstbehalts.“

 Versicherungsnehmer ist der Vorstand als natürliche Person



Übung

BHV und D&O Vermögensschäden

Übungsaufgabe 5

Ein Außendienstmitarbeiter der Proximus Versicherung hat auf Empfehlung einen Akquise-Termin bei Herrn Berg, Vorstand der Unternehmensberatung Hire & Fire Consult AG (HFC AG), erhalten. Er bittet Sie, als den Spezialisten für Firmenversicherungen, ihn zum Termin zu begleiten.

Herr Berg bringt zum Gespräch die Police der aktuellen Betriebshaftpflichtversicherung der HFC AG bei der Pfefferminzia Versicherung mit. Herr Berg ist der Meinung, dass er mit dieser bereits gegen jegliche Ansprüche abgesichert ist, da in dem Vertrag sowohl Personen- und Sach-, als auch Vermögensschäden gedeckt sind, er meint:

„Damit sind sowohl wir als Unternehmen als auch ich als Vorstand gegen Haftpflichtansprüche rundum abgesichert.“

Als Spezialist für Firmenversicherungen sind Sie nun gefragt und übernehmen die Beratung:



Übung

BHV und D&O Vermögensschäden

Übungsaufgabe 5

- ☐ a) Erläutern Sie Herrn Berg, welchen Versicherungsschutz eine Betriebshaftpflicht grundsätzlich bietet. Geben Sie dabei ein risikobezogenes Beispiel an, welches für die HFC AG relevant ist.
- b) Gehen Sie auf die betrieblichen Risiken der HFC AG ein. Beschreiben Sie dabei die Besonderen Regelungen zur Absicherung von Vermögensschäden in der Betriebshaftpflicht. Erläutern Sie mögliche Deckungsbegrenzungen und Lösungen außerhalb der Betriebshaftpflicht.
- c) Herr Berg geht davon aus, dass er mit der Betriebshaftpflicht auch als Vorstand gegen Haftpflichtansprüche des Unternehmens gegen seine Person abgesichert ist. Nennen Sie die Haftungsgrundlagen für Vorstände von Aktiengesellschaften und zeigen Sie Absicherungsmöglichkeiten auf.

Zeitvorgabe: 25 Minuten

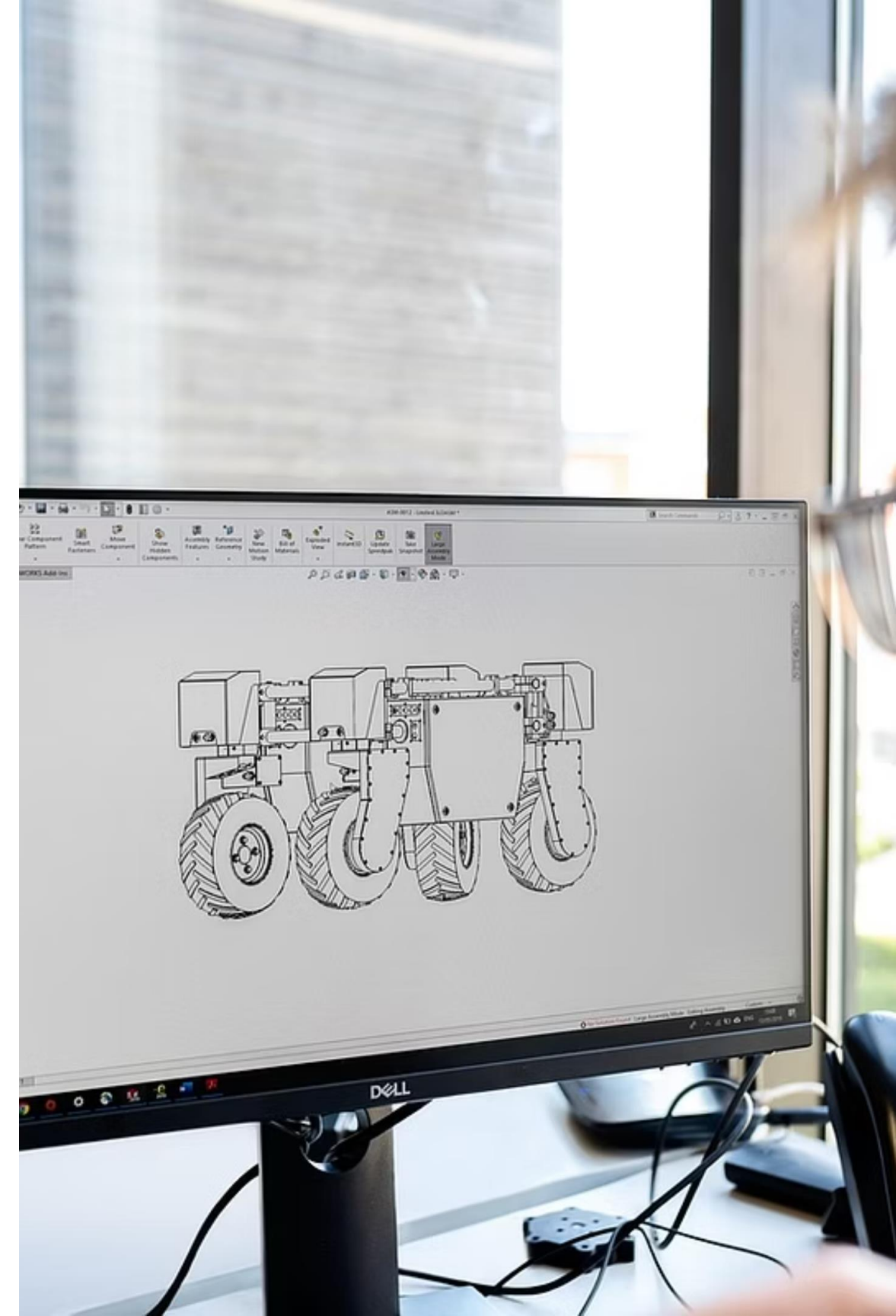
Musterbetrieb Maschinenbau

Versicherungsfalldefinition

Die Firma wechselt zum Jahresbeginn mit sämtlichen Haftpflichtversicherungen die Gesellschaft. Bei welchen Schadenfällen ist der Vor-, bei welchen Schadenfällen der Nachversicherer zuständig?

Fragen, die sich stellen

- Unterschiede zwischen den Deckungskonzepten?
- Was bedeutet dies im Schadenfall?



Versicherungsfalldefinitionen

Wann beginnt die Versicherung?

1

Verstoß

- Zeitpunkt der Schadenverursachung

2

Schadenereignistheorie

- Eintrittszeitpunkt des Schadens (nicht Verursachung)
- Ereignis, das den Schaden unmittelbar herbeiführt

3

Manifestation / Feststellung

- Nachprüfbare, erste Feststellung des Schadens

4

Claims-Made

- Erstmalige Erhebung von Schadenersatzansprüchen

Versicherungsfalldefinitionen

Wann ist der Schadentag bei welcher Absicherung?

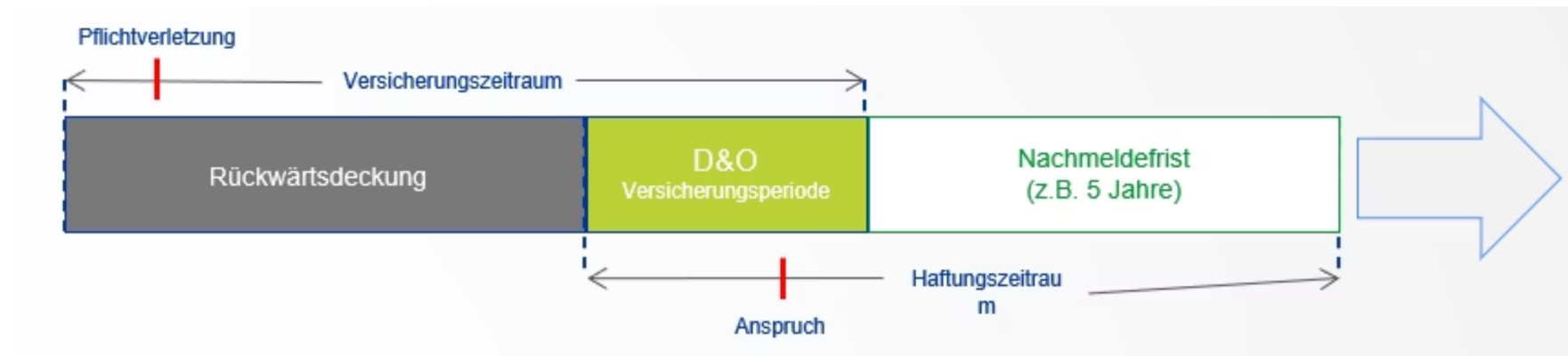
Produkt	
Fall	
Jahr	

Beispiel Umwelthaftpflicht- Basisversicherung Der Zeitpunkt der ersten nachprüfbaren Feststellung

Der Versicherungsfall in der UHV und USV ist die Manifestation!



Versicherungsfall Claims-made-Prinzip



Beim „Claims-made-Prinzip“ (auch Anspruchserhebungs-Prinzip) fallen Zeitpunkt der Pflichtverletzung (Verursachung des Schadens) und das Bekanntwerden auseinander.

Ausschlaggebend ist die schriftliche Inanspruchnahme, nicht die Schadenverursachung!

Versichert sind nur solche Ansprüche, die innerhalb der Versicherungsperiode oder einer sich daran anschließenden vertraglich vereinbarten Nachmeldefrist erstmals schriftlich geltend gemacht werden.

Rückwärtsdeckung

Pflichtverletzung

D&O

Versicherungsperiode

Nachmeldefrist

(z.B. 5 Jahre)

Inhalte Haftpflichtversicherungen

1 Rechtsgrundlagen

- Gesetzliche Grundlagen
- Gesetzliche Obliegenheiten

2 Vertragliche Grundlagen

- Versichert, nicht versichert; Ausschlüsse
- Assistancелеistungen und ergänzende Serviceleistungen
- Vertragliche Obliegenheiten; Versicherungsbeginne

3 Kapazitätenmanagement des Versicherers

- Tarifbestimmungen und Annahmerichtlinien
- Bedeutung von Mit- und Rückversicherung

4 Nachhaltigkeitsaspekte bei Kundenlösungen

- Berücksichtigung bei Annahmerichtlinien

5 Leistungsfälle und Abschlussübungen

- Leistungsbearbeitung und Regress
- Aufgaben
- Zusammenfassung

Annahmepolitik

Annahmerichtlinien

Maßnahmen der Vertragsgestaltung

Gestaltung des Antrags

Umsatz- gegenüber Ertragsorientierung

Annahmepolitik und Kapitalanlage

Annahmepolitik und Vertriebssteuerung

Annahmerichtlinien

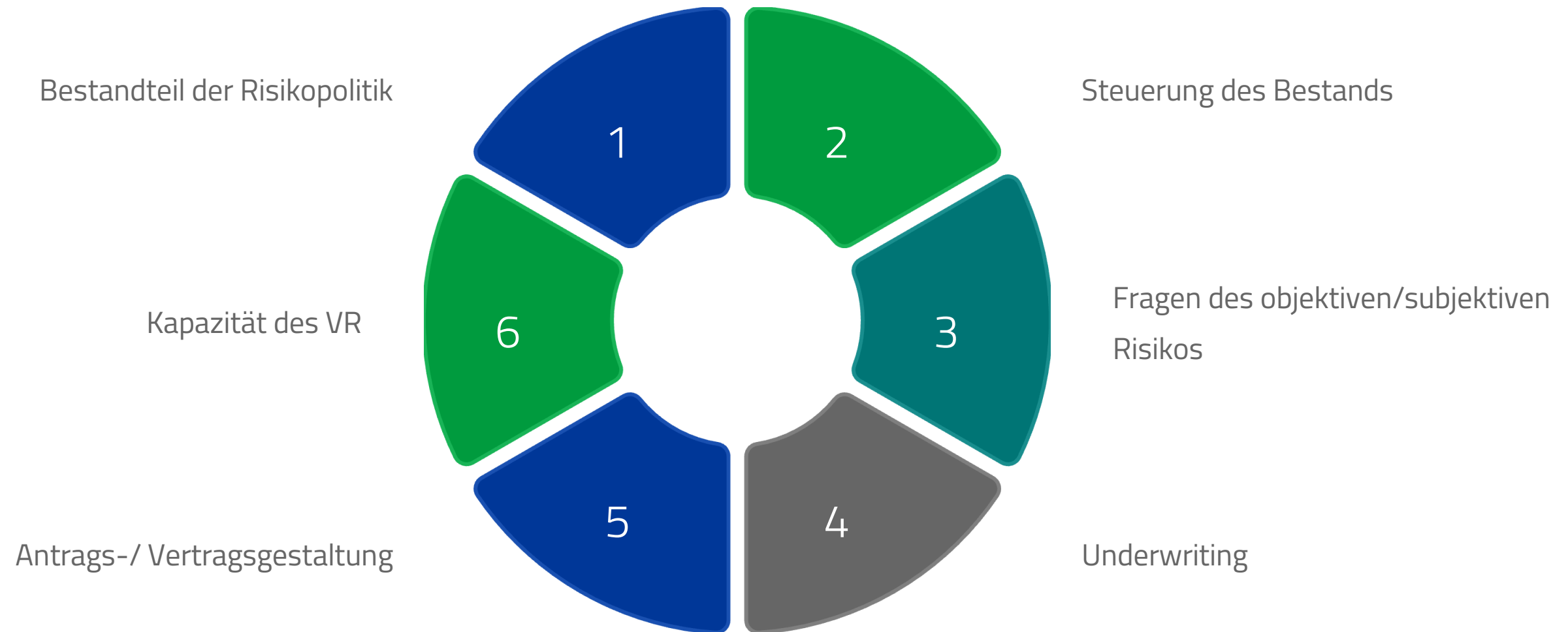
Annahmerichtlinien vermitteln Kunden und Vermittlern ein Bild darüber,

- welche Produkte der Versicherer bevorzugt anbietet und entsprechend gezielt bewirbt,
- welche Produkte (nur) unter ganz bestimmten Bedingungen erhältlich sind.

In die Annahmerichtlinien werden die Versicherungsprodukte aufgenommen,

- die nur unter erschwerten Bedingungen gezeichnet,
- bzw. die Produkte und Risiken, die auf gar keinen Fall gezeichnet werden.

Aufgaben und Bedeutung der Annahmerichtlinien



Risikomanagement

Ein ganzheitliches Risikomanagement betrachtet die Risikobewältigung als kontinuierlichen Prozess.

- ① Wenn der VN dem VR sein Risiko anträgt, es also in eine Risikogemeinschaft transferieren möchte, muss der VR prüfen, ob das ihm angebotene Risiko in einen Versicherungsbestand passt.

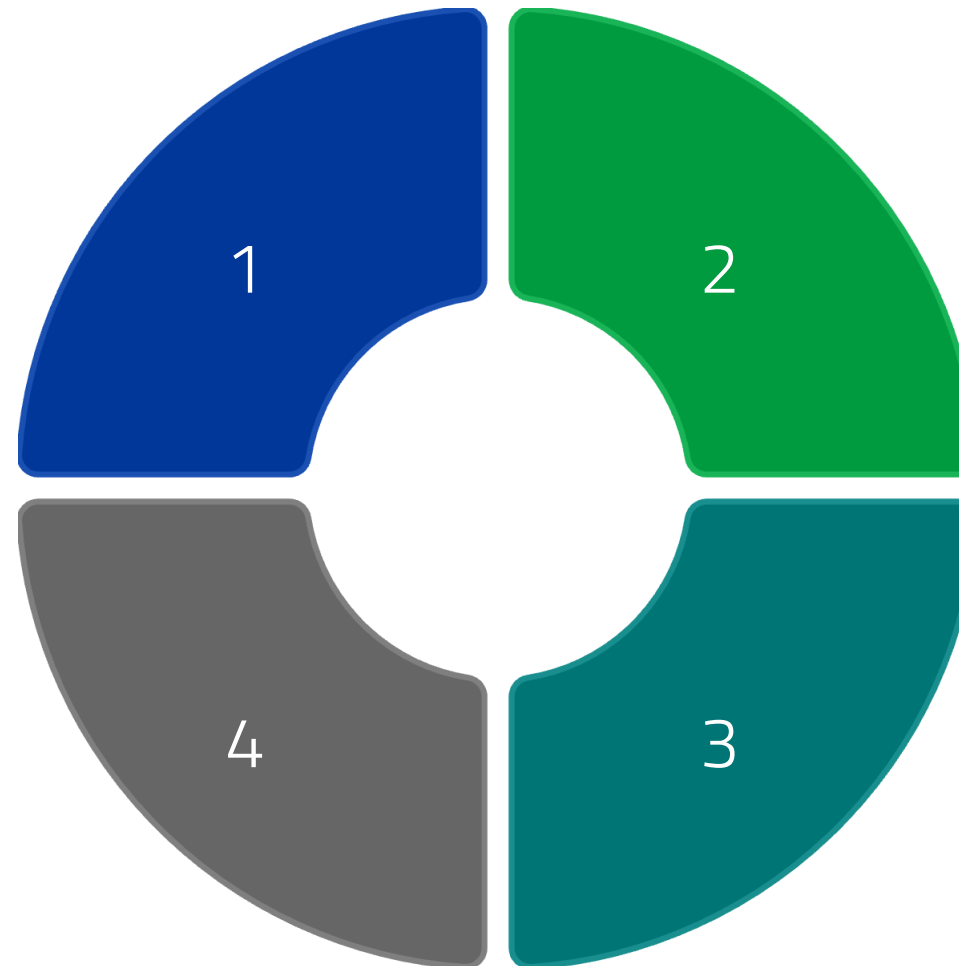
Frage der Versicherungsfähigkeit

Zufälligkeit

- die Unvorhersehbarkeit des möglichen Schadenereignisses.

Risikokollektiv

- muss vorhanden sein.
- Ist der Haftpflichtbestand groß genug, um Schadenfälle in der Versichertengemeinschaft auszugleichen?



Einschätzbarkeit

- des Schadenbedarfs.
- Problem: Zu ersetzender Schaden, im Gegensatz zur Sachversicherung, nicht bekannt.

Kalkulierbarkeit

- einer Prämie mittels historischer Erfahrungswerte und Statistiken.

Objektives und subjektives Risiko

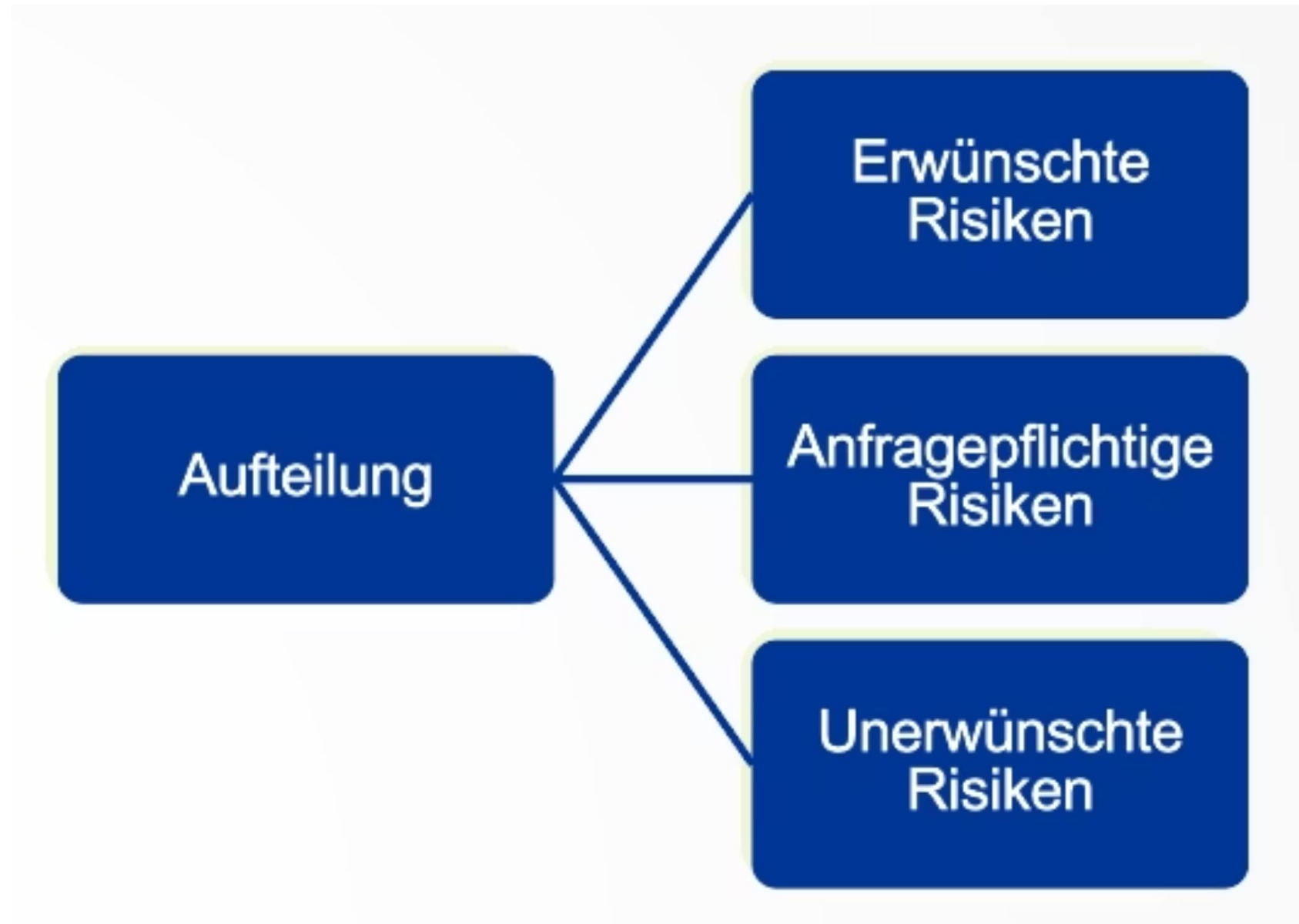
Objektives Risiko

- ...bezeichnet Faktoren, die ein Risiko ausmachen und von Dritten erkannt und nachgeprüft werden können (Bsp.: Besichtigungsbericht).
- Bewertung und Beurteilung erfolgt mittels der Antragsprüfung.
- Statistisch valide Größen, bevorzugt zur Prämienkalkulation eingesetzt.
- Bsp.: Betriebsart, Branche, Personal, Betriebsmittel in H, ...

Subjektives Risiko

- ...verstanden als alle Risiken, die auf menschlichen Eigenschaften beruhen und in Zusammenhang mit der versicherten Gefahr stehen.
- Subjektive Kriterien sind nicht eindeutig zu erfassen und zu klassifizieren und
- eignen sich daher nur bedingt zur Prämiendifferenzierung.
- Bsp.: Merkmale des VN und seiner Repräsentanten, wie Leichtsinn, mangelnde Sorgfalt oder mangelnde Zuverlässigkeit.

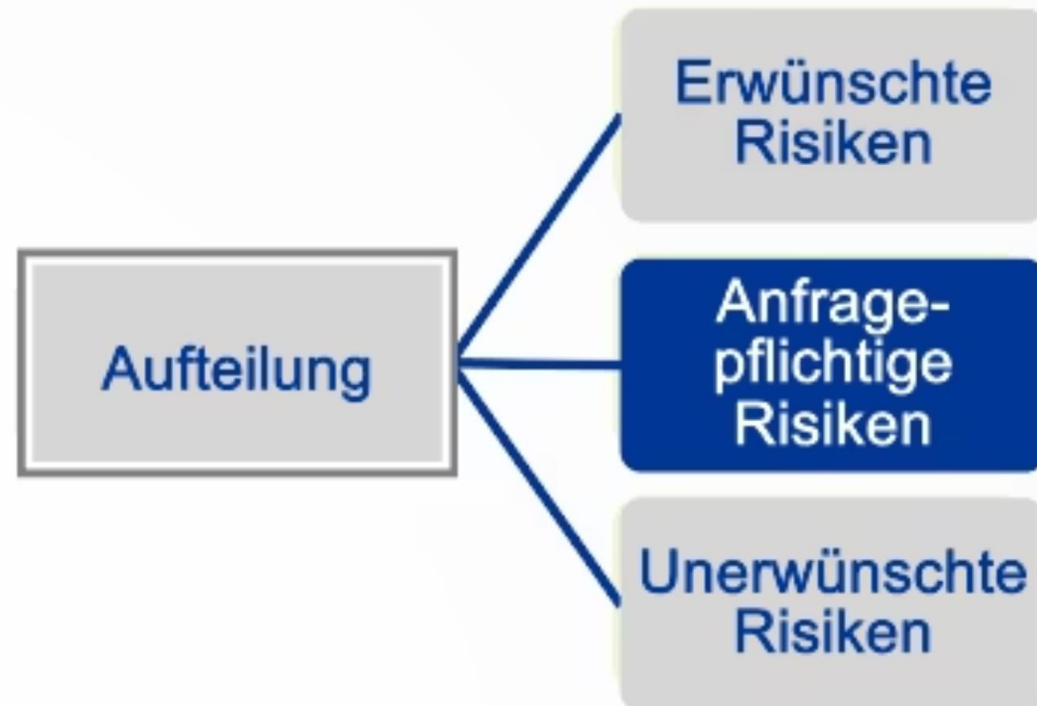
Aufteilung der Risiken in...



Aufteilung der Risiken in...



Aufteilung der Risiken in...



Zeichnungsbeschränkungen liegen vor, der Tarif trifft keine Aussage; der VR behält sich Risikoprüfung und individuelle Quotierung vor.

Aufteilung der Risiken in...



Merkmale für Annahmerichtlinien

Geografische Merkmale

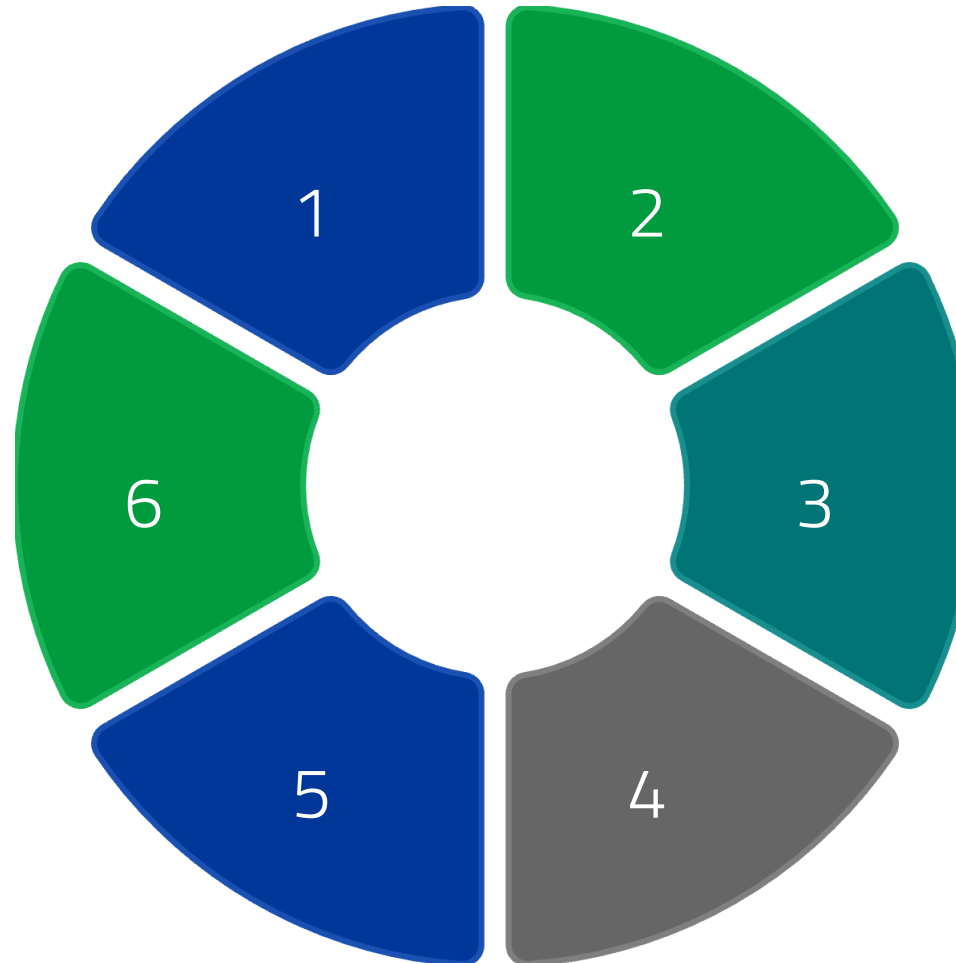
- Umwelt, Bodenbeschaffenheit
- Altlasten?

Laufzeit des Vertrages

- Kritische Betriebsarten z.B. ohne automatische Verlängerung oder mit einjähriger Laufzeit.

Versicherte Sachen

- Vorschadenbelastung?



Personal

- Anzahl der Angestellten bzw. Lohn-/Gehaltssumme

Betriebsarten

- Wehr-, Medizintechnik
- Kraft-, Luftfahrzeugherstellung

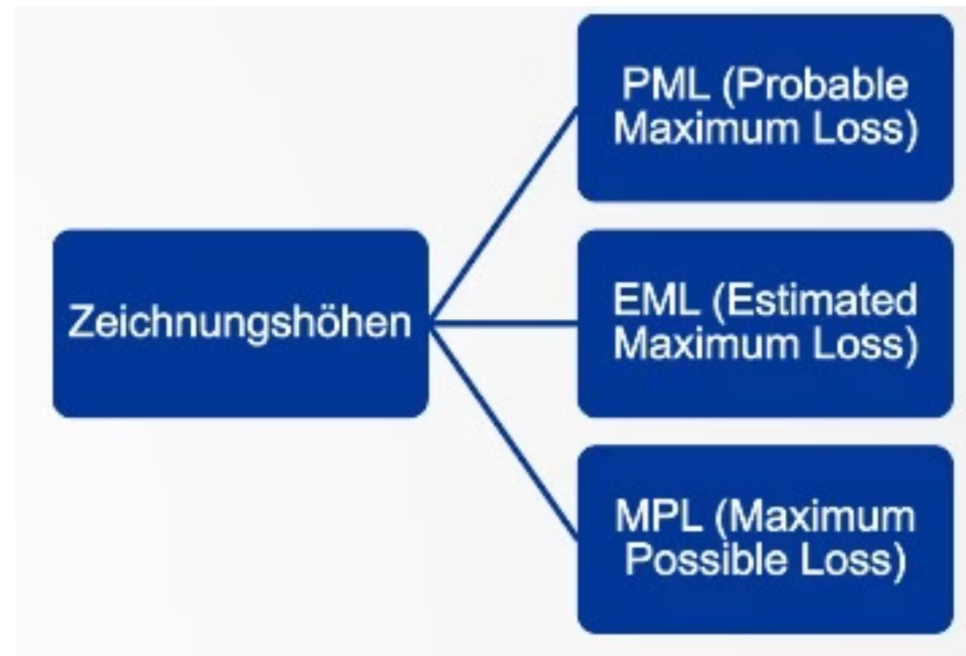
Typklassen

- eher in Kfz oder Sach relevant

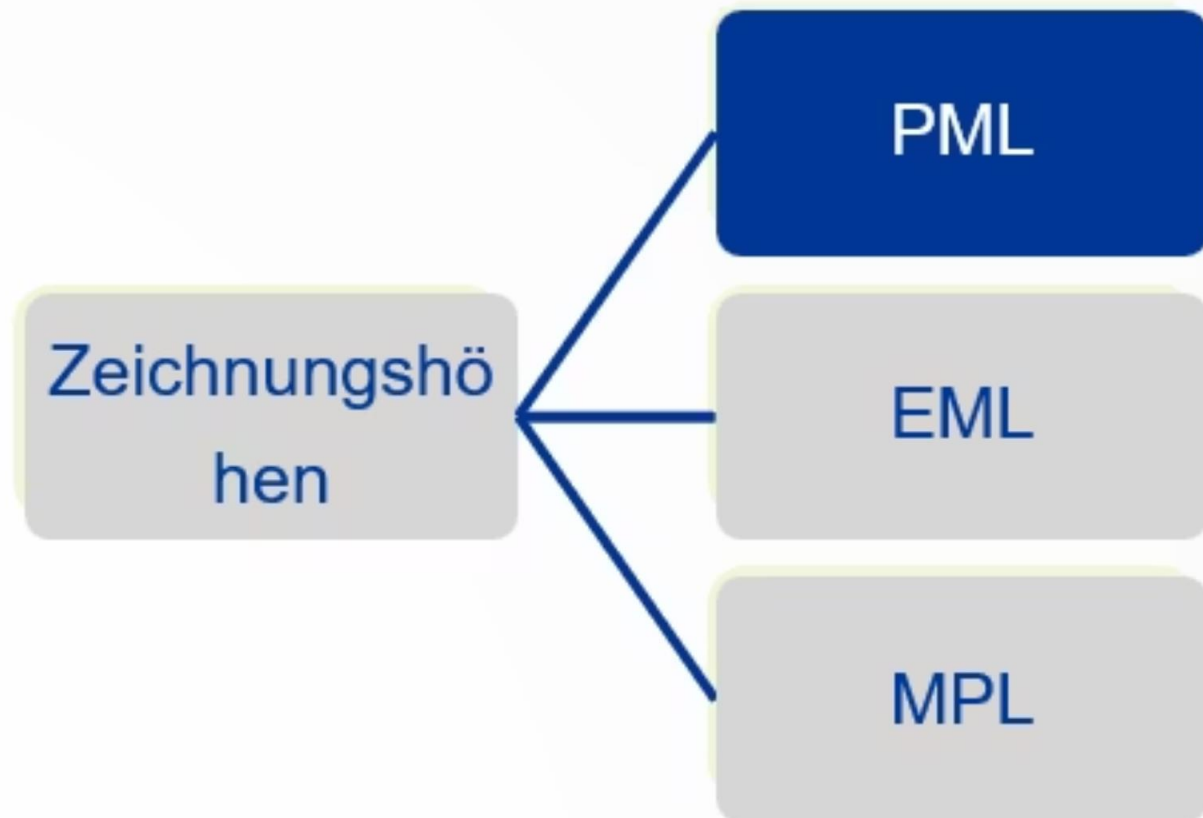
Zeichnungshöhen

Die Zeichnungshöhe eines einzelnen Risikos hängt von der Zusammensetzung des Versicherungsbestands eines Versicherers ab.

Einzelrisiken dürfen nicht so groß sein, dass sie die Struktur der Bestandszusammensetzung negativ beeinflussen.

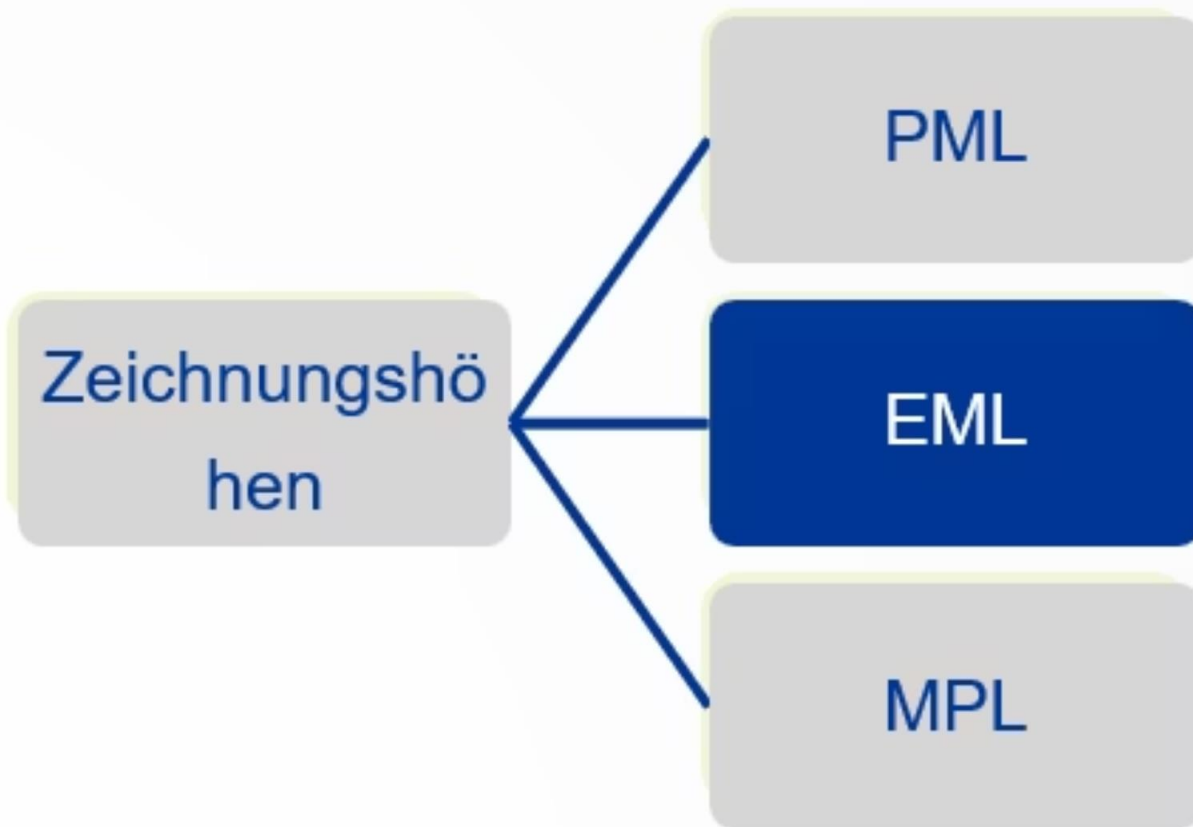


Zeichnungshöhen



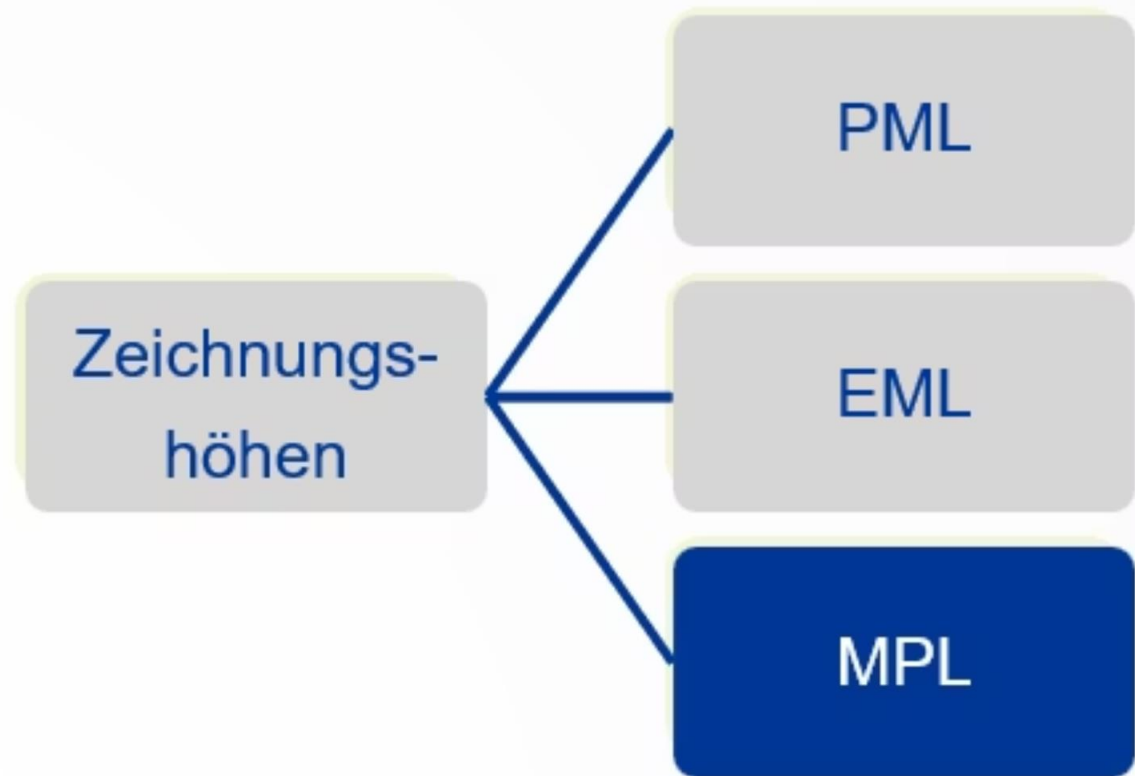
...als geschätzter wahrscheinlicher Höchstschaden, mit dem man bei vorsichtiger Betrachtungsweise bei einem einzelnen Ereignis unter Berücksichtigung der Risiko-gegebenheiten rechnen muss.

Zeichnungshöhen



...als derjenige Schaden, der auf ein einmaliges Ereignis zurückzuführen ist, dessen Umfang unter Berücksichtigung aller Faktoren innerhalb oder außerhalb des betroffenen Betriebs beurteilt wird.

Zeichnungshöhen



...als der mögliche Höchstschaden, der sich ereignen kann, wenn die ungünstigsten Umstände in mehr oder weniger ungewöhnlicher Weise zusammentreffen. (Meist im Rückversicherungs- und internationalen Geschäft verwendet.)

Zeichnungshöhe

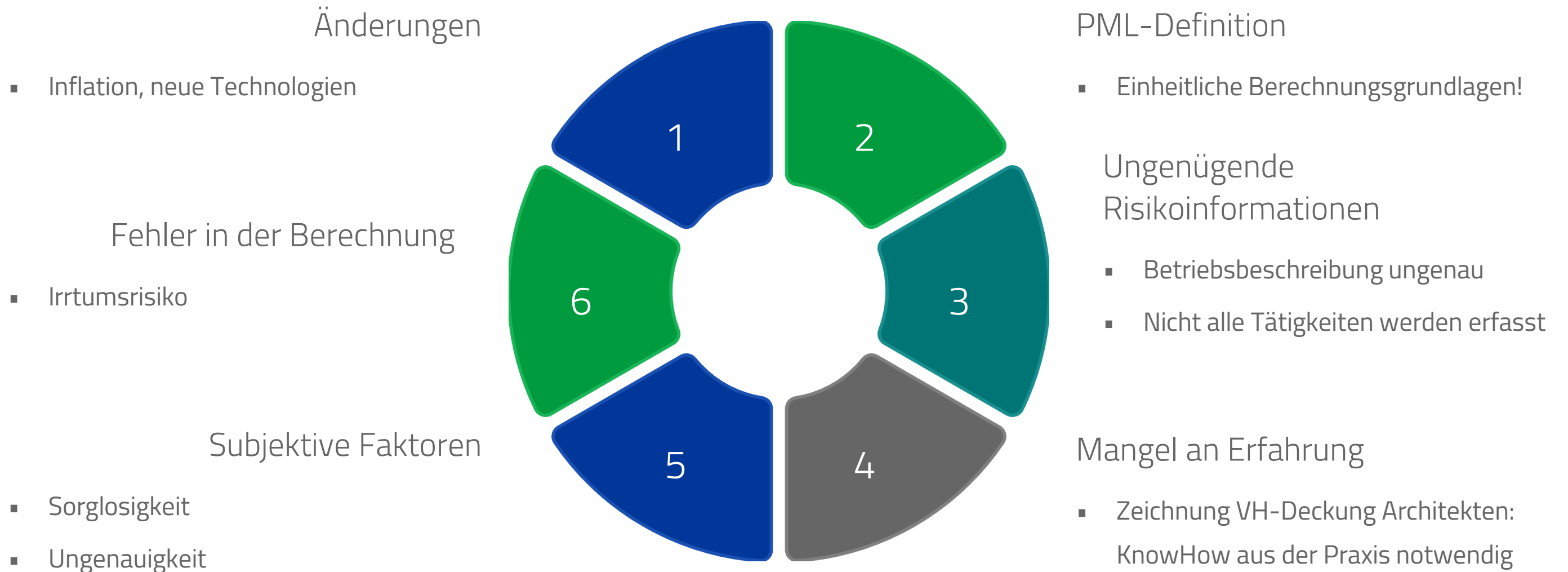
Im nationalen Geschäft: Überwiegend die PML-Berechnung.

Die Versicherer ermitteln damit die Zeichnungsmöglichkeiten eines Risikos, indem sie nicht die Versicherungssumme als Maximum annehmen, sondern den geschätzten wahrscheinlichen Höchstschaden unter Berücksichtigung aller Risikogegebenheiten.

Für den VN sind PML, die Berechnung und mögliche Fehler in der Kalkulation ohne Bedeutung; es handelt sich um eine rein interne Berechnung des Versicherers.

Für den Versicherer ist die präzise und nachvollziehbare Berechnung von größter Wichtigkeit. Überzeichnet er sich unwissentlich, geht er große finanzielle Risiken ein, da er das Risiko, das er bei zutreffender Kalkulation in eine Rückversicherung oder Beteiligung gegeben hätte, **nun alleine tragen muss.**

Mögliche Ursachen der PML-Fehleinschätzung



Annahmepolitik

Annahmerichtlinien

Maßnahmen der Vertragsgestaltung

Gestaltung des Antrags

Umsatz- gegenüber Ertragsorientierung

Annahmepolitik und Kapitalanlage

Annahmepolitik und Vertriebssteuerung

Annahmepolitik und Vertragsgestaltung

Die Steuerung des versicherungstechnischen Geschäfts erfolgt mittels Annahme- und Zeichnungsrichtlinien, die regelmäßig zu überprüfen sind und sowohl

sachlichen Regeln (Art und geografische Herkunft des Geschäfts) folgen

quantitative Zeichnungsgrenzen beinhalten und

Ausschlüsse klar festlegen müssen.

Die Versicherer müssen zudem die Regelungen von Solvency II (im Rahmen eines europäischen Versicherungsaufsichtsrechts) beachten.

Annahmearichtlinien könne positiv formuliert sein, indem sie aufzeigen, was versichert werden kann, oder negativ abgrenzen, indem sie Auskunft geben, welche Risiken auf keinen Fall versichert werden.

Meist werden diese Richtlinien nur intern und im Kreis der Vermittler bekannt gegeben.

Zwei Möglichkeiten individueller Vertragsgestaltung

Selbstbehalte

- VN wird an Schäden beteiligt, Risikoteilung,
- Versicherungsschutz wird bezahlbar(er),
- VR kann zu Vorsicht und Sorgsamkeit anhalten,
- Kleinschäden (unter Selbstbehalt) entlasten beide Vertragsparteien administrativ.

Höchsthaftung

- Entschädigung greift nur bis zum Maximum,
- ebenfalls Risikoteilung, trägt VN das Risiko in der Spitze,
- VR begrenzt seine Haftung und
- vergrößert ggf. seine Zeichnungskapazität.

Arten von Selbstbehalten

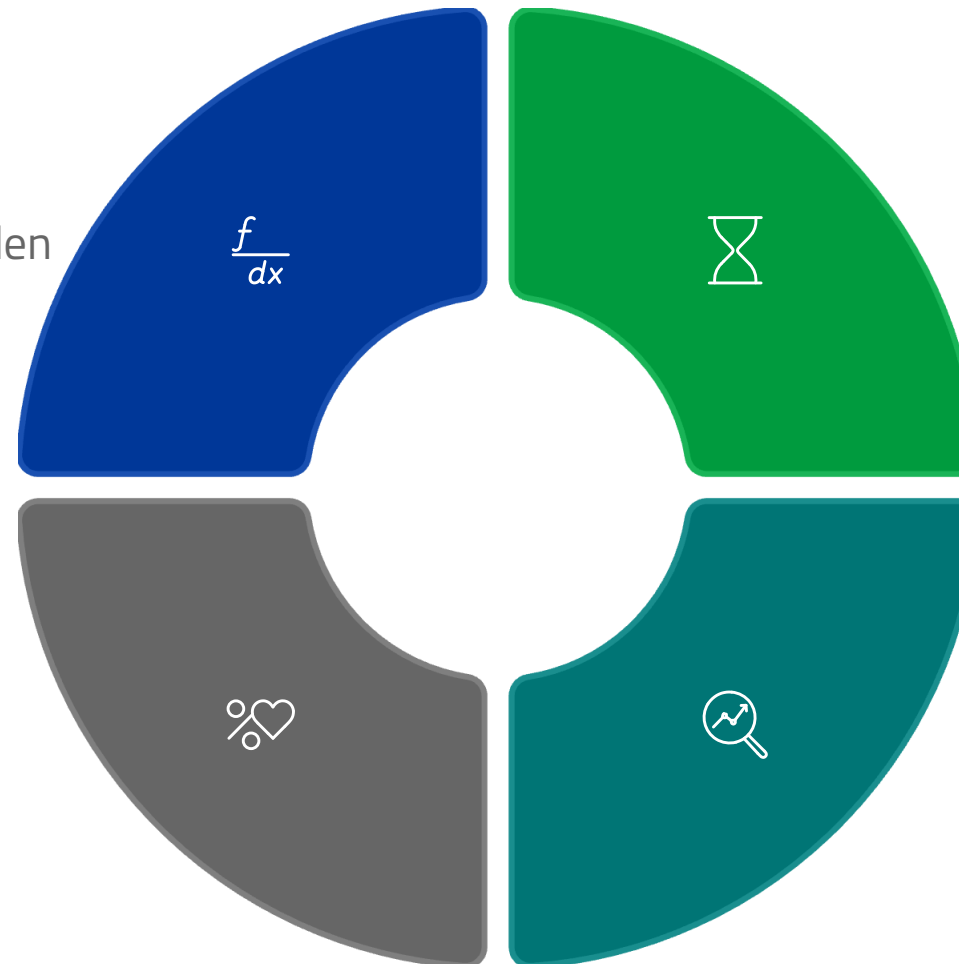
Absoluter SB üblich in der Haftpflichtversicherung

Absoluter Selbstbehalt

- Fester Betrag
- einfach verständlich und leicht anzuwenden
- jedoch inflationsabhängig
- Auch als Integralfranchise zu vereinbaren
- Üblich bspw. in der Betriebshaftpflicht

Prozentualer Selbstbehalt

- Inflationsunabhängig
- ungünstige Effekte bei sehr kleinen oder sehr großen Schäden, daher meist mit einer Obergrenze kombiniert



Zeitlicher Selbstbehalt (zSB)

- Meist in der TV-Betriebsunterbrechungsversicherung
- Ansatz des zSB (z.B. 2 Tage) im Verhältnis des Schadens zur gesamten Ausfallzeit zu finden
- In der Betriebshaftpflicht nicht relevant

Dynamischer Selbstbehalt

- Anpassungsmechanismus mit Inflationsausgleich
- Form prozentualen Selbstbehalts

Wirkung der Annahmerichtlinien in Verbindung mit dem VVG

Vorvertragliche Anzeigepflicht:

1 Der VN hat alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich und dem VR nicht bekannt sind, vollständig und richtig anzuzeigen (§ 19 Nr. 1 VVG).

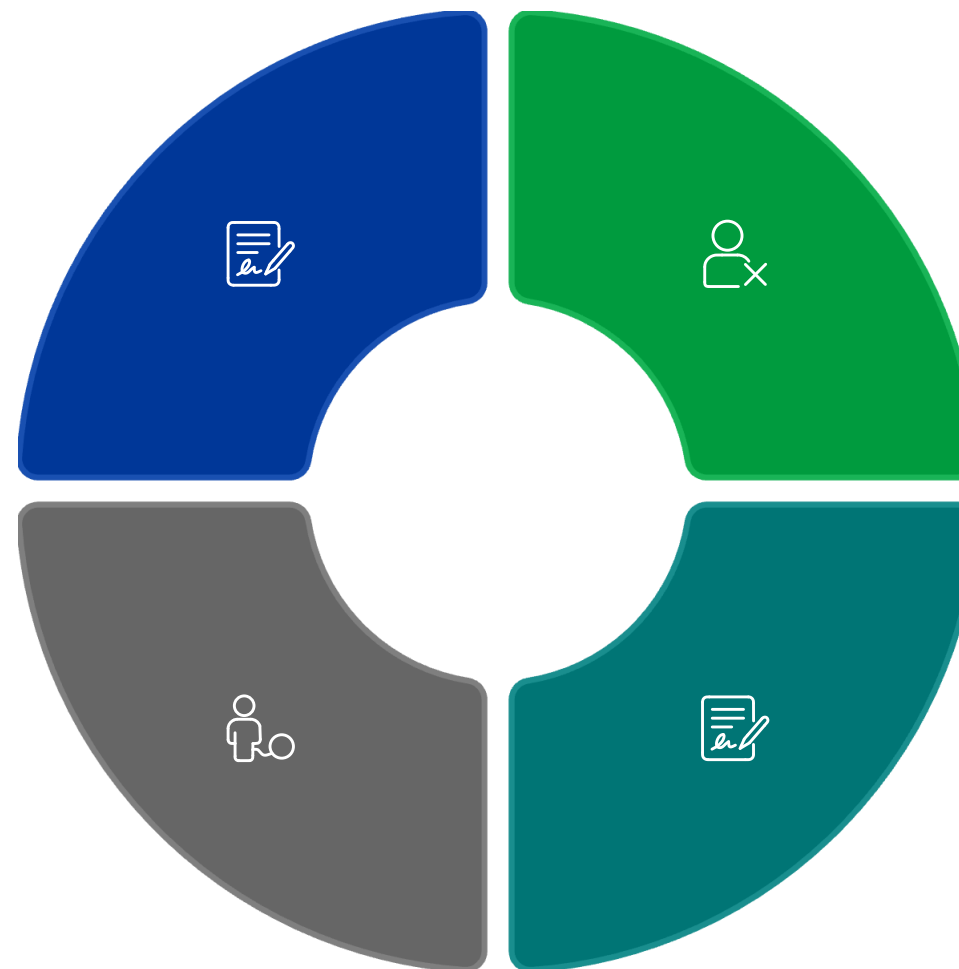
2 Gefahrerheblich sind Umstände, nach denen der VR in Textform gefragt hat und die geeignet sind, auf den Entschluss des VR Einfluss auszuüben.

3 Die Anzeigepflicht hat der VN bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung zu erfüllen, Nachmeldung bis zum Zustandekommen des Versicherungsvertrags.

Sanktionsmöglichkeiten bei Verletzung der Anzeigepflicht – Rechtsfolgen

Rücktritt vom Vertrag
Allerdings ausgeschlossen, wenn der VR
den Vertrag auch in Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände (z.B. gegen
Zuschlag) geschlossen hätte.

Leistungsfreiheit
Allerdings nur bei Kausalität.

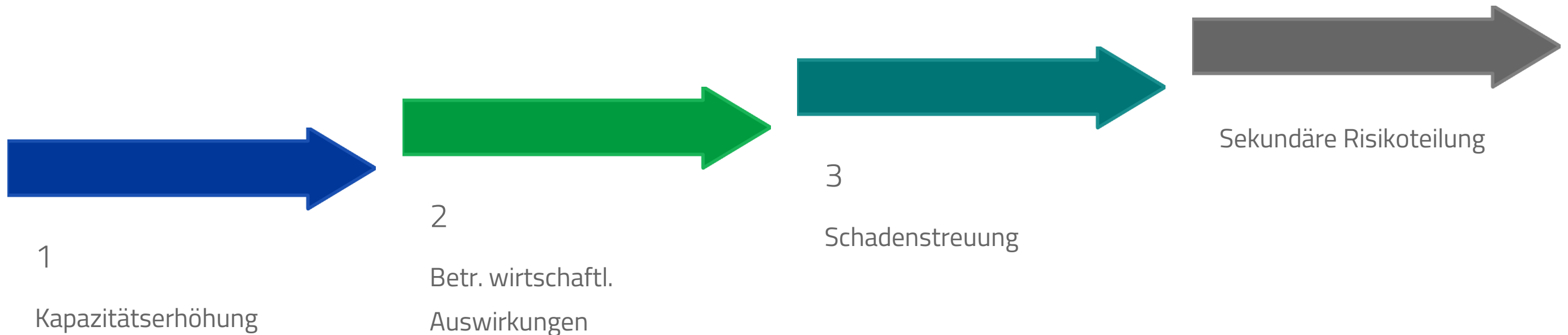


Kündigung

Vertragsanpassung

Die Rolle der Rückversicherung

Wenn der VR den Weg der Mitversicherung (Übertragung von Risikoteilen an eine oder mehrere andere Erstversicherer) nicht beschreiten will oder wenn die einzelnen Anteile über dem Zeichnungssahmen liegen, wird der VR die Lösung über die Rückversicherung anstreben.



Rückversicherung bedeutet, dass der Erstversicherer (Zedent) einen Teil der von ihm selbst übernommenen Risiken weiter an einen oder mehrere Rückversicherer (Zessionar) transferiert.

Die Rolle der Rückversicherung

Die Beteiligung des Rückversicherers erfolgt in der Beteiligung an den Schäden des Erstversicherers.

Für die Beteiligung am Risiko zahlt der Erstversicherer dem Rückversicherer eine (ausgehandelte) Prämie, hat – neben der Entlastung auf Seiten der Risikotragung – also auch Prämieeinbußen.

Im Gegenzug zahlt der Rückversicherer eine sog. **RV-Provision**, die eine Kosten-beteiligung an der Vertriebs-, Zeichnungs-, Verwaltungs- und Schadenbearbeitungskosten des Erstversicherers darstellt.

Grundtypen der Rückversicherung

proportionale RV

- Hier übernimmt der Rückversicherer einen bestimmten Anteil an allen Schäden ohne Rücksicht auf deren Höhe.
- Formen:
 - Quoten-RV
 - Summenexzedenten-RV.

nichtproportionale RV

- Hier übernimmt der Rückversicherer an einzelnen Schäden einen Anteil, wenn der Schadenbetrag eine bestimmte Grenze (Priorität) übersteigt.
- Formen:
 - Einzelschadenexzedenten-RV
 - Kumulschadenexzedenten-RV
 - Jahresüberschadenexzedenten-RV.



Übung

Mitversicherung und versicherungstechnisches Risiko – Übungsaufgabe 6

Die Versicherung AG ist nach einer Übernahme ein großer Kompositversicherer geworden. Daher bietet ein anderer Erstversicherer, die Bawarische Versicherung AG, einen speziellen und ausgewählten Haftpflichtbestand über eine Mitversicherung an.

Die Bawarische Versicherung AG schlägt eine Zeichnungsquote von 25 % vor. Die Führung liegt bei der Bawarischen Versicherung AG. Die Versicherung AG akzeptiert den Mitversicherungsvertrag.

Mit der Beteiligung ist nicht nur ein hohes Prämienvolumen verbunden, sondern gleichzeitig ein hohes Risiko.

 Erläutern Sie die Ausprägungen des versicherungstechnischen Risikos in Bezug auf den Haftpflichtbestand!

Zeitvorgabe: 15 Minuten

Annahmepolitik

Annahmerichtlinien

Maßnahmen der Vertragsgestaltung

Gestaltung des Antrags

Umsatz- gegenüber Ertragsorientierung

Annahmepolitik und Kapitalanlage

Annahmepolitik und Vertriebssteuerung

Rechtsgeschäft

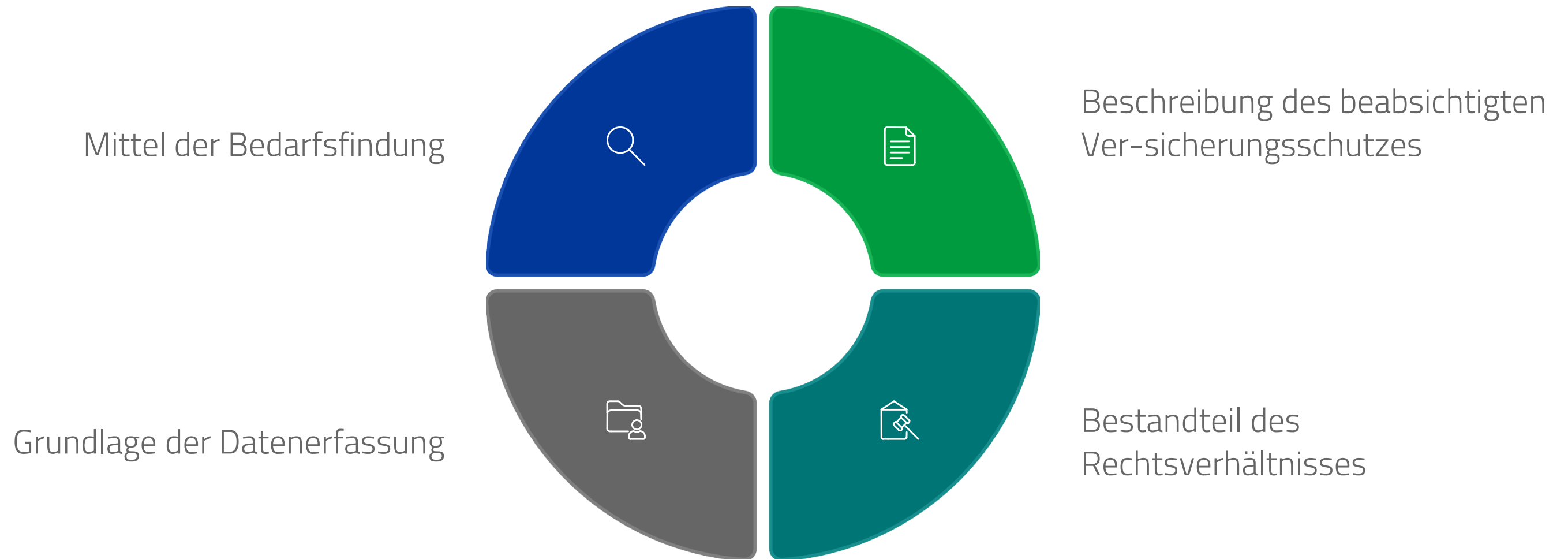
Der Antrag eines Kunden auf Übernahme eines Risikos ist zunächst ein rechtlicher Vorgang. Der Antrag ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. Für die Antragstellung bieten die VR in der Regel Formulare an. Im Maklergeschäft kommen oftmals sog. Deckungsaufgaben zum Einsatz.

Im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie setzen einige VR auf die Möglichkeit, Verträge online abzuschließen.

Erfolgt eine Policierung automatisiert, also ohne menschliches Zutun, spricht man von einer sog. Dunkelverarbeitung.

In § 10a des VAG sind rechtliche Anforderungen an die Gestaltung von Antragsvordrucken geregelt.

Grundlegende Funktionen des Antrags



Bestandteile des Antrags



Allgemeiner Teil

Angaben zum Antragssteller

Name, Anschrift

Kommunikations-möglichkeiten

Rechtsform bei Firmen



Risikoteil

Angaben über Risikoverhältnisse

Angabe Versicherungsort(e)

Betriebsart

Vorschäden, Risikofragen



Technischer Teil

Prämie, Zahlungsweise, Belehrung

Beginn und Ende

Prämie und Zahlweise

Belehrung über mögliche Vertragsverlängerung



Formaler Teil

Belehrungen, Hinweise, Erklärungen

Belehrung nach § 19 Nr. 5 VVG

Prämienanpassung

Datenschutzklausel (BDSG)

Antrag

Nicht unmittelbar zum Antrag gehören

- die gesetzlichen Informationen mit dem Produktinformationsblatt und den Kundeninformationen
- sowie das Beratungsprotokoll.

Diese Informationen (§§ 1 und 4 VVG-InfoV) und das Beratungsprotokoll (§ 61 VVG) sind dem VN neben den AVB bei Antragstellung zu übergeben bzw. spätestens mit der Übersendung des Versicherungsscheins auszuhändigen.

Inhalt und Ablauf des Antrags

Der Antrag enthält eine Erklärung des Antragstellers, dass er die Informationen bekommen hat oder dass er mit einer späteren Übersendung einverstanden ist.

Der VR kann einen Antrag innerhalb einer Frist von einem Monat annehmen, die Frist beginnt mit dem Tag der Antragstellung. Die Pflicht besteht, den Vermittler unverzüglich über die Annahme oder Ablehnung des vermittelten Geschäfts in Kenntnis zu setzen (§ 86a HGB).

Letztendlich erfolgt die Beantragung mit der Belehrung über den Widerruf gemäß § 8 VVG durch die Unterschrift des Kunden.

Vereinbarung der Vertragsgrundlagen

Durch den Antrag vereinbaren VN und VR

- die Verwendung der Bedingungen, die dem Vertrag zugrunde liegen sollen (AVB)
- entsprechende Zusatz- und Sonderbedingungen
- geschriebene oder vom VR vorgefasste Klauseln
- die Satzung bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (VVaG).

Beratungsdokumentation

Das VVG sieht Beratungs- und Dokumentationspflichten für den VR und den Vermittler vor.

Rechtliche Grundlage:

Vermittler: §§ 61 und 63 VVG

Versicherer: § 6 VVG.

Die Beratung, die der Vermittler oder der VR durchführt, muss schriftlich in einem Beratungsprotokoll festgehalten werden.

Inhalte der Beratungsdokumentation

1

Anlass der Beratung

- Persönliche Daten des Kunden
- Weitere anwesende Personen
- Thema der Beratung
- Vorkenntnisse des Kunden

2

Befragung

- Wünsche und Bedürfnisse
- Anlageziele
- Bestehende Produkte
- Vorhandene Risiken

3

Inhalt der Beratung

- Erläuterungen
- Unterschiedliche Möglichkeiten der Absicherung
- Fragen des Kunden

4

Rat des Vermittlers

- Empfehlung
- Begründung
- Entscheidung des Kunden mit Begründung

Beratungsprotokoll

Beratungsdokumentation

-  Der VN kann auch auf die Beratung und Dokumentation verzichten. Allerdings werden an einen solchen Verzicht hohe Anforderungen gestellt, vergleiche § 61 Abs. 2 bzw. § 6 Abs. 3 VVG).

Anforderung an die Verzichtserklärung
(u.a. schriftlich und unter ausdrücklichem Hinweis auf
eventuelle Nachteile)

Ausnahme von der Beratungs- und
Dokumentationspflicht
im Fernabsatz, z.B. Abschluss bei einem Direktversicherer im
Internet.

Annahmepolitik

Annahmerichtlinien

Maßnahmen der Vertragsgestaltung

Gestaltung des Antrags

Umsatz- gegenüber Ertragsorientierung

Annahmepolitik und Kapitalanlage

Annahmepolitik und Vertriebssteuerung

Unternehmensziele

Formal- und Sachziele

Aus den Zielvorstellungen von Unternehmen (Formalziele) ergeben sich die Mittel und Maßnahmen (Sachziele), mit denen das Unternehmen die Formalziele erreichen kann.

Umsatz und Ertrag

Umsatz wird dabei allgemein als Wachstumsziel gesehen, Ertrag wird als Gewinn bezeichnet.

Umsatz lässt sich dabei leichter planen als Gewinn.

Messung des Wachstums

Wachstum kann anhand folgender Kriterien gemessen bzw. beschrieben werden:

Kundenanzahl – Stückzahlen
an Versicherungsverträgen –
versicherte Risiken –
Versicherungssummen –
Prämieneinnahmen.

Wachstum



Internes Wachstum

- Steigerung des Bestands durch den Versicherungsabsatz (Neugeschäft)

Instrumentarien:

- Gestaltung der Sortimentspolitik
- Gestaltung der Produkte
- Preisverhalten
- Absatzverfahren.



Externes Wachstum

- Maßnahmen, die (von) extern wirken, wie
- Kooperationen
- Kauf von Versicherungsbeständen
- Portfolioübernahmen
- Fusionen oder Übernahmen von Versicherungsgesellschaften.

Annahmepolitik

Annahmerichtlinien

Maßnahmen der Vertragsgestaltung

Gestaltung des Antrags

Umsatz- gegenüber Ertragsorientierung

Annahmepolitik und Kapitalanlage

Annahmepolitik und Vertriebssteuerung

Kapitalanlage

“ Eine weitere zentrale Funktionszielgröße des Unternehmens ist die Steigerung der Kapitalanlagerentabilität (im Finanzierungsbereich). ”

“ Neben dem Kerngeschäft (Risikogeschäft) beschäftigen sich Versicherungsunternehmen auch mit Kapitalanlagen, dem sog. nichtversicherungstechnischen Geschäft. ”

“ Die Erhaltung des Kapitals sollte das allererste Ziel des Anlage- und Kapitalmanagements sein. ”

Neben dem Eigenkapital verwaltet der Versicherer auch Kundengelder, die im Rahmen der Zwischenkapitalanlage „geparkt“ werden.

Kapitalanlage

Ein Kapitalanlagegrundsatz lautet dahingehend, als Kapitalanlagen so vorzunehmen sind, dass jederzeit die Liquidität des Versicherungsunternehmens sichergestellt ist.

Für die Annahmepolitik des VR bedeutet das, dass sich bei einer riskanten Annahmepolitik die Prämieinnahme durch Zeichnung von Risiken zwar erhöhen kann, auf der anderen Seite aber genügend liquide Geldmittel zur Verfügung stehen müssen, um die erwartet steigenden Schadenzahlungen (Höhe/ Frequenz) sicherzustellen.

 In den §§ 54 und 66 VAG sind Anlagegrundsätze aufgeführt.

Annahmepolitik

Annahmerichtlinien

Maßnahmen der Vertragsgestaltung

Gestaltung des Antrags

Umsatz- gegenüber Ertragsorientierung

Annahmepolitik und Kapitalanlage

Annahmepolitik und Vertriebssteuerung

Vertriebssteuerung

Die Absatzorgane des Versicherers reagieren unterschiedlich auf die Annahmerichtlinien des Versicherers. Makler und ungebundene Mehrfachvermittler versuchen, das Risiko bei anderen Versicherern zu platzieren.

Gebundene Ausschließlichkeitsvermittler dürfen aufgrund ihrer vertraglichen Bindung an einen Versicherer die Risiken nicht an anderen VR vermitteln. Dies stellt jedoch ein Wettbewerbsverbot gemäß § 86 Abs. 1 HGB dar, weshalb die sog. Ventillösung geschaffen wurde (Ausnahmen: Lebens- und Krankenversicherung, Bagatellgrenze 1.500 EURO).

Ventillösung

Innerbetriebliche Lösung

- Eine **definierte Stelle des Hauses beim VR** übernimmt die Aufgabe, ein bestimmtes Risiko extern einzudecken
- **ohne direkten Kontakt** zwischen Einfirmenvermittler und dem Versicherer, der das Risiko in Deckung nimmt.

Externe Lösung

- Beauftragung eines **externen Maklers durch den Versicherer**
- Einfirmenvertreter wendet sich zur Lösung des Problems **direkt an den Makler**.

Risiken zur Ventillösung



1

...deren Versicherung das Unternehmen nicht betreibt

- Unternehmenspolitik.



2

...die das Unternehmen nicht zeichnet

- in Abhängigkeit der Annahmerichtlinien.



3

...die im Einzelfall nicht gezeichnet werden

- subjektives Risiko.



4

...die vom VR gekündigt wurden

- Aufgrund Schadenverlauf oder aus anderen Gründen, nicht aber aufgrund Nichtzahlung der Prämie und Änderungskündigung zur Sanierung des Vertrages.

Meist unbegrenzte Haftung und hohe Deckungssummen in Haftpflicht: Ventillösung sehr relevant!



Übung

Versicherungsantrag in der AH

Übungsaufgabe 7

Zur Vorbereitung auf die Prüfung ist das Einüben der Methodik zur Beantwortung von Fragen unerlässlich; überlegen Sie sich daher bitte eigenständig eine Antwort zu folgender Frage und notieren Sie sich Ihren individuellen Lösungsvorschlag.

Wir werden im Anschluss daran gemeinsam die Musterlösung besprechen:

Fragestellung:

Erläutern Sie den Aufbau eines Versicherungsantrags gemäß VVG und nennen Sie die beizufügenden Unterlagen im Rahmen der gewerblichen Haftpflichtversicherung.

Zeitvorgabe: 10 Minuten

Inhalte Haftpflichtversicherungen

1 Rechtsgrundlagen

- Gesetzliche Grundlagen
- Gesetzliche Obliegenheiten

2 Vertragliche Grundlagen

- Versichert, nicht versichert; Ausschlüsse
- Assistanceleistungen und ergänzende Serviceleistungen
- Vertragliche Obliegenheiten; Versicherungsbeginne

3 Kapazitätenmanagement des Versicherers

- Tarifbestimmungen und Annahmerichtlinien
- Bedeutung von Mit- und Rückversicherung

4 Nachhaltigkeitsaspekte bei Kundenlösungen

- Berücksichtigung bei Annahmerichtlinien

5 Leistungsfälle und Abschlussübungen

- Leistungsbearbeitung und Regress
- Aufgaben
- Zusammenfassung

ESG-Kriterien

Berücksichtigung bei den Annahmerichtlinien



Umwelt (Environmental)

- Umwelthaftpflicht / -schaden
- Prävention (Auffangwanne, ...)
- Aufklärung (Infoportal)



Sozial (Social)

- Keine Absicherung von bestimmten Betriebsarten (z.B. Wehrtechnik, fossile Energiegewinnung)



Unternehmens-führung (Governance)

- Wer sind die Gesellschafter?
- Geldwäsche



Nachhaltigkeits-bericht

- Publikationspflicht
- Risikobewertung im Unternehmen

Haftungsrisiken Umwelt absichern

Klimarisiken

- Umweltbaustein übernimmt nicht nur die Haftungsrisiken, sondern auch die Folgekosten: Wiederherstellung der Umwelt und Reinigungskosten
- Deckung von Greenwashing-Risiken (Haftungsansprüche wegen irreführender Bewerbung von Nachhaltigkeitsaspekten)

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen

- Produkthaftungsrisiken für Unternehmen, die mit recycelten Materialien arbeiten
- Spezieller Baustein für Hersteller mit einer höheren Haftungssumme, die umweltfreundliche Verfahren nutzen

Annahmepolitik

Produkt einführen oder ausschließen



Einführung Absicherung für bestimmte Betriebsarten

- Berufshaftpflicht für einen Nachhaltigkeitsberater (Beratungsfehler, Vermögensschadenhaftpflicht)
- Absicherung von Photovoltaikanlagenhersteller, -monteuren



Keine Absicherung von bestimmten Betriebsarten

- Nicht nur schlechter Einfluss auf das Image, sondern das Produkt kann bspw. Menschen schaden (z.B. Rüstungskonzerne)
- Branchen, in der Arbeitende ausgenutzt werden (z.B. Rotlicht)

Soziale Aspekte der Haftpflichtversicherung

D&O für unbegrenzt haftende leitende Angestellte / Geschäftsführer

- sichert den Vermögensschaden, z.B. durch falsche Entscheidungen, ab
 - Beispiel: Vorstände haften mit ihrem Privatvermögen, Risiko der Privatinsolvenz
-

Unterstützung von sozialen Projekten

Versicherungsschutz Spendengala für sozial Bedürftige

Rahmenverträge Haftpflicht für Bewohner von Pflege- und Altenheimen

Ertragsverzicht bei sozialen Einrichtungen (Kindergarten, Tafel, ...)

Transparenz diszipliniert und bringt geringere Risiken

Compliance

- Unternehmen, die ethische Standards missachten, können höhere Versicherungsrisiken darstellen
- Beispiele: Bekleidungshersteller, die mit Kinderarbeit in der Verbindung gebracht werden $\Rightarrow$ restriktive Annahmepolitik / Annahmestopp

Transparenz und Berichterstattung

- Bericht von Nachhaltigkeitspraktiken disziplinieren Unternehmen
- Geringere Versicherungsprämien, da solche Unternehmen ein geringeres Risiko darstellen können

Wiederholung Nachhaltigkeitsaspekte

Höhere Standards bedeuten geringere Risiken



Marktveränderungen

- Nachhaltige Investitionen und Produkte
- Veränderung des Kundenverhaltens = Nachhaltigkeitsaspekte eines Versicherungsunternehmens gewinnen an Wichtigkeit (auch in der Kapitalanlage)



Langfristige Risikoeinschätzung

- Zukünftige Schadenereignisse können durch Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren besser eingeschätzt werden
- Einschätzung von Risiken ist für den Versicherer eine Kernkompetenz



Erhöhtes Reputationsrisiko

- Missachtung von den Aspekten führt zu einem höheren Reputationsrisiko
- Höhere Schadenersatzforderungen



Innovative Produkte Gewerbe

- Produktentwicklung nachhaltig ausrichten
- Produktbausteine fördern Nachhaltigkeit
- Niedrigere Prämien für Firmen mit geringeren Umweltbelastungen oder hohen sozialen Standards

Inhalte Haftpflichtversicherungen

1 Rechtsgrundlagen

- Gesetzliche Grundlagen
- Gesetzliche Obliegenheiten

2 Vertragliche Grundlagen

- Versichert, nicht versichert; Ausschlüsse
- Assistanceleistungen und ergänzende Serviceleistungen
- Vertragliche Obliegenheiten; Versicherungsbeginne

3 Kapazitätenmanagement des Versicherers

- Tarifbestimmungen und Annahmerichtlinien
- Bedeutung von Mit- und Rückversicherung

4 Nachhaltigkeitsaspekte bei Kundenlösungen

- Berücksichtigung bei Annahmerichtlinien

5 Leistungsfälle und Abschlussübungen

Kundenberatung

1

vor Vertragsabschluss

- Vgl. §§ 6 und 61 VVG
- Inkl. Beratungsdokumentation
- Erweiterte Beratungspflicht durch Makler (§ 60 VVG).

2

Während der Vertragslaufzeit

- Erkennbarer Anlass.
- Keine Beratungspflicht durch den Vermittler,
- jedoch sehr wohl für den Makler.

3

Im Leistungs-/ Schadenfall

- Kontaktaufnahme
- Ergreifen von Sofortmaßnahmen
- Überprüfung des Versicherungsschutzes.

4

Ergebnis-bezogene Kundenberatung

Schadenregulierung

Schaden- und Leistungsfälle spiegeln die vom VR zur Verfügung gestellten Produkte wider.

Kontinuierliche Kontakt und Austausch Schadenabteilung und Vermittler

Ermöglicht laufende Überprüfung der Produkte und Sammeln von Impulsen für die Produktoptimierung.

Um seine Leistungen zu erbringen, baut der VR ein eigenes Leistungs-/ Schadenmanagement auf, in dem einzelne Leistungsprozesse abgewickelt werden.

Prüfung des Leistungsanspruchs

Administrativer Teil

- Teil des Schadenbearbeitungsprozesses
- Vorprüfung, also formale Prüfung der Unterlagen
- Schadenanlage-Bearbeitung.

Deckungsprüfung

- Teil des Schadenbearbeitungsprozesses
- Prüfung, ob der Schaden formell und materiell gedeckt ist, d.h., ob sich aus den Bedingungen und den Individualvereinbarungen ein Anspruch auf Entschädigungsleistung ableiten lässt.
- Nach der Deckungsprüfung u.a.:
 - Abwicklung
 - Teilungsabkommen, Regress
 - Kulanzbearbeitung
 - Rückversicherung.

Prüfung des Leistungsanspruchs

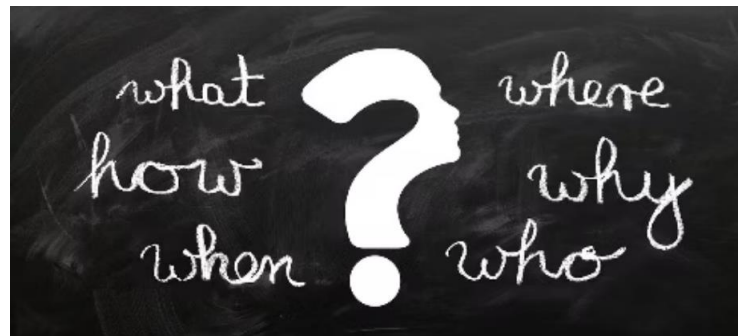
Zeitliche Deckung

- Versicherungsfall während der Vertragslaufzeit?
- Rückwärtsversicherung oder Nachhaftung?



Unverzögliche Schadenmeldung

- Rechtzeitige Meldung des entstandenen Schaden



Versicherte Tätigkeit

- Betriebsbeschreibung passend?
- Deckung laut AHB BHV?



Formelle Deckung (1) Prüfung dem Grunde nach

Haftung aus unerlaubter Handlung

- Rechtsgutverletzung
- Eintritt eines Schadens
- Adäquate Kausalität
- Widerrechtlichkeit
- Verschulden

Schadenersatz wegen (Vertrags-) Pflichtverletzung

- § 280 Abs. 1 BGB
- Hauptpflicht: Erfüllung des Vertrags
- Nebenpflicht: Keine anderen Dinge beschädigen, bspw. Verpressungsschäden beim Heizungsbauer → Wasser läuft aus

Haftung für Dritte

- Verrichtungsgehilfe § 831 BGB
- Erfüllungsgehilfe § 278 BGB

Minderjährige

- § 828 BGB
- Bis 7: Deliktsunfähig
- 7-10: Deliktsunfähigkeit im Straßenverkehr
- 7-18: beschränkt deliktsfähig, ab 18: deliktsfähig

Haftung bei Tieren

- § 833 BGB
- Luxustiere Gefährdungshaftung
- § 834 BGB: Haftung Tierhüters

Haftung Grundstücksbesitzer

- § 836 BGB
- Haftung aus vermutetem Verschulden
- Haftung bei Einsturz oder Ablösen von Teilen des Gebäudes

Formelle Deckung (2) Prüfung dem Grunde nach

7. Haftung des Mieters gegenüber Vermieter

- Schaden am gemietetem Eigentum verpflichtet zum Ersatz
- Konkludenter Regressverzicht bei leichter Fahrlässigkeit
- Teilungsabkommen Gebäude- und Haftpflichtversicherung

8. Nachbarschafts-rechtlicher Ausgleichs-anspruch

- § 906 BGB Zuführung unwägbarer Stoffe
- § 1004 BGB Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch

9. Haftung nach dem ProdHaftG

- § 1 ProdHaftG
- Ursachen Produktfehler
- Auch § 280 und 823 Abs. 1 BGB

10. Umwelthaftpflichtgesetz

- § 1 UmweltHG (Schutz Dritter)
- Gefährdungshaftung
- Privatrechtlicher Anspruch

11. Umweltschadengesetz

- USchadG (Schutz Biodiversität)
- Öffentlich-rechtlicher Anspruch
- Schäden aus Anlagen, die in Anlage 1 geführt werden: Gefährdungshaftung
- Andere Anlagen: Verschuldenshaftung

12. Vermögensschaden-haftpflicht

- § 280 BGB (auch D&O)
- Vertragliche Beziehungen zwischen den Betroffenen
- Auch § 823 Abs. 2 BGB

Materielle Deckung

Prüfung der Höhe nach

Sachschaden

- Alten Zustand wiederherstellen (§ 249 BGB) oder
- erforderlichen Geldbetrag verlangen (§ 251 BGB)
- Mehrwertsteuer nur dann, wenn auch angefallen (§249 Abs. 2 (2) BGB)

Personenschaden

- Verletzung von Rechtsgut Leben, Gesundheit, Körper
- Schadenposition z.B. Schmerzensgeld
- Regress AG oder Dienstherr für Heilbehandlungskosten

Materielle Deckung

Prüfung der Höhe nach

Sachschaden

- Alten Zustand wiederherstellen (§ 249 BGB) oder
- erforderlichen Geldbetrag verlangen (§ 251 BGB).
- Mehrwertsteuer nur dann, wenn auch angefallen (§249 Abs. 2 (2) BGB).

Personenschaden

- Verletzung von Rechtsgut Leben, Gesundheit, Körper.
- Schadenposition z.B. Schmerzensgeld.
- Regress AG oder Dienstherr für Heilbehandlungskosten.

Schadenpositionen Personenschaden Beispiele



Schmerzensgeld

Kriterien der Bemessung bspw.

Dauer der Schmerzen

Dauer Arbeitsunfähigkeit

Zahl und Schwere der OP's



Erwerbsschaden

Nachteile in Erwerb und Fortkommen

Arbeitnehmer

Abhängig Beschäftigter

Selbstständiger



Heilbehandlungskosten

Medizinische Notwendigkeit

Krankenhausbehandlung

Heilmittel

Reha, Kuren



Vermehrte Bedürfnisse

Unfallbedingte, wiederkehrende Aufwendungen

Betreuung

Pflege

Hausumbau

Materielle Deckung

Was muss bei der Entschädigungszahlung beachtet werden



Schadenart



Kausalzusammenhang



Ausschluss



Selbstbeteiligung



Deckungssumme

Außerdem: Nachweis über die Höhe des entstandenen Schadens

Serviceleistungen im Schadenfall

Mehr als nur der Schadenersatz



24/7 - Schadenhotline



Experteneinsatz



Juristische Unterstützung



Schadenprävention



Reparatur- und
Sanierungsdienste

Diese Leistungen gehen über die Zahlung vom Schadenersatz hinaus.

Serviceleistungen können die Kosten des Schadenfalls senken, eine positive Kundenerfahrung bedeuten und somit für Kundenzufriedenheit sorgen.

Betrug in der Haftpflichtversicherung

- Jede zehnte Schadenmeldung ist im Schaden-Unfall-Bereich verdächtig
- Jährlicher Schaden von über 5 Milliarden Euro
- Haftpflicht: Unterscheidung zwischen Sach- und Personenschäden
- Sachschaden: "Den Fernseher, den ich eingetreten hab', den hat die Versicherung voll bezahlt", dichtet Udo Lindenberg bereits 1987.



Häufige Methoden beim Versicherungsbetrug

Beispiele und Indikatoren

1. Betrügerische Vertragsgestaltung

- Bei Abschluss des Vertrags
- VN täuscht VR hinsichtlich für den Abschluss des Vertrags oder die Höhe der Prämie ausschlaggebende Tatsachen

2. Der fingierte Schaden

- Schaden eingetreten, aber nicht versichert
- Schaden selbst passiert, andere Person meldet
- Beispiel: Display vom Smartphone zerstört

3. Der fiktive Schaden

- Schaden wird vorgetäuscht
- Beispiel: gefälschte Reparaturrechnung

4. Der provozierte Schaden

- Schaden wird vorsätzlich herbeigeführt
- Ausschluss in den Bedingungen
- Schadenhergang wird als (grob) fahrlässig beschrieben

5. Der ausgenutzte Schaden

- Realer Schaden wird ausgenutzt, um die tatsächlich entstandene Schadenhöhe vorsätzlich zu erhöhen

6. Verlagerte Schadenfälle

- Reales Schadenereignis
- Andere Personen oder anderer Schadentag wird angegeben, um V-Schutz zu erhalten

Auffälligkeiten dubioser Personenschäden

Schadenermittlung

Zeitliche Verzögerung

- Direkter Kontakt zu einer Partei wird verhindert (durch AS oder VN)
- Arzt- , Anwaltswechsel
- Späte Schadenmeldung

Schadenhergang

Darstellung

- VN und AS liefern auffällig identische Schilderungen
- Verschweigen von Bekanntschaften
- Auslandsbezug

Verletzungsbild

Unklarheiten

- Dramatisierung leichter Anfangsverletzungen
- Verschweigen Vorerkrankung
- Ungewöhnliche Heilungsverlaufsstörungen

Geltend gemachte Schadenhöhe

Nachweis

- Hauptinteresse nicht Gesundheitsschaden, sondern Folgeschäden (Verdienstausschlag)
- Finanz. Schwierigkeiten

Prävention und Aufklärung von Betrug

Erkennungstools

- Softwarebasiert
- Festgelegte Kriterien
- Datenanalyse
- Verdächtige Schäden aussteuern

Prüflisten

- Indizien werden zusammen-getragen
- Erkennung potentielle betrugsgeneigter Schaden-ereignisse

Ermittler

- Intern oder extern
- Wirtschaftlich-keit?

Sachverständige

- Überprüfung der Schadenhöhe
- Prüfung Plausibilität und Kompatibilität der Schäden

Internetrecherche

- Suchmaschinen
- Soziale Netzwerke
- Verbindungen beteiligter Personen
- Vorschäden

Reservepolitik

Reserve = Kostenrückstellung, die bei Anlage des Schadens erfolgen muss: Bei der Schadenmeldung werden die noch zu erwartenden Kosten zum Schadenfall gebucht

Dem entsprechend werden Schadenrückstellungen gebildet

Korrekte Bestimmung und regelmäßige Kontrolle für eine präzise Bilanzierung wichtig (zu hoch: Abwicklungsgewinne, zu niedrig: Minderung Unternehmensgewinn)

In der Haftpflichtversicherung insbesondere bei Personenschäden (z.B. bei Amputationen) relevant

Bsp.: Beim Hausbau fällt einem Bauarbeiter versehentlich ein Ziegel aus der Hand. Dieser verletzt einen auf dem Gehweg zufällig passierenden Passanten schwer am Kopf und dieser muss ins Krankenhaus. Es werden dauerhafte Schäden am Gehirn und damit verbundene Einschränkungen vermutet. Daher bildet der Großschadensachbearbeiter eine Reserve in Millionenhöhe.

 allg. Kostensteigerungen und Inflation muss, besonders bei langwierigen Schadenfällen, berücksichtigt werden

Rechte Dritter

1

Deckung für den VN und den mit versicherten Personenkreis (z.B. Mitarbeiter als Verrichtungsgehilfen)

2

Diese sind nicht Vertragspartner des Versicherers

3

Nach §328 BGB im Rahmen eines Vertrags begünstigte Personen

4

Rechte und Pflichten verantwortet der **VN**, Erfüllung der **Obliegenheiten** sind **VN und mit versicherte Personen** verantwortlich

5

Schadenprüfung: Personen laut Bedingungswerk mitversichert? Einschränkungen im Versicherungsschutz?

6

Ausgeschlossen sind Ansprüche der Versicherten untereinander (VN und Mitarbeiter; bei einer GbR die VN untereinander, Mitarbeiter und Mitarbeiter; VN und Angehörige)

Nachhaltigkeitsaspekte bei der Leistungsbearbeitung

Fall Umweltschaden

- Im Schadenfall: Schnelle Maßnahmen zur Schadensbegrenzung durch Soforthilfen
- Zahlung von nachhaltiger Entsorgung
- Umweltverträgliche Maßnahmen zur Schadensanierung

Wiederherstellung Biodiversität

- Finanzierung von Wiederaufforstungsprojekten
- Maßnahmen zur Restaurierung der betroffenen Gebiete

Regulierung Großschäden

Fremdschäden beim Betrieb von

- Windkraft
- Photovoltaik
- Wasserkraft

Präventionsmaßnahmen

- Beratung Versicherungsnehmer zu präventiven Maßnahmen gegen Umweltschäden für die Zukunft
- Bsp Öltank: Auffangwanne und doppelwandiges Gefäß verlangen

Regressmöglichkeiten und Regressverzicht

Prüfung bei Bearbeitung von Schadenfällen: Regressanspruch? Gegen wen? In welcher Höhe?

Abkommen zwischen Versicherern: Vereinfachungen von Regressen untereinander.

Bei jedem Schadenfall muss geprüft werden:

1

Regress möglich?

Erfolgversprechend?

2

Abkommen zwischen den Versicherern?

Beispielfall

Der Firma hat eine Betriebshaftpflichtversicherung.

Die Geschäftsräume sind bei der Appelpappel GmbH gemietet.

Beim Öffnen der verglasten Tür zur Dachterrasse fiel diese aus der Laufschiene.

Die Ursache dafür ist ein Vorschaden an der Laufschiene durch den Vormieter, die dem Vermieter bekannt ist.

Die Glasscherben beschädigen den 20 Jahre alten Parkettboden des Vermieters und verletzten einen gerade anwesenden Vertreter eines wichtigen Geschäftskunden des versicherten Betriebs.

Versicherungsschutz?

Haftung?

Schadenhöhe?

Regressmöglichkeiten?



Berücksichtigung bei Bearbeitung eines Schadenfalls Regress

Prüfung des Versicherungs-schutzes

Versichert?

- Schäden an gemieteten Geschäftsräumen
- Glasscheiben
- Ansprüche des Vertreters

Prüfung der Haftung

Mitverschulden?

- Auch entstanden durch Vorschaden
- War dem Vermieter bekannt
- Vermieter für die Reparatur zuständig?

Prüfung der Schadenhöhe

Berechtigte Forderung?

- Parkett wg. Alter Zeitwert
- Personenschaden dem Grunde nach und in der Höhe berechtigt?

Regress-möglichkeiten prüfen

Haftungsquote?

- Vermieter verletzt Verkehrssicherungspflicht
- Nach Regulierung Ansprüche: Regress beim Vermieter

Mitwirkung von Rückversicherung Haftpflichtversicherung

1

Schadenbearbeitung

- Unterstützung, bringen Erfahrung ein
- Großschäden effizienter regulieren
- Spezielle Haftungsfragen klären
- Aushandlung von Vergleichen
- Vermittlung spezieller Gutachter

2

Risikoteilung

- Finanzielle Auswirkungen bei großen Schäden abfedern
- Angebot EV von höheren Deckungssummen im Millionenbereich möglich (10 / 20 Mio. €)
- Kapazitätserweiterung
- Bspw. in der Produkthaftung relevant

3

Katastrophenschutz

- Umweltschäden
- Unfälle in der Industrie
- Absicherung der Solvabilität
- Stabilisierung der Schadensquote
- Bessere Planbarkeit und höhere Sicherheit

4

Typen / Vertragsformen

- Quote- Feste Aufteilung Schaden und Beitrag
- Summenexzedent: RVU leistet ab einer bestimmten Höhe
- Stop-Loss: Hohe Versicherungssummen zeichnen, Bilanz schützen



Übung

Abschlussübungen

Leistungsverweigerung möglich?

Übungsaufgabe 8

Die Baking GmbH stellt einen Absatzrückgang von durch sie gelieferten Backwaren in den Großmärkten fest und verspricht den Käufern ihrer Backwaren eine Geld-zurück-Garantie für den Fall, dass die gekauften Backwaren nicht schmecken.

Im Jahresgespräch mit Ihnen als Kundenbetreuer der Versicherung AG fragt Sie der Geschäftsführer Herr Braun, inwieweit die möglicherweise entstehenden Kosten für die Rücknahme und Rückerstattung des Kaufpreises im Rahmen der bestehenden BHV mitversichert sind.

Der in der kaufmännischen Abteilung der Baking GmbH zuständige Mitarbeiter hat eingegangene Kaufpreiserückforderungen von Kunden routinemäßig an die Versicherung AG, die Schadenabteilung, zugesandt und um Erstattung im Rahmen der BHV gebeten.

- ☐ Erläutern Sie Herrn Braun, welche Leistungsverweigerungsgründe der Schadenregulierer bei der Deckungsprüfung nach Durchsicht der ihm vorliegenden AVB BHV dem Kunden entgegensetzen könnte.

Zeitvorgabe: 10 Minuten



Übung

Vorsorgeversicherung Übungsaufgabe 9

Die Baking GmbH stellt einen Absatzrückgang von durch sie gelieferten Backwaren in den Großmärkten fest und verspricht den Käufern ihrer Backwaren eine Geld-zurück-Garantie für den Fall, dass die gekauften Backwaren nicht schmecken.

Im Jahresgespräch mit Ihnen als Kundenbetreuer der Versicherung AG fragt Sie der Geschäftsführer Herr Braun, inwieweit die möglicherweise entstehenden Kosten für die Rücknahme und Rückerstattung des Kaufpreises im Rahmen der bestehenden BHV gedeckt sind.

☐ Beschreiben Sie die Vorsorgeversicherung. Führen Sie dabei aus, ob der in der Aufgabenstellung beschriebene Tatbestand hiervon erfasst ist.

Zeitvorgabe: 10 Minuten



Übung

Produkthaftungspflicht – Übungsaufgabe 10

Sie sind Kundenberater der Versicherung AG.

Herr Braun, Geschäftsführer der Baking GmbH, spricht Sie auf Medienberichte an, nach denen Erzeugnisse eines Wettbewerbers bei Verbrauchern zu Vergiftungen geführt hatten. Er fragt, ob er für einen solchen Fall Versicherungsschutz hatte. Er ist sicher, dass in seinem Betrieb hygienisch einwandfrei gearbeitet werde. Er habe aber keine Möglichkeit, Schadstoff- oder Keimbelastungen in den von verschiedenen Lieferanten bezogenen Zutaten zu erkennen. Seine Backwaren werden ausschließlich an Verbraucher verkauft.

- ❏ Stellen Sie anhand der Haftungsgrundlage dar, ob und warum für den angesprochenen Fall einer Lebensmittelvergiftung von Verbrauchern infolge kontaminierter Zuliefererprodukte Haftpflichtansprüche gegen die GmbH in Betracht kommen.

Zeitvorgabe: 15 Minuten

Klärung von offenen Themen Fragen?



Thank
you!

Herzlichen
Dank fürs
Zuhören &
Mitmachen!